BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

NGUYỄN THỊ KIM OANH

PHÁP LUẬT VỀ THẾ CHẤP TÀI SẢN TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG THỰC TIỄN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH LUẬT KINH TẾ
MÃ SỐ 8380107

NĂM 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

NGUYỄN THỊ KIM OANH
MÃ HỌC VIÊN: M3422040

PHÁP LUẬT VỀ THẾ CHẤP TÀI SẢN TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG THỰC TIỄN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

LUẬN VĂN THẠC SĨ
CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ
MÃ SỐ 8380107

Người hướng dẫn khoa học
HD1: TS. NGUYỄN THỊ MỸ LINH
HD2: PGS.TS. ĐOÀN THỊ PHƯƠNG DIỆP

NĂM 2024

TÓM TẮT

Tên đề tài: **Pháp luật về thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng thực tiễn áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước**

Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8380107 Ngành: Luật kinh tế

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh – Trường Đại học Cần Thơ; PGS.TS. Đoàn Thị Phương Diệp – Trường Đại học Kinh tế – Luật TP. Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Oanh Khóa 29 Niên khóa: 2022 - 2024

Giới thiệu: Doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Việc đảm bảo nguồn vốn đủ mạnh sẽ giúp doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả. Chính vì vậy, việc pháp luật cho phép doanh nghiệp nhà nước huy động vốn bằng việc thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng đã góp phần giúp doanh nghiệp ổn định hoạt động kinh doanh, tạo môi trường pháp lý ổn định, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhà nước hoạt động bình đẳng với các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tuy nhiên, sau thời gian áp dụng, các quy định của pháp luật đã bộc lộ nhiều hạn chế xung quanh các vấn đề như: nhận diện tài sản thế chấp của doanh nghiệp nhà nước, về thẩm quyền quyết định việc thế chấp tài sản, về quy trình thế chấp tài sản và đăng ký giao dịch đảm bảo, xử lý tài sản thế chấp thuộc doanh nghiệp nhà nước... Vì vậy, cần phải nghiên cứu để đưa ra các giải pháp hoàn thiện chế định về việc thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng đối với loại hình doanh nghiệp nhà nước, tạo một cơ chế pháp lý hoàn chỉnh hơn.

Mục tiêu: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ, phạm vi thế chấp tài sản,… của doanh nghiệp nhà nước. Từ thực tiễn áp dụng, tác giả nêu lên những điểm tích cực và những bất cập của quy định pháp luật, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về thế chấp tài sản của doanh nghiệp nhà nước tại các tổ chức tín dụng.

Phương pháp: Để làm rõ các cơ sở lý luận và quy định pháp luật về thế chấp tài sản của doanh nghiệp nhà nước tại các tổ chức tín dụng, người viết sử dụng phương pháp nghiên cứu lý luận, phương pháp tiếp cận lịch sử để tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của các quy định trên cơ sở nghiên cứu theo một trình tự, bố cục hợp lý, chặt chẽ, logic và gắn kết được những vấn đề cần nghiên cứu. Ngoài ra, phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh và phân tích tình huống được sử dụng hợp lý để đưa ra những luận điểm, luận cứ khoa học, từ đó phân tích và chứng minh vấn đề nhằm đảm bảo các giải pháp mà luận văn đưa ra thật sự thuyết phục.

Kết quả: Luận văn đã đưa ra một số giải pháp để khắc phục những bất cập mà các quy định pháp luật đang áp dụng trên thực tiễn và những thiếu sót mà quy định pháp luật chưa kịp thời điều chỉnh. Nổi bật là giải pháp cho ba vấn đề sau: (i) Thẩm quyền quyết định việc thế chấp góp phần làm rõ chủ thể nào được quyền, phạm vi quyền của chủ thể để xác định mức độ trách nhiệm của chủ thể; (ii) Xác định tài sản thế chấp để giảm thiểu rui ro cho các tổ chức tín dụng; (iii) hướng xử lý tài sản thế

chấp nhằm bảo đảm quyền lợi của cả nhà nước và các tổ chức tín dụng nhận thế chấp tài sản.

Kết luận: Thông qua kết quả nghiên cứu đề tài, người viết nhận thấy những quy định về việc thế chấp tài sản của doanh nghiệp nhà nước tại các tổ chức tín dụng góp phần không nhỏ vào việc ổn định thị trường tín dụng, giúp doanh nghiệp nhà nước ổn định vốn, hoạt động hiệu quả hơn. Tuy nhiên, quy định pháp luật vẫn còn nhiều hạn chế như: chưa xác định được thẩm quyền giữa nhà nước và cơ quan đại diện chủ sở hữu khi thực hiện thế chấp tài sản; các loại tài sản thế chấp có đúng quy định? có ảnh hưởng quyền lợi của các tổ chức tín dụng khi xử lý tài sản thế chấp hay không? Từ đó, người viết đã đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý về để doanh nghiệp nhà nước thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của một loại hình doanh nghiệp đặc biệt.

Từ khóa: doanh nghiệp nhà nước, thế chấp tài sản, tổ chức tín dụng.

ABSTRACT

Title: Legal Framework for Asset Collateralization at Credit Institutions: Practical Application for State-Owned Enterprises

Specialization: Economic Law. Code: 8380107 Field: Economic Law

Advisors: Dr. Nguyen Thi My Linh - Can Tho University; Associate Professor, Dr. Doan Thi Phuong Diep - Ho Chi Minh City University of Economics and Law

Author: Nguyen Thi Kim Oanh Course: 29 Academic Year: 2022 - 2024

Introduction: State-owned enterprises play a pivotal role in the market economy. Ensuring a robust capital base is essential for their efficient operation. Consequently, the legal framework allowing state-owned enterprises to mobilize capital through asset collateralization at credit institutions has contributed to stabilizing their business operations, creating a stable legal environment, and fostering a level playing field with non-state enterprises. However, after a period of implementation, the legal provisions have revealed several limitations regarding the identification of collateralized assets of state-owned enterprises, the authority to decide on asset collateralization, the collateralization process and registration of secured transactions, and the handling of collateralized assets belonging to state-owned enterprises. Therefore, there is a need for research to propose solutions for improving the legal regime governing asset collateralization at credit institutions for state-owned enterprises, thereby creating a more comprehensive legal framework.

Objectives: This study examines the theoretical issues and legal provisions related to the rights, obligations, and scope of asset collateralization of state-owned enterprises. Based on practical applications, the author identifies the strengths and weaknesses of the legal provisions and proposes solutions to improve the legal framework for asset collateralization of state-owned enterprises at credit institutions.

Methodology: To clarify the theoretical foundations and legal provisions governing asset collateralization of state-owned enterprises at credit institutions, the author employs a theoretical research method and a historical approach to examine the formation and development of these provisions. Additionally, analytical, synthetic, comparative, and case study methods are effectively used to develop scientific arguments and evidence, thereby analyzing and proving the issues to ensure that the solutions proposed in the thesis are truly persuasive.

Results: The thesis presents several solutions to address the shortcomings of the existing legal provisions and the gaps that the legal framework has yet to address. Notably, the thesis provides solutions to three key issues: (i) the authority to decide on collateralization, clarifying the subject and scope of authority to determine the level of responsibility of the subject; (ii) the identification of collateralized assets to minimize risks for credit institutions; and (iii) the handling of collateralized assets to protect the interests of both the state and the credit institutions holding the collateral.

Conclusion: Through this research, the author recognizes that the provisions governing asset collateralization of state-owned enterprises at credit institutions have significantly contributed to stabilizing the credit market and helping state-owned enterprises stabilize their capital and operate more efficiently. However, the legal provisions still have many limitations, such as the unclear delineation of authority between the state and the representative body of the owner when conducting asset collateralization, and uncertainties regarding the types of collateralized assets and their impact on the interests of credit institutions when handling collateralized assets. Therefore, the author has proposed solutions to improve the legal framework to enable state-owned enterprises to fully exercise their rights and obligations as a special type of enterprise.

Keywords: state-owned enterprises, asset collateralization, credit institutions.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 1
3. Câu hỏi nghiên cứu 2
4. Tình hình nghiên cứu 2
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 8
5.1 Đối tượng nghiên cứu 8
5.2 Phạm vi nghiên cứu 8
6. Phương pháp nghiên cứu 9
7. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của đề tài 10
7.1 Ý nghĩa khoa học 10
7.2 Giá trị ứng dụng của đề tài 10
8. Bố cục đề tài 10
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ THẾ CHẤP TÀI SẢN TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG QUA THỰC TIỄN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 11
1.1 Khái quát về doanh nghiệp nhà nước 11
1.1.1 Khái niệm về doanh nghiệp nhà nước 11
1.1.2 Đặc điểm của doanh nghiệp nhà nước 14
1.1.3 Vai trò của doanh nghiệp nhà nước 15
1.1.4 Số lượng và loại hình doanh nghiệp nhà nước 17
1.2 Khái quát về thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng qua thực tiễn áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước 19
1.2.1 Khái niệm có liên quan về thế chấp tài sản doanh nghiệp nhà nước tại các tổ chức tín dụng 19
1.2.2 Đặc điểm thế chấp tài sản doanh nghiệp nhà nước tại các tổ chức tín dụng 22
1.2.3 Vai trò của thế chấp tài sản doanh nghiệp nhà nước tại các tổ chức tín dụng 24
1.2.4 Hệ thống pháp luật điều chỉnh về thế chấp tài sản doanh nghiệp nhà nước tại các tổ chức tín dụng 26
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 31
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ THẾ CHẤP TÀI SẢN TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG QUA THỰC TIỄN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN 32
2.1 Thẩm quyền quyết định thế chấp tài sản 32
2.1.1 Quy định pháp luật 32
2.1.2 Một số tồn tại, hạn chế 36
2.1.3 Kiến nghị hoàn thiện 37
2.2 Về xác định tài sản thế chấp 38

2.2.1 Quy định pháp luật 38
2.2.2 Một số tồn tại, hạn chế 45
2.2.3 Kiến nghị hoàn thiện 48
2.3 Về hiệu lực thế chấp tài sản 49
2.3.1 Quy định pháp luật 49
2.3.2 Một số tồn tại, hạn chế 53
2.3.3 Kiến nghị hoàn thiện 55
2.4 Về xử lý tài sản thế chấp 57
2.4.1 Quy định pháp luật 57
2.4.2 Một số tồn tại, hạn chế 61
2.4.3 Kiến nghị hoàn thiện 63
2.5 Về giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước.....64
2.5.1 Quy định pháp luật 64
2.5.2 Một số tồn tại, hạn chế 66
2.5.3 Kiến nghị hoàn thiện 68
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 70
KẾT LUẬN 71
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .....

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Diễn giải
1	BLDS	Bộ luật Dân sự
2	Công ty TNHH	Công ty Trách nhiệm hữu hạn
3	CTCP	Công ty Cổ phần
4	DNNN	Doanh nghiệp nhà nước
5	HĐQT	Hội đồng quản trị
6	HĐTV	Hội đồng thành viên
7	LDN	Luật Doanh nghiệp
8	LĐĐ	Luật Đất đai
9	OECD	Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế
10	TCTD	Tổ chức tín dụng
11	TCTS	Thế chấp tài sản

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Ngày nay, trong thời buổi kinh tế thị trường, để đáp ứng được nhu cầu sử dụng vốn ngày càng tăng của các doanh nghiệp, việc vay vốn tại các TCTD đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp nguồn vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong hoạt động cấp tín dụng luôn gắn liền với việc nhận tài sản bảo đảm để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự. Thực tế cho thấy, trong các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự thì thế chấp tài sản để vay vốn tại TCTD là một trong những hình thức huy động vốn phổ biến, chiếm tỷ lệ lớn và được hầu hết các doanh nghiệp lựa chọn áp dụng, trong đó có DNNN.

Bằng việc tập trung đầu tư vào các ngành nghề, lĩnh vực then chốt; địa bàn quan trọng, quốc phòng, an ninh, DNNN giữ vai trò định hướng, điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô mang tính chiến lược trong từng thời kỳ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, khắc phục các "khuyết tật" của cơ chế thị trường. Chính vì nắm giữ vị trí và vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường, nên DNNN cần có đủ nguồn vốn để tự duy trì hoạt động và phát triển mà không quá phụ thuộc vào ngân sách nhà nước. Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào đầu tư, sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014 cũng chỉ ra một trong những hình thức để DNNN huy động vốn là vay vốn từ các TCTD. Cũng giống như các loại hình doanh nghiệp khác, thế chấp tài sản để vay vốn tại TCTD là một trong các hình thức được DNNN ưu tiên lựa chọn. Hoạt động thế chấp tài sản của các doanh nghiệp nói chung được điều chỉnh bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau đã tạo cơ sở pháp lý tương đối vững chắc cho sự phát triển của giao dịch thế chấp tài sản. Nhưng vì là một chủ thể đặc biệt, nên DNNN trong mối quan hệ thế chấp tài sản để đảm bảo các khoản vay tại các TCTD sẽ có những điểm khác so với các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Việc phân tích và đánh giá cấu trúc pháp luật về nhận diện tài sản thế chấp của DNNN, về thẩm quyền quyết định việc thế chấp tài sản, về quy trình thế chấp tài sản và đăng ký giao dịch đảm bảo, xử lý tài sản thế chấp thuộc DNNN là vấn đề cần được pháp luật điều chỉnh và hoàn thiện. Qua đó tạo một cơ chế pháp lý hoàn chỉnh về việc thế chấp tài sản của DNNN tại TCTD.

Để phần nào khắc phục những tồn tại, hạn chế cũng như nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về thế chấp tài sản thuộc DNNN để đảm bảo cho các vay tại các TCTD, người viết lựa chọn đề tài: **"*Pháp luật về thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng – Thực tiễn áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước*"** làm đề tài nghiên cứu Luận văn tốt nghiệp.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Trên cơ sở làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về TCTS tại TCTD, thực tiễn áp dụng đối với DNNN, Luận văn xác định, nhìn nhận và bình luận các quan điểm, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về TCTS tại các TCTD qua thực tiễn áp dụng đối với DNNN.

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, đề tài cần thực hiện những nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể: (i) Thứ nhất, làm sáng tỏ cơ sở lý luận về TCTS tại các TCTD qua thực tiễn áp dụng đối với DNNN; (ii) Thứ hai, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn pháp luật về TCTS tại các TCTD qua thực tiễn áp dụng đối với DNNN ở nước ta thời gian qua; (iii) Thứ ba, luận chứng, xây dựng quan điểm, đề xuất các giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về TCTS tại các TCTD qua thực tiễn áp dụng đối với DNNN ở Việt Nam hiện nay.

3. Câu hỏi nghiên cứu

Câu hỏi tổng quát. Pháp luật về thế chấp tài sản tại các TCTD qua thực tiễn áp dụng đối với DNNN cần được điều chỉnh như thế nào để khuyến khích hoạt động huy động vốn từ việc thế chấp tài sản của DNNN hiện nay?

Để trả lời cho câu hỏi tổng quát một cách toàn diện, tác giả đặt ra 02 (hai) câu hỏi chi tiết, cụ thể:

Câu hỏi nghiên cứu thứ nhất. TCTS tại các TCTD qua thực tiễn áp dụng đối với DNNN cần được nhận diện như thế nào về mặt lý luận?

Câu hỏi nghiên cứu thứ hai. Những kết quả nghiên cứu và hạn chế, bất cập của pháp luật Việt Nam hiện hành cũng như giải pháp hoàn thiện pháp luật về TCTS tại các TCTD qua thực tiễn áp dụng đối với DNNN là gì?

4. Tình hình nghiên cứu

Công trình "*Thế chấp tài sản trong hoạt động của tổ chức tín dụng tại Việt Nam*" của tác giả Nguyễn Hồng Vân, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015. Trên cơ sở tìm hiểu một cách sâu sắc và cập nhật các quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm tiền vay tại các TCTD nói chung và giao dịch TCTS bảo đảm tiền vay tại TCTD nói riêng cũng như quá trình tìm hiểu thực tế tại các TCTD, luận văn được tác giả đã hướng tới nghiên cứu một cách toàn diện về các quy định của pháp luật, những rủi ro tiềm ẩn trong các giao dịch TCTS, phân tích đánh giá nguyên nhân dẫn đến những rủi ro này để đưa ra được giải pháp hoàn thiện nhằm hạn chế tối đa những rủi ro. Cụ thể, Luận văn tập trung phân tích, đánh giá và bình luận: (i) *thứ nhất*, vai trò của giao dịch TCTS bảo đảm tiền vay đối với hoạt động của các TCTD; (ii) *thứ hai*, thực trạng áp dụng các quy định pháp luật TCTS tại TCTD; (iii) *thứ ba*, những rủi ro tiềm ẩn từ các quy định pháp luật về TCTS tại các TCTD và những nguyên nhân dẫn đến rủi ro này, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục.

Công trình "*Thế chấp tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015*" của tác giả Đào Văn Sơn, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2018. Luận văn tìm hiểu, phân tích, đánh giá pháp luật Việt Nam hiện hành về biện pháp TCTS để bảo dảm thực hiện nghĩa vụ từ đó đưa ra những kiến nghị đề xuất hoàn thiện pháp luật. Luận văn được tác giả xây dựng, cụ thể: (i) *thứ nhất*, tìm hiểu một số vấn đề lý luận về biện pháp TCTS để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; (ii) *thứ hai*, tìm hiểu và đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành về biện pháp TCTS để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, thực tiễn áp dụng pháp luật đối với biện pháp TCTS bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân

sự; (iii) *thứ ba*, về xuất kiến nghị để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình áp dụng, phương hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật về biện pháp TCTS để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tạo hành lang pháp lý an toàn bảo đảm quyền và lợi ích của các chủ thể tham gia giao dịch.

Công trình "*So sánh chế định bảo lãnh trong Bộ luật Dân sự năm 2015 và Pháp luật dân sự Pháp*" của nhóm tác giả Đoàn Thị Phương Diệp & Dương Kim Thế Nguyên, được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 7 (359), năm 2018[1]. Nhóm tác giả đã đưa ra khái niệm bảo lãnh trong luật Việt Nam và pháp luật Pháp, đồng thời nhóm tác giả cũng khái quát một số đặc điểm của biện pháp bảo lãnh theo BLDS năm 2015 và theo pháp luật Pháp. Nhóm tác giả nhấn mạnh, việc xây dựng khái niệm bảo lãnh mang tính khách quan, trung lập về bảo lãnh là sự cần thiết trong bối cảnh hiện nay khi các hoạt động của ngân hàng đang tiềm ẩn những rủi ro cao, đồng thời việc nhìn nhận mang tính khách quan về bảo lãnh một lần nữa khẳng định sự bình đẳng về vị trí giữa các bên trong quan hệ bảo lãnh, thể hiện đầy đủ bản chất của quan hệ dân sự.

Công trình "*Xác lập hợp đồng thế chấp tài sản theo Bộ luật Dân sự*" của tác giả Bùi Đức Giang, được đăng trên tạp chí Ngân hàng, số 4, năm 2019[2]. Bài viết, được tác giả chỉ ra khái niệm TCTS và đặc điểm TCTS, BLDS đã xác lập một hành lang pháp lý mới cho việc TCTS với một số quy định ít nhiều mang tính đột phá. Tuy nhiên, vẫn còn có một số hạn chế hay khoảng trống trong các quy định này và các TCTD cần hết sức thận trọng khi xác lập hợp đồng thế chấp để có thể khắc phục được các rủi ro có thể phát sinh. Theo đó, Khoản 1, Điều 317 BLDS năm 2015 định nghĩa TCTS là "*việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp)*". Với khái niệm này, nhận thấy: (i) *thứ nhất*, thế chấp không đặt ra yêu cầu việc giao tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp; và (ii) *thứ hai*, định nghĩa thế chấp nêu trên cũng không giới hạn việc sử dụng tài sản thế chấp để bảo đảm cho nghĩa vụ của chính bên thế chấp nên có thể hiểu rằng, nó công nhận một cách ngầm định việc một bên dùng tài sản của mình để bảo đảm cho khoản vay của một bên khác.

Công trình "*Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo pháp luật Việt Nam hiện hành*" của tác giả Phạm Thị Thu Hiền, Luận văn Thạc sĩ, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2019. Luận văn được tác giả hướng đến việc nghiên cứu một cách có hệ thống từ cơ sở lý luận đến thực tiễn những quy phạm pháp luật thực định trong hoạt động TCTS. Từ đó nêu ra những vướng mắc, hạn chế, bất cập, tính không khả thi trong đời sống xã hội, các vi phạm về kỹ thuật xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đối với lĩnh vực này. Trên cơ sở đó, đưa ra những giải pháp

[1] Đoàn Thị Phương Diệp & Dương Kim Thế Nguyên. (2018). So sánh chế định bảo lãnh trong Bộ luật Dân sự năm 2015 và Pháp luật dân sự Pháp. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 7 (359) năm 2018*, Tr. 22-28.
[2] Bùi Đức Giang. (2019). *Xác lập hợp đồng thế chấp tài sản theo Bộ luật Dân sự.* Truy cập ngày 13/5/2024, từ https://tapchinganhang.gov.vn/xac-lap-hop-dong-the-chap-tai-san-theo-bo-luat-dan-su.htm.

đề xuất nhằm góp phần xây dựng hệ thống pháp luật trong việc TCTS của các bên để việc thực hiện hợp đồng thế chấp ngày càng hoàn thiện hơn.

Công trình "*Giáo trình pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ*" của nhóm tác giả Lê Vũ Nam (chủ biên), Vũ Thị Hồng Yến, Đoàn Thị Phương Diệp, Trịnh Thục Hiền, Lưu Minh Sang, Liên Đăng Phước Hải & Huỳnh Nữ Khuê Các, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh năm 2020. Tác phẩm gồm 08 chương, ngoài chương khái quát về nghĩa vụ, bảo đảm nghĩa vụ và chương xử lý tài sản bảo đảm tập thể tác giả đã đi sâu vào việc phân tích, bình luận, đánh giá từng biện pháp bảo đảm cụ thể, trong đó có biện pháp TCTS.

Công trình "*Một số nội dung của Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ liên quan đến lĩnh vực công chứng*" của tác giả Bùi Ngọc Tú, được đăng trên tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số chuyên đề 2 năm 2021. Tác giả đã bàn luận, đánh giá những vấn đề lý luận về xác định các bên tham gia hợp đồng bảo đảm, về hiệu lực của hợp đồng bảo đảm (thời điểm có hiệu lực của hợp đồng, hiệu lực đối kháng với người thứ ba, chấm dứt hiệu lực của hợp đồng bảo đảm).

Công trình "*Bản chất của thế chấp và giao dịch liên quan đến thế chấp bất động sản tại Ngân hàng*" của tác giả Hoàng Gia Linh, được đăng trên Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số chuyên đề 2 năm 2021. Theo tác giả, nhìn nhận bản chất của thế chấp là quan hệ giữa nghĩa vụ và tài sản giữa bên thế chấp với bên nhận thế chấp. Trong các giao dịch liên quan đến tài sản thế chấp có thể kể đến một số giao dịch như giao dịch mua bán tài sản, giao dịch ủy quyền, đặt cọc, giao dịch về thừa kế…

Công trình "*Thế chấp bất động sản theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành*" của tác giả Nguyễn Quang Hương Trà, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2021. Luận án tiếp cận nghiên cứu thế chấp bất động sản dưới góc độ biện pháp bảo đảm. Cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu về thế chấp bất động sản của Luận án là làm rõ yếu tố vật quyền và yếu tố trái quyền của biện pháp thế chấp bất động sản trong sự tham chiếu các học thuyết pháp lý của hai hệ thống pháp luật có tầm ảnh hưởng đối với khoa học pháp lý đương đại, là hệ thống Civil law và hệ thống Common law, cũng như các quan điểm khoa học, quy định pháp luật của các nước là đại diện tiêu biểu của hai hệ thống này và cổ luật của Việt Nam. Từ đó, soi chiếu vào trong việc đánh giá các quy định của pháp luật thực định của Việt Nam, nhận diện những vướng mắc, bất cập, trên cơ sở đó đưa ra kiến giải về hướng hoàn thiện pháp luật về thế chấp bất động sản phù hợp với bản chất của thế chấp bất động sản.

Công trình "*Xử lý hợp đồng thế chấp vô hiệu thông qua hoạt động xét xử của Tòa án*" của tác giả Lại Thị Ngọc Liên, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2022. Luận văn nghiên cứu tổng quát nhằm làm rõ, đánh giá quy định của pháp luật và thực tiễn xét xử của Tòa án về xử lý hợp đồng thế chấp vô hiệu; thông qua đó đưa ra các gợi mở, kiến nghị và định hướng nhằm hoàn thiện pháp luật và thực tiễn xét xử liên quan. Cụ thể, Luận văn: (i) *thứ nhất*, làm rõ các vấn đề pháp lý của hợp đồng thế chấp vô hiệu một cách có hệ thống trên cơ sở phân tích pháp luật, thực tiễn xét xử

của Tòa án; (ii) *thứ hai*, đánh giá hiệu quả cũng như bất cập của quy định pháp luật về xử lý hợp đồng thế chấp vô hiệu; và (iii) *thứ ba*, đưa ra được các khuyến cáo hữu ích cho các bên khi xác lập hợp đồng thế chấp; rút kinh nghiệm giải quyết và xử lý cho công tác xét xử trong các tranh chấp liên quan đến yêu cầu hợp đồng thế chấp vô hiệu.

Công trình "*Hoàn thiện một số quy định về thế chấp tài sản trong pháp luật Dân sự Việt Nam*" của nhóm tác giả Chu Đăng Chung & Đoàn Thị Ngọc Hải, được đăng trên Tạp chí Khoa học Kiểm sát, số 05, năm 2023. Theo tác giả, quan niệm TCTS được nhận diện bởi một số đặc trưng: (i) *thứ nhất*, cơ sở và nguồn gốc phát sinh của quan hệ TCTS là có một quan hệ nghĩa vụ đã được xác lập từ trước và nghĩa vụ này được thực hiện một cách có điều kiện thông qua một tài sản cụ thể; (ii) *thứ hai*, tài sản bảo đảm trong quan hệ thế chấp là bất động sản nhưng cũng có thể bao gồm cả các tài sản không phải là bất động sản. Tuy nhiên, tài sản được sử dụng chủ yếu trong quan hệ thế chấp là bất động sản, trong đó đất đai hay quyền sử dụng đất là đối tượng được nói đến đầu tiên; (iii) *thứ ba*, quyền sở hữu tài sản có thể được khôi phục hoàn toàn cho bên thế chấp nếu nghĩa vụ được thực hiện đầy đủ như cam kết, hoặc quyền sở hữu có thể chấm dứt hoàn toàn đối với bên thế chấp và thuộc quyền định đoạt đối với bên nhận thế chấp nếu nghĩa vụ không được thực hiện. Đồng thời, bài viết chỉ ra một số nội dung liên quan đến TCTS, cũng như bất cập và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về TCTS.

Công trình "*Modernizing Mortgage Law - tạm dịch: Hiện đại hóa Luật Thế chấp*" của tác giả Christopher K.Odinet, được đăng trên 100 North Carolina Law Review 89, năm 2021[3]. Giao dịch thế chấp nhà ở ngày nay trông không giống như trong thời kỳ hình thành khi luật tài sản điều chỉnh các khoản thế chấp được phát triển. Những gì từng là giao dịch địa phương giữa hai cá nhân và phần lớn vì mục đích thương mại hoặc bán thương mại giờ đây đã chuyển thành giao dịch tài chính tập trung vào sử dụng giữa nhiều bên ở xa và thường vô hình hoạt động như một phần của thị trường quốc gia. Tuy nhiên, mặc dù giao dịch thế chấp đã thay đổi nhưng luật thế chấp thì không. Các quy định về luật tài sản từng cân bằng quyền của người thế chấp và người nhận thế chấp giờ đây hoàn toàn không thể mang lại cho những người sở hữu nhà sự nhẹ nhõm, có ý nghĩa khi phải đối mặt với những sai trái xuất phát từ sự phức tạp của việc chứng khoán hóa các khoản vay thế chấp và hành vi của những người trung gian. Kết quả là người tiêu dùng phải gánh chịu những sai trái từ tay các chủ nợ thế chấp và nhà thầu của họ nhưng không có biện pháp khắc phục nào để khắc phục.

Công trình "*The Development of Matrimonial Property Law in Vietnam in the Mirror of the Foreign Impacts - tạm dịch: Sự phát triển của luật tài sản hôn nhân tại Việt Nam dưới góc nhìn của các tác động từ nước ngoài*" của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Linh, được đăng trên tạp chí Publishing house University of Pecs, Hungary, năm

[3] Odinet, Christopher K. (2021), *Modernizing Mortgage Law*. 100 North Carolina Law Review 89 (2021), U Iowa Legal Studies Research Paper No. 2021-10, Available at SSRN. Truy cập ngày 13/5/2024, từ https://ssrn.com/abstract=3804856.

2023[4]. Công trình này đã nghiên cứu lý thuyết về tài sản trong hôn nhân, trong đó trang 61-72 của sách chuyên khảo phân tích khái quát về tài sản làm nền tảng khoa học cho các nghiên cứu về tài sản không chỉ trong lĩnh vực dân sự mà bao hàm các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực kinh tế. Cụ thể, tác giả còn chỉ ra những tranh chấp phát sinh từ thực tiễn đối với các giao dịch bảo đảm do vợ, chồng xác lập đối với tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân với bên thứ ba liên quan, từ đó đưa ra các giải pháp xử lý nhằm đảm bảo cho quyền lợi ích hợp pháp của các bên trong giao dịch bảo đảm. Ngoài ra, tác giả còn đề cập đến những vấn đề pháp lý về hợp đồng nhằm chỉ ra vai trò của hợp đồng trong các quan hệ xã hội phát sinh từ đời sống bao gồm cả sự xuất hiện của hợp đồng hôn nhân tại Việt Nam và các nước trên thế giới tại trang 110-120 của sách chuyên khảo.

Công trình "*Địa vị pháp lý của DNNN dưới góc độ so sánh giữa pháp luật Lào và Việt Nam*" của tác giả Sengdeuane Vansilalom, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2016. Tác giả trên cơ sở so sánh và rút ra những bài học kinh nghiệm từ những quy định của pháp luật Việt Nam về địa vị pháp lý của DNNN, Luận văn đóng góp một số kiến nghị góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến địa vị pháp lý của DNNN. Cụ thể, Luận văn: (i) *thứ nhất*, tìm hiểu và khái lược được quá trình hình thành, phát triển của pháp luật về DNNN, là tiền đề cơ sở cho nội dung quy định pháp luật về địa vị pháp lý DNNN; (ii) *thứ hai*, triển khai nghiên cứu và đưa ra cái nhìn sâu sắc về những điểm tương đồng và khác biệt trong quy định của pháp luật hiện hành giữa hai nước về địa vị pháp lý của DNNN; (iii) *thứ ba*, rút ra những bài học kinh nghiệm từ việc so sánh địa vị pháp lý của DNNN theo pháp luật hiện hành của hai nước.

Công trình "*Pháp luật về tổ chức quản lý DNNN*" của tác giả Lê Khắc Công, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Luật - Đại học Huế năm 2022. Luận văn đưa ra được những giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về tổ chức quản lý DNNN, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của môi trường kinh doanh. Cụ thể, Luận văn: (i) *thứ nhất*, nghiên cứu những cơ sở lý luận cơ bản pháp luật về tổ chức quản lý DNNN; (ii) *thứ hai*, phân tích và đánh giá các quy định pháp luật Việt Nam về tổ chức quản lý DNNN; và (iii) *thứ ba*, phân tích, và đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về tổ chức quản lý DNNN tại các ngân hàng thương mại.

Công trình "*Kinh tế Nhà nước và quá trình đổi mới DNNN*" của tác giả Ngô Quang Minh, Nxb. Chính trị Quốc gia năm 2001. Quyển sách đã trình bày vị trí, vai trò của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tập trung phân tích các nội dung chủ yếu sau: (i) Khái niệm, sự hình thành và phát triển của DNNN ở Việt Nam; (ii) Kinh nghiệm quốc tế về tái cấu trúc và phát triển

[4] Nguyễn Thị Mỹ Linh. (2023). *The Development of Matrimonial Property Law in Vietnam in the Mirror of the Foreign Impacts*, Volume 4, Publishing house University of Pecs, Hungary, 2023, 61–120. Truy cập ngày 06/4/2024, từ https://journals.lib.pte.hu/index.php/dike/article/view/957/829.

DNNN; (iii) Thực trạng quá trình phát triển DNNN của Việt Nam; (iv) Mục tiêu, quan điểm và định hướng để DNNN đổi mới và phát triển trong thời gian tới.

Công trình "*Transparency of SOEs in Vietnam - current status and ideas for reform - tạm dịch: Minh bạch của các DNNN tại Việt Nam - thực trạng và ý kiến đề xuất*" của World Bank năm 2014[5]. Khi đề cập đến DNNN tại Việt Nam đã không đưa ra định nghĩa hay khái niệm DNNN, thay vào đó khái quát hóa DNNN có thể bao gồm các loại DN theo quy mô như DN nhỏ và vừa cho đến các DN lớn, theo loại hình sở hữu như DN niêm yết trên thị trường chứng khoán hay DN cạnh tranh trên thị trường.

Công trình "*Đổi mới quản lý nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam theo hướng không phân biệt thành phần kinh tế*" của tác giả Nguyễn Thị Kim Dung và cộng sự năm 2005[6]. Công trình đã chỉ ra trong các cách thức đổi mới DNNN. Trong đó, dựa trên việc điều tra, khảo sát các DNNN về giao, bán, khoán, cho thuê và cổ phần hoá DNNN, các tác giả đã làm rõ những hạn chế và bất cập trong tiến trình thực hiện cổ phần hóa DNNN ở Việt Nam, điển hình như: (i) *thứ nhất*, khó định giá chính xác giá trị DN, đặc biệt là đối với giá trị đất đai và các tài sản vô hình, (ii) *thứ hai*, các chuyển biến về nhận thức của nhà quản lý DNNN sau cổ phần và (iii) *thứ ba*, việc sắp xếp lại và cơ chế, chính sách hỗ trợ lao động sau cổ phần hóa, nhất là đối với lao động dôi dư.

Ngoài ra, có thể kể đến một số nghiên cứu như: (i) Bài viết "*Cơ chế giám sát tài chính, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Những vấn đề đặt ra*" của tác giả Nguyễn Duy Long (2012) đăng trên Tạp chí Tài chính đã đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý vốn đầu tư nhà nước tại các DNNN ở Việt Nam; (ii) Bài viết "*Quản lý, giám sát vốn nhà nước tại DNNN hiện nay*" của tác giả Nguyễn Thị Minh Hằng công bố trên tạp chí Tài chính năm 2012 để quản lý, giám sát hiệu quả vốn nhà nước tại DNNN; (iii) Bài viết "*Kiểm soát tài chính trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước*" của nhóm tác giả Hoàng Xuân Hòa, Nguyễn Lê Hoa đăng trên Tạp chí Tài chính năm 2012 đã chỉ rõ việc kiểm soát tài chính tại hệ thống các công ty con là một khâu quan trọng, thiết yếu trong hoạt động của các tập đoàn kinh tế Việt Nam; (iv) Báo cáo "*Kinh tế nhà nước, cơ cấu lại DNNN: đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2011-2020 và đề xuất phương hướng, giải pháp cho giai đoạn 2021-2030*" của tác giả Nguyễn Đình Cung và Nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam thực hiện năm 2019, trong đó đề nghị cần: (i) *thứ nhất*, làm rõ địa vị pháp lý, khung khổ pháp luật và cơ chế vận hành để giúp DNNN hoạt động hiệu quả (ii) *thứ hai*, bổ sung, hoàn thiện quy định trong đó trách nhiệm, nội dung của giám

[5] World Bank. (2014). *Transparency of SOEs in Vietnam - current status and ideas for reform*. Truy cập ngày 14/6/2024, từ https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/493891468329374241/transparency-of-state-owned-enterprises-in-vietnam-current-status-and-ideas-for-reform.

[6] Nguyễn Thị Kim Dung và cộng sự. (2005). *Đổi mới quản lý nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam theo hướng không phân biệt thành phần kinh tế*, đề tài NCKH cấp Bộ, CIEM.

sát việc sử dụng vốn nhà nước phải được làm rõ và giao cho cơ quan đại diện chủ sở hữu và người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp, (iii) *thứ ba*, có cơ chế đặc thù giúp cơ quan đại diện chủ sở hữu phát huy tốt nhất năng lực hoạt động giám sát; hình thành hệ thống dữ liệu quốc gia, hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, tập trung để thường xuyên cập nhật đầy đủ thông tin doanh nghiệp mà nhà nước có góp vốn và tham gia điều hành.

Đánh giá chung, các nghiên cứu về TCTS và DNNN đã bắt đầu phổ biến từ rất sớm khi hàng loạt các nước trên thế giới, nhất là các nước phát triển và đang chuyển đổi, quan tâm đến mô hình và cách thức hoạt động cho phù hợp với các loại hình doanh nghiệp khác nhau. Trong bối cảnh có những biến động nhanh chóng và mạnh mẽ về phát triển kinh tế và khoa học công nghệ, đặc biệt là kỷ nguyên internet, cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số, các nghiên cứu về TCTS của các chủ thể, trong đó có DNNN đã đặc biệt được quan tâm và tập trung thực hiện khá nhiều từ những năm 2000 trở lại đây trên thế giới. Kết quả là, một hệ thống cơ sở lý luận tương đối toàn diện và hoàn chỉnh về TCTS đối với các DNNN thuộc các thành phần kinh tế khác nhau được hình thành, trong đó đã gợi mở những vấn đề cả về lý luận và thực tiễn trong quản trị DNNN hiệu quả[7]. Đối với Việt Nam, kết quả của các nghiên cứu nêu trên là những căn cứ về lý luận và bài học kinh nghiệm hết sức quý báu để các TCTD, DNNN, thành phần hiện đang đóng vai trò nòng cốt trong đổi mới và phát triển kinh tế, nghiên cứu, học hỏi, vận dụng sáng tạo để mang lại hiệu quả tiếp cận sử dụng nguồn vốn vay từ TCTS.

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

5.1. Đối tượng nghiên cứu

Luận văn tập trung nghiên cứu, bàn luận và đánh giá những vấn đề lý luận, những quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về TCTS tại các TCTD qua thực tiễn áp dụng đối với DNNN.

Từ cơ sở lý luận, thực tiễn áp dụng pháp luật người viết sẽ đưa ra những luận điểm khoa học, những bài học kinh nghiệm và những giải pháp kiến nghị hoàn thiện pháp luật về TCTS tại các TCTD qua thực tiễn áp dụng đối với DNNN.

5.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vị về thời gian. Luận văn nghiên cứu các quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về TCTS tại các TCTD qua thực tiễn áp dụng đối với DNNN từ khi Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào đầu tư sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014, BLDS năm 2015, Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực thi hành đến nay.

---

[7] Quản trị DNNN theo quan niệm quốc tế phổ biến là tập hợp các cơ chế, thể chế điều chỉnh mối quan hệ giữa DNNN với các Bên có lợi ích liên quan bao gồm chủ sở hữu nhà nước, các cổ đông, nhà đầu tư, người lao động, khách hàng, nhà cung cấp, cộng đồng và xã hội trong việc xây dựng mục tiêu, thực hiện mục tiêu và giám sát kết quả thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp. OECD. (2015). *OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises*, OECD publishing.

Phạm vi về không gian. Luận văn nghiên cứu quy định của pháp luật Việt Nam và thực tiễn áp dụng quy định pháp luật về TCTS tại các TCTD qua thực tiễn áp dụng đối với DNNN.

Giới hạn về nội dung. Luận văn tập trung làm rõ nội dung pháp luật về TCTS tại các TCTD qua thực tiễn áp dụng đối với DNNN ở Việt Nam theo BLDS năm 2015, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào đầu tư sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, LĐĐ năm 2024…Trên nền tảng lý luận và quy định pháp luật, tác giả sẽ nhìn nhận, đánh giá những tồn tại, hạn chế từ đó đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về TCTS tại các TCTD qua thực tiễn áp dụng đối với DNNN.

6. Phương pháp nghiên cứu

Việc nghiên cứu đề tài: "***Pháp luật về thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng - Thực tiễn áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước***" được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Những phương pháp nghiên cứu truyền thống như phân tích, tổng hợp, so sánh, hệ thống hóa, phân tích tình huống là những phương pháp được sử dụng xuyên suốt trong Luận văn để phân tích, đánh giá, đưa ra kiến nghị về những vấn đề trong nội dung nghiên cứu, cụ thể:

Phương pháp nghiên cứu kết hợp giữa lý luận và thực tiễn. Phương pháp này được sử dụng xuyên suốt ở tất cả các chương của Luận văn. Cụ thể, từ các vấn đề lý luận đã được khái quát hóa ở Chương 1, tác giả đã soi chiếu để đánh giá khuôn khổ pháp luật hiện hành, đồng thời trên cơ sở kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, tác giả đề xuất các kiến nghị hoàn thiện ở Chương 2.

Phương pháp phân tích và tổng hợp. Đây là phương pháp nghiên cứu được sử dụng xuyên suốt trong quá trình triển khai nghiên cứu các nội dung liên quan đến đề tài. Luận văn phân tích, luận giải một số vấn đề lý luận của TCTS tại các TCTD qua thực tiễn áp dụng đối với DNNN. Luận văn cũng đã sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp trong việc đánh giá quy định của pháp luật thực định, những hạn chế của pháp luật và những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện.

Phương pháp so sánh. Phương pháp so sánh được Luận văn sử dụng trong quá trình triển khai các nội dung nghiên cứu về TCTS tại các TCTD qua thực tiễn áp dụng đối với DNNN, bản chất pháp lý của TCTS tại các TCTD qua thực tiễn áp dụng đối với DNNN, đặc điểm pháp lý của TCTS tại các TCTD qua thực tiễn áp dụng đối với DNNN. Phương pháp này cũng được sử dụng trong quá trình phân tích, đánh giá pháp luật thực định và thực tiễn áp dụng pháp luật về TCTS tại các TCTD qua thực tiễn áp dụng đối với DNNN.

Phương pháp hệ thống hóa. Tác giả sử dụng phương pháp hệ thống hóa để trình bày, thể hiện các nội dung nghiên cứu theo một trình tự, bố cục hợp lý, chặt chẽ nhằm đảm bảo tính khoa học, sự gắn kết giữa các nội dung của Luận văn.

Phương pháp phân tích tình huống. Luận văn sử dụng phương pháp phân tích tình huống trong quá trình phân tích các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Việc phân tích tình huống được sử dụng nhằm làm sáng tỏ những hạn chế của pháp luật thực định cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật về TCTS tại các TCTD qua thực tiễn áp dụng đối với DNNN.

Ngoài ra, trong đề tài: "***Pháp luật về thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng - Thực tiễn áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước***" tác giả còn sử dụng một số phương pháp khác như phương pháp thống kê, phương pháp quy nạp, diễn dịch để luận giải các quy định pháp luật, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về TCTS tại các TCTD qua thực tiễn áp dụng đối với DNNN.

7. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của đề tài

7.1 Ý nghĩa khoa học

Luận văn là công trình nghiên cứu tổng hợp một cách hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật về TCTS tại các TCTD qua thực tiễn áp dụng đối với DNNN. Luận văn chỉ rõ những bất cập, hạn chế trong quá trình thực thi pháp luật về TCTS tại các TCTD qua thực tiễn áp dụng đối với DNNN. Từ đó, kiến nghị và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về TCTS tại các TCTD qua thực tiễn áp dụng đối với DNNN.

7.2 Giá trị ứng dụng của đề tài

Luận văn được thực hiện dựa trên nguồn tài liệu tham khảo chất lượng, hiệu quả từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu chuyên sâu, do đó đảm bảo được mức độ uy tín và độ tin cậy khá cao. Việc nghiên cứu đề tài: "***Pháp luật về thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng - Thực tiễn áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước***" có giá trị phục vụ nghiên cứu cho học tập và giảng dạy, đồng thời những giải pháp từ đề tài mang ý nghĩa tham khảo cho cơ quan có thẩm quyền trong việc ban hành, điều chỉnh, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

8. Bố cục đề tài

phần lời nói đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo thì đề tài "***Pháp luật về thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng - Thực tiễn áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước***" gồm có 02 (hai) chương như sau:

Chương 1. Tổng quan về thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng qua thực tiễn áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước.

Chương 2. Thực trạng pháp luật về thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng qua thực tiễn áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước và hướng hoàn thiện.

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ THẾ CHẤP TÀI SẢN TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG QUA THỰC TIỄN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

1.1 Khái quát về doanh nghiệp nhà nước

1.1.1 Khái niệm về doanh nghiệp nhà nước

DNNN tồn tại hầu như ở toàn bộ các quốc gia trên thế giới. Có nhiều cách hiểu về DNNN, tuy nhiên dựa trên nhiều tài liệu nghiên cứu về DNNN đều xác định DNNN là một thực thể kinh doanh mà Nhà nước đầu tư vốn, nắm quyền kiểm soát hoặc chi phối. Quyền kiểm soát hoặc chi phối có được là do Nhà nước nắm giữ đa số cổ phần hoặc phần vốn lớn tại các doanh nghiệp. DNNN là một loại hình doanh nghiệp, theo đó Nhà nước đầu tư vốn hoặc kiểm soát vốn nhằm thực hiện chức năng, mục tiêu kinh tế mà Nhà nước đặt ra. Mỗi quốc gia có cách nhìn nhận riêng về DNNN. Do đó, quan niệm về DNNN ở mỗi quốc gia không giống nhau hoàn toàn bởi chịu sự ảnh hưởng khác biệt về cơ chế, kinh tế, chính trị, định hướng phát triển quốc gia.

Cách hiểu khác nhau về DNNN còn dựa trên một số yếu tố như mức độ sở hữu vốn của Nhà nước, cách thức doanh nghiệp dó thành lập, mục đích thành lập, tình trạng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một khái niệm thống nhất về loại hình DNNN trong hệ thống pháp luật quốc tế[8]. Theo Ngân hàng Thế giới, DNNN là một chủ thể kinh tế mà quyền sở hữu hay quyền kiểm soát thuộc về Chính phủ và phần lớn thu nhập của chúng được tạo ra từ việc bán hàng hóa và dịch vụ . Nên cũng cần có nhiều biện pháp bảo đảm an toàn, nhằm đảm bảo các doanh nghiệp này hoạt động hiệu quả về nguồn lực và không ngăn cản các thành viên khác trên thị trường tham gia hiệu quả với vai trò của mình trong nền kinh tế[9].

Mazzolini đưa ra khái niệm, DNNN là công ty mà nhà nước là người đưa ra quyết định thống nhất cuối cùng[10]. Theo Aharoni, DNNN là một loại hình doanh nghiệp mà vốn hoàn toàn hoặc chủ yếu là do Nhà nước cấp[11]. Trong khi đó, tác giả Ramanadham cho rằng DNNN có hai điểm chính là "tính doanh nghiệp" và "tính công cộng". "Tính doanh nghiệp" ở đây thể hiện ở việc DNNN dự kiến phải sinh lợi và việc định giá sản phẩm/dịch vụ phải trên cơ sở chi phí. "Tính công cộng" ở đây thể hiện ở việc Nhà nước/chính quyền là người ra quyết định trong DNNN và lợi nhuận ròng của DNNN phải thuộc về công chúng và DNNN phải chịu trách nhiệm giải trình với xã hội[12]. Theo World Bank năm 2018, DNNN là những chủ thể kinh tế do Nhà nước sở hữu hoặc kiểm soát tạo ra phần lớn thu nhập thông qua việc sản xuất và cung cấp hàng hóa, dịch vụ[13].

---

[8] Nguyễn Thu Thủy. (2017). Khái niệm doanh nghiệp nhà nước theo các hiệp định thương mại tự do và pháp luật Việt Nam. *Tạp chí Nhà nước và Pháp luật*, số 4, tr.43

[9] OECD. (2018). *Đánh giá của OECD về Luật và Chính sách Cạnh tranh Việt Nam 2018*, tr.17.

[10] Mazzolini, R. (1979). *Government Controlled Enterprises: International Strategic and Policy Decisions*, NewYork John Wiley & Sons.

[11] Aharoni, Y. (1986). *The Evolution and Management of State-Owned Enterprises*, Ballinger Pub; 1st (ed.).

[12] Ramanadham, V. V. (1984), *Public enterprises in developing countries: the development context*, in V. V. Ramanadham (ed).

[13] World Bank. (2014). *Transparency of SOEs in Vietnam - current status and ideas for reform*.

Nghiên cứu của Nguyễn Mạnh Quân năm 2013 tập trung làm rõ vai trò, chức năng, tính pháp lý trong hoạt động của DNNN trong cơ chế kinh tế thị trường, theo đó nêu khái niệm: DNNN là một tổ chức kinh tế độc lập do nhà nước nắm giữ quyền sở hữu và quyền kiểm soát, hoạt động của DNNN giúp Nhà nước thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, điều tiết và dẫn dắt nền kinh tế bằng việc tham gia sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong các ngành, lĩnh vực thiết yếu, quan trọng[14].

Từng quốc gia cũng có những nhìn nhận khác nhau về DNNN, có thể nhắc đến: Nhà kinh tế học Nafziger Wayne khi nghiên cứu về DNNN ở các quốc gia như Trung Quốc, Ba Lan, Đài Loan, Hàn Quốc… đã đưa ra kết luận: "*DNNN là doanh nghiệp, trong đó Chính phủ ngoài việc là chủ sở hữu chính (không nhất thiết phải chiếm đa số) còn có quyền cử hoặc bãi chức người lãnh đạo cao nhất (chủ tịch hay giám đốc điều hành) và sản xuất hoặc bán các hàng hóa hoặc dịch vụ cho công chúng hoặc cho các doanh nghiệp khác và nguồn thu được tính toán dựa trên mức chi phí*"[15]. Với kết luận này, DNNN cũng dựa trên yếu tố sở hữu của nhà nước nhưng không nhất thiết phải có sở hữu tuyệt đối của nhà nước và doanh nghiệp cũng phải tính toán hiệu quả dựa trên chi phí.

Tại Anh, Ủy ban đặc biệt về các ngành quốc hữu hóa được thành lập năm 1956 quy định DNNN là những doanh nghiệp có đủ các điều kiện sau: (i) Hội đồng quản trị doanh nghiệp do Chính phủ bổ nhiệm; (ii) Ủy ban đặc biệt về các ngành quốc hữu hóa kiểm tra tài khoản kinh doanh của doanh nghiệp; (iii) Thu nhập của doanh nghiệp phần lớn không dựa vào sự cung cấp của Quốc hội hoặc các cơ quan tài chính nhà nước[16].

Tại Pháp, DNNN được xác định là những doanh nghiệp phải thỏa mãn những điều kiện (i) Tính công hữu của quyền sở hữu doanh nghiệp nhờ đó mà chính phủ xác lập được địa vị lãnh đạo của Nhà nước đối với doanh nghiệp; (ii) Có địa vị pháp nhân độc lập nghĩa là địa vị của nó trong quá trình kinh tế giống như các doanh nghiệp, pháp nhân khác; (iii) Thực hiện các hoạt động công thương độc lập, quy định nó là tổ chức kinh tế có hạch toán lỗ lãi chứ không phải là đơn vị hành chính sự nghiệp của Chính phủ[17].

Tại Việt Nam, quy định về DNNN qua các thời kỳ lịch sử có nhiều thay đổi và định nghĩa pháp lý về DNNN đã được điều chỉnh nhiều lần trong các văn bản quy phạm pháp luật qua các giai đoạn. Luật DNNN năm 1995 ra đời, chính thức ghi nhận khái niệm DNNN, theo đó: "*DNNN là tổ chức kinh tế do Nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động công ích, nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội do Nhà nước giao. DNNN có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động, kinh doanh*

[14] Nguyễn Mạnh Quân. (2013). Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước – Một số vấn đề về nguyên tắc và phương pháp tiếp cận, *Tạp chí Kinh tế & Phát triển*, số 193 năm 2013, tr.30.
[15] E.Nafziger Wayne. (1998). *Kinh tế học của các nước đang phát triển*, Nxb. Thống kê, Hà Nội, tr.10.
[16] Lee Kang Woo. (2002). *Quá trình đổi mới Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 1986 – 2000*. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội, tr.13.
[17] Vũ Minh Trai. (2000). *Thực trạng và giải pháp sắp xếp lại các Doanh nghiệp Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội*, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.34.

trong phạm vi số vốn do doanh nghiệp quản lý. DNNN có tên gọi, có con dấu riêng và có trụ sở chính trên lãnh thổ Việt Nam"[18]. Luật DNNN năm 2003 quy định: "*DNNN là tổ chức kinh tế do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn*". So với Luật DNNN năm 1995, khái niệm DNNN ở Luật DNNN năm 2003 đã mở rộng hơn, không chỉ do Nhà nước nắm giữ 100% vốn chủ sở hữu mà còn bao gồm cả những doanh nghiệp do Nhà nước chiếm phần vốn góp chi phối[19].

Với mục tiêu tạo lập khuôn khổ pháp lý áp dụng thống nhất cho các loại hình doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu và đổi mới cơ chế quản trị DNNN theo nguyên tắc thị trường và thông lệ quốc tế, LDN năm 2005 ra đời. LDN năm 2005 quy định: "*DNNN là doanh nghiệp trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ*"[20]. LDN năm 2014 quy định: "*DNNN là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ*"[21]. Để xác định rõ nội hàm và thống nhất cách hiểu của DNNN, Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ V, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 03/6/2017 đã đưa ra quan điểm "*DNNN là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc giữ cổ phần, vốn góp chi phối, tổ chức và hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn*". Vậy phạm vi bao quát không chỉ ở một số ít doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mà còn bao gồm một số lượng rất lớn doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối, phù hợp với thực tiễn trong nước và thông lệ quốc tế.

Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua LDN (sửa đổi) với 10 chương, 218 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Luật có nhiều quy định mới về hoạt động của doanh nghiệp, trong đó có quy định về DNNN gồm "*doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*". Như vậy, DNNN tồn tại dưới hình thức là công ty TNHH một thành viên (Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ), công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần (Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần biểu quyết). Quy định mới về DNNN nhằm thể chế hóa chủ trương về tỷ lệ cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước theo Nghị quyết Trung ương 12 (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN. LDN năm 2020 đã sửa đổi khái niệm DNNN tại Điều 88 theo nguyên tắc phân chia các loại doanh nghiệp có sở hữu nhà nước theo mức độ khác nhau, mỗi loại hình doanh nghiệp có quy định về tổ chức quản trị phù hợp để nâng cao hiệu lực quản trị, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, bảo đảm bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác và phù hợp với yêu cầu mới trong hội nhập quốc tế.

---

[18] Điều 1 Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 1995.

[19] Xem tại Khoản 8 Điều 3 Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003, theo đó: "*8. Quyền chi phối đối với doanh nghiệp là quyền định đoạt đối với điều lệ hoạt động, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý chủ chốt, việc tổ chức quản lý và các quyết định quản lý quan trọng khác của doanh nghiệp đó*".

[20] Khoản 22, Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2005.

[21] Khoản 8, Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Tóm lại, DNNN là doanh nghiệp mà Nhà nước thực thi quyền sở hữu hoặc nắm giữ thông qua sở hữu trên 50% số vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hoạt động nhằm thực hiện các mục tiêu thương mại hoặc mục tiêu chính sách công hoặc vừa thực hiện mục tiêu thương mại vừa thực hiện mục tiêu chính sách công.

Trong phạm vi Luận văn, tác giả sử dụng khái niệm DNNN, theo đó, DNNN là một tổ chức kinh tế độc lập do nhà nước nắm giữ quyền sở hữu và quyền kiểm soát, vốn góp chi phối hoạt động của DNNN (doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc Nhà nước có cổ phần, vốn góp chi phối có tỷ lệ trên 50%); được tổ chức và hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn. DNNN là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, điều tiết và dẫn dắt nền kinh tế bằng việc tham gia sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong các ngành, lĩnh vực thiết yếu, quan trọng; những địa bàn quan trọng và quốc phòng, an ninh; những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư.

1.1.2 Đặc điểm của doanh nghiệp nhà nước

DNNN về bản chất cũng là một loại hình doanh nghiệp nên mang đầy đủ các đặc điểm của doanh nghiệp nói chung như: tổ chức có tên riêng, có tài sản riêng, trụ sở giao dịch, được thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích tối đa hóa lợi ích kinh tế, có tư cách pháp nhân độc lập, trực tiếp tham gia vào hoạt động kinh doanh thương mại và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động kinh doanh của mình.

Bên cạnh những đặc điểm chung, DNNN mang những đặc điểm riêng biệt, cụ thể:

Thứ nhất, DNNN là loại hình doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ đầu tư, nắm giữ toàn bộ hoặc đa phần vốn

Với tư cách chủ đầu tư, DNNN là tổ chức kinh tế do Nhà nước đầu tư và thành lập, không chia sẻ với bất kỳ chủ thể nào quyền đầu tư ban đầu, do đó Nhà nước là chủ đầu tư toàn bộ, nắm giữ 100% vốn điều lệ. Khác với tư cách chủ đầu tư, với tư cách là người nắm giữ vốn DNNN, Nhà nước chỉ nắm giữ trên 50%, nhưng dưới 100% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của doanh nghiệp. Bằng việc sở hữu toàn bộ hoặc đa số phần vốn tại DNNN, Nhà nước đương nhiên trở thành thành viên sáng lập duy nhất hoặc thành viên/cổ đông có quyền chi phối cao nhất và có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến sự tồn tại và hoạt động của DNNN.

(i) Nhà nước quyết định về việc hình thành, tổ chức lại, định đoạt doanh nghiệp như thành lập, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn;

(ii) Nhà nước quyết định mô hình quản lý doanh nghiệp, quyết định điều lệ hoạt động, quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật người quản lý doanh nghiệp (chủ tịch/thành viên, kiểm soát viên, giám đốc/tổng giám đốc…);

(iii) Nhà nước quyết định các chỉ tiêu cơ bản để đánh giá hoạt động của DNNN;

(iv) Nhà nước kiểm tra, giám sát thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của DNNN.

Thứ hai, DNNN là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần

DNNN được tổ chức và thành lập theo mô hình công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần. Theo đó, DNNN chia làm hai loại:

- Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

- Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

Thứ ba, Nhà nước thống nhất quản lý DNNN

Nước ta đang trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. DNNN là một bộ phận trọng yếu của xã hội, của quốc gia do vậy Nhà nước tham gia thống nhất quản lý DNNN là cần thiết.

Nhà nước quản lý DNNN thông qua cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phân cấp của Chính phủ. Chính phủ là cơ quan thống nhất quản lý và thực hiện chức năng chủ sở hữu Nhà nước đối với DNNN. Chính phủ sẽ phân công, phân cấp cho các cơ quan, tổ chức thuộc Chính phủ quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ chủ sở hữu Nhà nước đối với DNNN và không can thiệp trực tiếp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của DNNN. Chính phủ đảm bảo phân tách chức năng của cơ quan Nhà nước với vai trò của cơ quan hành chính chủ quản và với vai trò là cơ quan đại diện chủ ở hữu Nhà nước đối với DNNN.

Thứ tư, về tư cách pháp lý và trách nhiệm tài sản của DNNN

Khi nhắc đến DNNN cần phân biệt giữa hai tư cách chủ thể pháp lý khác nhau. Tư cách thứ nhất, DNNN là một chủ thể có tư cách pháp nhân độc lập, có tài sản riêng và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng đó về mọi khoản nợ và các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp. Tư cách thứ hai, Nhà nước với tư cách là chủ thể nắm giữ vốn DNNN nên Nhà nước chỉ chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong phạm vi phần vốn góp của mình tại doanh nghiệp.

1.1.3 Vai trò của doanh nghiệp nhà nước

DNNN hoạt động theo hai mục tiêu xác định là mục tiêu kinh doanh và mục tiêu công ích. Do đó, DNNN đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của đất nước, góp phần tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng ngân sách cũng như thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động công ích, hoạt động mang tính xã hội, xóa đói giảm nghèo hoặc lợi ích quốc gia[22].

[22] Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường (2022), *Thủ tướng: Doanh nghiệp nhà nước phát huy vai trò dẫn dắt trong nền kinh tế*. Truy cập ngày 13/7/2024, từ https://tainguyenvamoitruong.vn/thu-tuong-doanh-nghiep-nha-nuoc-phat-huy-vai-tro-dan-dat-trong-nen-kinh-te-cid12253.html.

Đối với nền kinh tế. Nhiều quốc gia, đặc biệt các nước phát triển hoặc các nước có nền kinh tế chuyển đổi, DNNN đóng vai trò chủ đạo về kinh tế, dẫn dắt và điều tiết các thành phần kinh tế cũng như cả nền kinh tế thị trường[23].

Hiến pháp năm 2013 quy định: "*Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo*"[24]. Với tư cách là một bộ phận cấu thành của nền kinh tế, DNNN đóng vai trò quyết định trong cơ cấu các thành phần kinh tế, thực hiện nhiệm vụ mà Nhà nước và xã hội phân giao. Tính chủ đạo của DNNN thể hiện thông qua nhiều vấn đề về vốn sở hữu, về ngành kinh tế, về hiệu quả sử dụng vốn, về quy mô GDP, về an sinh xã hội và lợi ích cộng đồng, về khoa học kỹ thuật và nghiên cứu, về chính trị và an ninh quốc phòng[25]. Không dừng lại như vậy, tính chủ đạo của DNNN thể hiện ở các mặt như tạo ra của cải cho xã hội cũng như hiện thực hóa đường lối phát triển kinh tế có định hướng, tạo động lực phát triển kinh tế, mở đường và hỗ trợ các thành phần kinh tế khác, bảo đảm tăng trưởng đồng bộ nền kinh tế, vai trò xung kích trong việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước[26].

DNNN đóng góp vào sự tăng trưởng của nền kinh tế, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập quốc dân, giúp Nhà nước có nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội. DNNN tham gia vào một số ngành then chốt của nền kinh tế, có thị trường lớn và khả năng thu ngân sách nhà nước.

DNNN là lực lượng quan trọng thực hiện các mục tiêu chiến lược kinh tế trọng yếu của nhà nước. Thông qua những nguồn lực quan trọng và nắm giữ kinh doanh ở những lĩnh vực ngành nghề then chốt, DNNN là công cụ hữu hiệu thực hiện các chính sách, nhiệm vụ kinh tế ở mỗi thời kỳ, địa phương trong kết cấu kinh tế tổng thể của quốc gia. DNNN cũng góp phần điều tiết cơ cấu nền kinh tế, sự phát triển của DNNN trong các ngành công nghiệp, dịch vụ góp phần điều tiết tỷ trọng đóng góp của các ngành này trong nền kinh tế. Về cơ cấu kinh tế theo vùng miền, DNNN được thành lập ở các khu vực có nhiều khó khăn, góp phần chuyển dịch kinh tế vùng lãnh thổ.

Đối với xã hội

DNNN đảm bảo hầu hết yêu cầu các sản phẩm trọng yếu như điện, nước, xi măng, sắt thép, phân bón, xăng dầu…và các dịch vụ công ích như dịch vụ y tế, giáo dục, vận tải, thông tin liên lạc, tài chính ngân hàng…cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Điều này, góp phần giúp Nhà nước chủ động đảm bảo ổn định xã hội trước những biến động không mong muốn của nền kinh tế.

---

[23] Lê Quốc Khanh. (2020). *Đổi mới quản trị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong các doanh nghiệp nhà nước* (Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Ngoại Thương, Hồ Chí Minh).

[24] Khoản 1 Điều 51 Hiến pháp năm 2013.

[25] Nguyễn Lê Vinh. (2020). *Vài suy nghĩ về vai trò kinh tế nhà nước*. Truy cập ngày 15/04/2024, từ https://www.researchgate.net/publication/341041458_Vai_suy_nghi_ve_vai_tro_cua_kinh_te_nha_nuoc.

[26] Nguyễn Ngọc Điện. (2010). *Quan niệm thế nào về vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước?, Thông tin pháp luật Dân sự*. Truy cập ngày 13/7/2024, từ https://phapluatdansu.edu.vn/2010/12/04/12/26/quan-ni%E1%BB%87m-th%E1%BA%BF-no-v%E1%BB%81-vai-tr-ch%E1%BB%A7-d%E1%BA%A1o-c%E1%BB%A7a-doanh-nghi%E1%BB%87p-nh-n%C6%B0%E1%BB%9Bc/.

Ngoài ra, vai trò nổi bật của DNNN về mặt xã hội là thực hiện những mục tiêu kinh tế trọng yếu của nhà nước và những lĩnh vực khu vực kinh tế tư nhân không muốn đảm trách hoặc không sẵn sàng thực hiện vì lý do lợi nhuận, hoặc khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước không đủ huy động nguồn lực cho những dự án xã hội. Trong nền kinh tế thị trường, việc lưu chuyển các yếu tố sản xuất và nguồn vốn tuân theo các nguyên tắc của thị trường hướng đến khu vực kinh tế có năng suất, hiệu quả cao, thu lợi nhuận lớn. Khi đó, lĩnh vực sản xuất hàng hóa công cộng và cung ứng dịch vụ xã hội với lợi nhuận thấp không hấp dẫn được doanh nghiệp tư nhân. Chỉ có DNNN mới sẵn sàng tham gia với mục tiêu phát triển xã hội, hoặc tại các khu vực khó khăn nhưng có ý nghĩa lớn về mặt chính trị, an ninh quốc phòng, hoặc DNNN cung cấp các hàng hóa và dịch vụ theo chủ trương, kế hoạch của Nhà nước.

DNNN góp phần cải thiện tình trạng phân phối phúc lợi xã hội. Nguồn thu từ hoạt động kinh tế của DNNN được sử dụng cho khu vực công cộng và công tác an sinh xã hội. Hiện nay, các DNNN cũng đang tạo ra một số lượng việc làm và thu nhập quan trọng trong xã hội, đặc biệt là các tỉnh vùng sâu vùng xa. Ngoài ra, DNNN còn tạo ra việc làm và thu nhập cho người dân, đảm bảo ổn định xã hội. Cụ thể, DNNN đóng góp vào việc giải quyết việc làm cho người lao động, đảm bảo ổn định và tăng thu nhập cho xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

1.1.4 Số lượng và loại hình doanh nghiệp nhà nước

Trong 35 năm đổi mới của đất nước, DNNN luôn được xác định là lực lượng quan trọng của thành phần kinh tế nhà nước, có đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh các doanh nghiệp trên thế giới đang chuyển đổi mạnh mẽ để nắm bắt các cơ hội, thích ứng với xu hướng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển xanh và bền vững, việc nhìn nhận, đánh giá về vị trí, vai trò của DNNN để xác định rõ các giải pháp nhằm huy động nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng của DNNN đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội là vô cùng cần thiết.

Trong khi ở hầu hết các quốc gia, chỉ có một số DNNN lớn, hiếm thấy có quốc gia nào có nhiều DNNN và DNNN mạnh như ở Việt Nam. Trên thực tế, trong năm 2015, ở Việt Nam có hơn 780 DNNN có 100% vốn thuộc sở hữu của nhà nước, hoạt động trong tất cả các lĩnh vực chính của nền kinh tế. Mặc dù từ đó cho đến nay, con số này đã giảm, song số lượng DNNN theo ước tính vẫn chiếm hơn một phần ba (1/3) tổng tài sản doanh nghiệp Việt Nam trên toàn quốc[27]. Gần đây, Chính phủ Việt Nam đã ban hành một số quyết định quan trọng nhằm giảm số lượng và tái cấu trúc khối DNNN. Đến hết năm 2020, Việt Nam còn khoảng gần 500 doanh nghiệp trong đó 100% vốn điều lệ thuộc quyền sở hữu Nhà nước, gần 200 doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu cổ phần chi phối và 150 doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước[28]. DNNN nắm

[27] OECD (2018) – bản tiếng việt, *Đánh giá của OECD về Luật và Chính sách Cạnh tranh Việt Nam 2018*, tr.17.

[28] Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (2022). *Báo cáo về vị trí, vai trò, kết quả tái cơ cấu Doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020 và đề xuất định hướng lớn nhằm sắp xếp, nâng cao hiệu quả Doanh nghiệp nhà nước, giải pháp huy động tối đa nguồn lực của Doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội*, Tài liệu phục vụ Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với DNNN tháng 3 năm 2022.

giữ 100% vốn đang tập trung hoạt động trong một số ngành, lĩnh vực: quốc phòng an ninh; nông, lâm nghiệp và công trình thủy lợi; Hoạt động xổ số… Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn chủ yếu hoạt động trong các ngành: Nông lâm, kết cấu hạ tầng cảng biển, giao thông và sản xuất kinh doanh, hoạt động công ích, tập đoàn kinh tế, tổng công ty có ảnh hưởng lớn đến phát triển một số ngành, lĩnh vực của nền kinh tế[29].

LDN năm 2014 trước đây định nghĩa về DNNN là doanh nghiệp có hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu duy nhất. LDN mới năm 2020 đã mở rộng định nghĩa về DNNN, phân loại DNNN thành hai nhóm dựa trên tỷ lệ sở hữu nhà nước. Theo quy định tại Điều 88 của LDN năm 2020, DNNN là: (i) *thứ nhất*, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; và (ii) *thứ hai*, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% (nhưng dưới 100%) vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ được coi là doanh nghiệp tư nhân. Ví dụ, cả Vinamilk và FPT đều do Nhà nước sở hữu một phần nhưng ít hơn mức cổ phần chi phối nên không phải là DNNN.

Doanh nghiệp nhà nước cũng là doanh nghiệp nhưng lại có tính đặc thù riêng biệt, việc lựa chọn loại hình nào: công ty cổ phần hay công ty trách nhiệm hữu hạn... để doanh nghiệp nhà nước tồn tại không phải do chủ sở hữu quyết định. Vấn đề này được luật định qua từng thời kì. Thời điểm năm 2003, khi Luật Doanh nghiệp nhà nước có hiệu lực thì doanh nghiệp nhà nước được tồn tại dưới dạng công ty nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn[30]. Đến Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì doanh nghiệp nhà nước vẫn giữ cơ bản những quy định trước đó. Theo đó, DNNN là doanh nghiệp trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ[31]. Như vậy, tại thời điểm này, doanh nghiệp Nhà nước cũng chỉ tồn tại dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

Mô hình của doanh nghiệp nhà nước chỉ thay đổi khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 ra đời. Gần như một quan điểm mới hoàn toàn so với trước đây vì pháp luật doanh nghiệp thời điểm này định nghĩa doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ[32]. Với việc sở hữu 100% vốn thì doanh nghiệp nhà nước chỉ tồn tại duy nhất với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Điều đó đồng nghĩa những doanh nghiệp nào có nguồn vốn đầu tư không hoàn toàn từ nhà nước (vốn nhà nước dưới 100%) thì không thể gọi là doanh nghiệp nhà nước mà đó có thể là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

---

[29] Lê Thị Thu Hương, Phạm Thị Thanh Bình. (2023). *Hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Thực trạng và giải pháp*. Truy cập ngày 13/7/2024, từ https://tapchinganhang.gov.vn/hoat-dong-cua-doanh-nghiep-nha-nuoc-trong-boi-canh-hoi-nhap-quoc-te-thuc-trang-va-giai-phap.htm.
[30] Điều 1 Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003.
[31] Khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2005.
[32] Khoản 8 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Tuy nhiên, mô hình doanh nghiệp nhà nước một lần nữa bị thay đổi khi Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực. Thời điểm hiện tại, mô hình doanh nghiệp nhà nước được quy định tương đồng với Luật Doanh nghiệp năm 2005, chỉ có khác cách định nghĩa về sở hữu vốn góp và cổ phần. Theo đó, doanh nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết[33]. Như cách định nghĩa này thì doanh nghiệp nhà nước sẽ tồn tại với loại hình công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc hai thành viên trở lên.

Khi Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì doanh nghiệp nhà nước chỉ được tổ chức và hoạt động dưới hình thức công ty TNHH một thành viên do Nhà nước là chủ sở hữu. Trường hợp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì khi đó doanh nghiệp nhà nước sẽ tổ chức và hoạt động dưới hình thức công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần.

Các công ty là DNNN gồm: công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con hoặc công ty độc lập do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết[34]. Với quy định chặt chẽ về vốn thì số lượng doanh nghiệp Nhà nước không nhiều, bao gồm: (i) công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con[35]. Ví dụ: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động dưới hình thức công ty mẹ – công ty con. Trong mối quan hệ giữa Tổng công ty Đường sắt Việt Nam với các công ty con của doanh nghiệp này (chẳng hạn như Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị đường sắt) thì xác định Tổng công ty Đường sắt Việt Nam là DNNN, còn các công ty con do doanh nghiệp này nắm giữ vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền chi phối là doanh nghiệp ngoài nhà nước; (ii) công ty độc lập. Ví dụ: Công ty TNHH nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ làm đại diện chủ sở hữu.

1.2 Khái quát về thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng qua thực tiễn áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước

1.2.1 Khái niệm có liên quan về thế chấp tài sản doanh nghiệp nhà nước tại các tổ chức tín dụng

Có nhiều loại tín dụng, như tín dụng nhà nước, tín dụng doanh nghiệp, tín dụng cá nhân và tín dụng ngân hàng. Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa các ngân hàng với các doanh nghiệp DNNN, dưới hình thức ngân hàng (bên cho vay) đứng ra huy động vốn bằng tiền và cấp tín dụng cho bên vay sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định theo thoả thuận, bên vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện số vốn

[33] Khoản 11 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
[34] Khoản 3 Điều 88 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
[35] Điều 88 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán. TCTD được định nghĩa tại Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 như sau: *"Tổ chức tín dụng là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân thực hiện một, một số hoặc tất cả hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân"*[36]. Cấp tín dụng bằng việc cho vay vốn là một trong số nghiệp vụ thuộc hoạt động ngân hàng của TCTD[37] và để đảm bảo cho nghĩa vụ hoàn trả của bên được cấp tín dụng, TCTD sẽ áp dụng các biện pháp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, trong đó có thế chấp tài sản. Trong quan hệ thế chấp tài sản, TCTD đóng vai trò là chủ thể nhận tài sản của bên thế chấp để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ các khoản vay của bên được cấp tín dụng.

Thế chấp là một từ có nguồn gốc Hán Việt, "Thế là bỏ đi, thay cho"[38], còn "chấp là cầm, giữ, nắm"[39]. Theo từ điển Tiếng Việt giải thích: "Thế chấp là dùng tài sản làm vật bảo đảm, thay thế cho số tiền vay nếu không có khả năng trả đúng kỳ hạn"[40]. Với cách tiếp cận như vậy, có thể hiểu thế chấp là một cách thức mà bên có quyền và bên có nghĩa vụ đã lựa chọn để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ dân sự thông qua tài sản cụ thể và giá trị tài sản có khả năng thay thế cho nghĩa vụ bị vi phạm.

Trên thế giới, thế chấp là khái niệm được đề cập từ thời kỳ La Mã cổ đại, sau đó do tính ưu việt của biện pháp bảo đảm này nên nó được phổ biến và quy định rộng rãi trong hệ thống pháp luật dân sự của các nước theo hệ thống thông luật (Common Law) cũng như các nước theo hệ thống dân luật (Civil Law)[41]. Đối với các nước theo hệ thống pháp luật Civil Law thế chấp được hiểu là biện pháp bảo đảm với những đặc điểm: (i) thứ nhất, đối tượng của thế chấp là bất động sản; (ii) thứ hai, không có sự chuyển giao quyền chiếm hữu bất động sản thế chấp từ người có nghĩa vụ sang người có quyền; (iii) thứ ba, pháp luật các nước đều quy định về cơ chế đăng ký công khai quyền của bên nhận thế chấp đối với bất động sản thế chấp.

Đối với các nước theo hệ thống pháp luật Common Law thế chấp là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ phát triển dựa trên hai học thuyết cơ bản là thuyết quyền sở hữu[42] và thuyết giữ tài sản thế chấp. Thuyết quyền sở hữu cho rằng chủ nợ được nhận quyền sở hữu đối với tài sản trong hợp đồng thế chấp, họ chỉ được phép thực hiện quyền này khi người vay không hoàn thành nghĩa vụ. Người nhận thế chấp

---

[36] Khoản 38, Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024.

[37] Khoản 17 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 định nghĩa: "*Hoạt động ngân hàng* là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số nghiệp vụ sau đây: a) Nhận tiền gửi; b) Cấp tín dụng; c) Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản". Đồng thời, Khoản 4, Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 định nghĩa: "*Cấp tín dụng* là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng, thư tín dụng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác".

[38] Đào Duy Anh. (2000). *Từ điển Hán Việt*, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, tr.154.

[39] Đào Duy Anh. (2000). *Từ điển Hán Việt*, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, tr.394.

[40] Viện Ngôn Ngữ. (2007). *Từ điển Tiếng Việt*, Nxb. Từ điển Bách Khoa, Hà Nội.

[41] Chu Đăng Chung & Đoàn Thị Ngọc Hải. (2023). Hoàn thiện một số quy định về thế chấp tài sản trong pháp luật dân sự Việt Nam. *Tạp chí Khoa học Kiểm sát*, số 5 năm 2023, tr.45 – 46.

[42] Phan Thanh Tú, Vũ Mạnh Chiến, Phạm Văn Kiệm, Lưu Đức Tuyến, Nguyễn Thị Hồng Nga. (2018). Chương 2: Thuyết quyền sở hữu, trong sách *Học Thuyết Doanh Nghiệp*. Nxb. Lao Động – Xã Hội, trang 43-57.

có quyền sở hữu tài sản trong suốt thời gian thế chấp nhưng chỉ có tính chất tạm thời. Nếu người vay không thực hiện nghĩa vụ của mình thì người nhận thế chấp có quyền tuyệt đối. Thuyết giữ tài sản cho rằng chủ nợ không được quyền sở hữu đối với vật bảo đảm, mà thay vào đó là quyền lợi được tiến hành tịch biên chính thức để thực hiện bán tài sản trong trường hợp người vay không hoàn thành nghĩa vụ.

BLDS Pháp năm 1804 quy định: "*Quyền thế chấp là một quyền tài sản trên những bất động sản được sử dụng vào việc bảo đảm thi hành một nghĩa vụ. Về bản chất, quyền thế chấp không thể phân chia và tồn tại trên tất cả các bất động sản thế chấp, trên từng bất động sản và mỗi phần của bất động sản ấy*"[43]. Với quy định này, các tài sản dùng để bảo đảm nghĩa vụ trong quan hệ thế chấp là bất động sản chứ không phải là tài sản chung chung và một nghĩa vụ có thể được đảm bảo bởi một phần bất động sản hoặc một bất động sản hoặc thậm chí có thể bởi nhiều bất động sản.

Ở Việt Nam, TCTS được xem là một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. Khoản 1 Điều 317 BLDS năm 2015 quy định: "*TCTS là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp)*". Với quy định này, có thể hiểu:

(i) TCTS không dẫn tới việc giao tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp. Tài sản thế chấp vẫn do bên thế chấp hoặc một bên thứ ba giữ[44]. Vì vậy, bên thế chấp có quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp, trừ trường hợp hoa lợi, lợi tức cũng thuộc tài sản thế chấp theo thỏa thuận;

(ii) Không giao tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp là một ưu thế của biện pháp bảo đảm thế chấp bởi bên thế chấp vẫn tiếp tục được sử dụng, khai thác tài sản thế chấp trong thời hạn thế chấp;

(iii) TCTS phù hợp với cả tài sản hữu hình và tài sản vô hình;

(iv) Nghĩa vụ bảo đảm trong quan hệ TCTS không nhất thiết phải là nghĩa vụ của bên thế chấp. Khoản 1 Điều 317 định nghĩa: "*TCTS là việc bên thế chấp dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để đảm bảo nghĩa vụ…*" không xác định là nghĩa vụ của bên thế chấp;

(v) Trong thời gian thế chấp, tài sản thế chấp vẫn thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp.

Nhận thấy, cách thức định nghĩa về khái niệm TCTS ở Điều 317 BLDS năm 2015 không dựa trên tính vật quyền thế chấp, tuy nhiên tham chiếu Điều 297 BLDS năm 2015[45] lại nhận thấy hai quyền mang tính vật quyền thế chấp là quyền truy đòi và

---

[43] Code 22 of French. Truy cập ngày 10/5/2024, từ https://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1950/13681/version/3/%20.../Code_22.pdf%2046.

[44] Khoản 2 Điều 317 Bộ luật Dân sự năm 2015.

[45] Điều 297, BLDS 2015. Hiệu lực đối kháng với người thứ ba: "*1. Biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba từ khi đăng ký biện pháp bảo đảm hoặc bên nhận bảo đảm nắm giữ hoặc chiếm giữ tài sản bảo đảm; 2. Khi biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì bên nhận bảo đảm được quyền truy đòi tài sản bảo đảm và được quyền thanh toán theo quy định tại Điều 308 của Bộ luật này và luật khác có liên quan*".

quyền ưu tiên thanh toán khi biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thông qua cơ chế đăng ký TCTS.

TCTS DNNN tại các TCTD bên cạnh những đặc trưng riêng biệt là sự thừa hưởng đầy đủ bản chất chung của biện pháp bảo đảm TCTS. Do đó, khái niệm TCTS DNNN tại các TCTD được định nghĩa dựa trên khái niệm TCTS, cụ thể: TCTS DNNN tại các TCTD là việc DNNN dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tín dụng và không giao tài sản cho các TCTD.

1.2.2 Đặc điểm thế chấp tài sản doanh nghiệp nhà nước tại các tổ chức tín dụng

Thế chấp tài sản của DNNN tại các TCTD mang một số đặc điểm chung của TCTS, cụ thể:

Thứ nhất, TCTS của DNNN tại các TCTD được xác lập dựa trên cơ sở thỏa thuận của các bên trong hợp đồng thế chấp

Xét về nguồn gốc tạo lập biện pháp bảo đảm thế chấp, thì TCTS là biện pháp bảo đảm được xác lập theo thỏa thuận của các bên dựa trên hình thức hợp đồng. Nói cách khác, hợp đồng TCTS là căn cứ phát sinh biện pháp TCTS. Giữa DNNN và các TCTD sẽ thống nhất ý chí để hình thành nên biện bảo đảm TCTS. Các TCTD vừa có quyền mang tính chất vật quyền đối với tài sản thế chấp, vừa có quyền mang tính chất trái quyền đối với tài sản thế chấp. Tuy nhiên, tính vật quyền thể hiện mạnh mẽ và nổi trội hơn so với tính trái quyền trong quan hệ TCTS giữa DNNN và các TCTD.

Thứ hai, không có sự chuyển giao tài sản thế chấp của DNNN

Trong quan hệ thế chấp, DNNN không phải chuyển giao tài sản bảo đảm cho các TCTD. Tính chất bảo đảm được xác định thông qua việc DNNN phải giao cho các TCTD những giấy tờ chứng minh tình trạng pháp lý của tài sản thế chấp. Những giấy tờ chứng minh tình trạng pháp lý của tài sản thế chấp bao gồm giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với động sản như xe ô tô, xe máy, tàu bay, tàu biển, máy bay…; quyền sở hữu nhà ở/quyền sử dụng đất[46], Hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh đối với tài sản hình thành trong tương lai…

Với đặc tính không chuyển giao tài sản thế chấp cho các TCTD nên DNNN vẫn được quyền tiếp tục sử dụng tài sản thế chấp để phục vụ cho các mục đích khác nhau như làm địa điểm văn phòng, sản xuất, kinh doanh… để khai thác tối đa các tính năng và giá trị kinh tế của tài sản thế chấp. Đây được xem là đặc điểm thể hiện tính hiệu quả về kinh tế và tính ưu việt của biện pháp bảo đảm TCTS so với các biện pháp bảo đảm khác.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng, việc DNNN tiếp tục sử dụng, khai thác tài sản thế chấp cũng phần nào làm phát sinh những nguy cơ rủi ro trong việc xác định tình trạng

[46] Hiến pháp năm 2013 và Luật Đất đai năm 2013 (thay thế bởi Luật Đất đai năm 2024) đã trao cho Nhà nước thực hiện quyền sở hữu với tư cách là đại diện chủ sở hữu của toàn dân. Như vậy, Nhà nước vẫn đóng vai trò chủ sở hữu đất đai. Cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức được cấp "*Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất*" theo quy định của pháp luật.

pháp lý xác lập trên tài sản thế chấp, đặc biệt là đối với tài sản thế chấp là động sản không phải đăng ký.

Thứ ba, một tài sản của DNNN có thể dùng để đảm bảo cho nhiều nghĩa vụ

BLDS năm 2015 quy định: "*1. Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ, nếu có giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác*"[47]. Với quy định này, DNNN hoàn toàn có thể sử dụng một tài sản thế chấp cho nhiều bên nhận thế chấp khác nhau để đảm bảo thực hiện nhiều nghĩa vụ, miễn sao giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác. Tuy nhiên, BLDS 2015 cũng có quy định cần phải thông báo cho bên nhận bảo đảm sau biết về việc tài sản bảo đảm của DNNN đang được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác. Và khi phải xử lý tài sản để thực hiện một nghĩa vụ đến hạn thì các nghĩa vụ khác cũng được xem là đã đến hạn và các bên nhận bảo đảm được đồng thời tham gia xử lý tài sản.

Thứ tư, trong một số trường hợp, việc TCTS của DNNN tại các TCTD mang tính chất trọng thức. Điều này thể hiện ở việc hợp đồng TCTS của DNNN tại các TCTD chỉ phát sinh hiệu lực khi thỏa mãn về mặt hình thức theo quy định của pháp luật. Tính trọng thức của việc TCTS DNNN tại các TCTD thể hiện thông qua việc công chứng, chứng thực hợp đồng TCTS và đăng ký TCTS.

Việc công chứng, chứng thực hợp đồng TCTS được quy định ở từng lĩnh vực pháp luật chuyên ngành.

Luật Nhà ở năm 2023 quy định: *" Trường hợp mua bán, thuê mua, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở thì phải thực hiện công chứng hoặc chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Đối với giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm hoàn thành việc công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực*."[48]. Như vậy, hợp đồng thế chấp nhà ở giữa DNNN và các TCTD bắt buộc công chứng, chứng thực.

LĐĐ năm 2024 quy định*: " Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau: a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;"*[49]. Như vậy, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giữa DNNN và các TCTD phải đáp ứng về điều kiện công chứng, chứng thực.

Trình tự, thủ tục công chứng, chứng thực thực hiện quy định tại Điều 40 và Điều 41 Luật Công chứng năm 2014 và Điều 36 Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày

[47] Điều 296 Bộ luật Dân sự năm 2015.
[48] Khoản 1 Điều 164 Luật Nhà ở năm 2023.
[49] Khoản 3 Điều 27 Luật Đất đai năm 2024.

16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Về đăng ký hợp đồng TCTS. Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm quy định TCTS là một trong những trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm[50]. Việc đăng ký TCTS thực hiện tại cơ quan đăng ký theo hướng dẫn tại Điều 10 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Thứ năm, TCTS DNNN tại các TCTD chịu sự tác động và ảnh hưởng chính sách pháp luật, sự phát triển thị trường

Chính sách pháp luật là hoạt động có căn cứ khoa học, nhất quán và hệ thống của các cơ quan nhà nước và của các thiết chế phi nhà nước để xây dựng cơ chế điều chỉnh pháp luật có hiệu quả, từ đó áp dụng pháp luật để đạt được mục tiêu bảo đảm, bảo vệ đầy đủ nhất các quyền, lợi ích hợp pháp của con người và của công dân, xây dựng và phát triển nhà nước, xã hội pháp quyền, xây dựng và phát triển văn hóa pháp luật và đời sống pháp luật của xã hội và của cá nhân.

Việc TCTS DNNN tại các TCTD chịu sự tác động rất lớn từ chính sách pháp luật, bởi thông qua chính sách pháp luật sẽ cho phép và định hướng DNNN thực thi quyền TCTS. Đồng thời, khi chính sách pháp luật rõ ràng sẽ giảm tải rủi ro và tạo niềm tin pháp lý cho việc thực thi quyền TCTS của DNNN.

Bên cạnh đó, sự phát triển của thị trường cũng là yếu tố ảnh hưởng đến việc TCTS của DNNN tại các TCTD, bởi giữa sự phát triển của thị trường và việc TCTS có mối liên hệ "nương tựa" cùng phát triển. Khi thị trường phát triển, nhu cầu sử dụng hàng hóa, dịch vụ của người dân tăng cao thúc đẩy các doanh nghiệp nói chung, DNNN nói riêng phải xây dựng các phương án để tăng gia, sản xuất, có đủ nguồn cung cho thị trường. Công cụ quan trọng để DNNN thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đó là vốn và hình thức phổ biến để DNNN huy động vốn chính là vay vốn từ TCTD bằng cách TCTS. Ngược lại, khi thị trường có xu hướng đi xuống, nhu cầu sử dụng hàng hóa, dịch vụ giảm, thì nhu cầu vay vốn của DNNN để sản xuất, kinh doanh cũng giảm theo, do "bảo toàn vốn" là một trong các mục tiêu hoạt động của DNNN.

1.2.3 Vai trò của thế chấp tài sản doanh nghiệp nhà nước tại các tổ chức tín dụng

TCTS nói chung, TCTS DNNN tại các TCTD nói riêng mang lại những ý nghĩa nhất định, cụ thể:

Thứ nhất, giúp khai thác hiệu quả tài sản DNNN.

Nhìn nhận rằng, việc ghi nhận và cho phép DNNN TCTS để vay vốn tại các tổ chức dụng là cách thức linh hoạt và là biện pháp hữu hiệu nhằm khai thác tối đa hiệu quả và công năng tài sản của DNNN.

[50] Điều 4 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Hoạt động kinh tế của DNNN phải tuân thủ các điều kiện phù hợp với thị trường liên quan đến cơ hội tiếp cận khoản vay và vốn. Cụ thể, hoạt động kinh tế của DNNN phải đạt được mức tỷ suất đầu tư phù hợp với mức mà doanh nghiệp tư nhân cạnh tranh đạt được, có tính đến điều kiện hoạt động của DNNN. Thông qua việc TCTS của DNNN tại các TCTD, DNNN sẽ khai thác những giá trị vô hình của tài sản. Bởi, TCTS là một trong những hình thức lưu chuyển từ "*vốn chết*" sang "*vốn sống*", chuyển tài sản từ giá trị hiện hữu, đơn nhất thành tài sản có giá trị "*kép*" từ đó làm cho nguồn vốn được tăng lên, mở rộng và phát triển nhiều hơn những giá trị vốn có ban đầu của tài sản.

Thứ hai, giải quyết kịp thời nhu cầu về vốn.

Vốn là yếu tố không thể thiếu trong bất kỳ hoạt động của doanh nghiệp trong đó có DNNN. Đồng thời, vốn là công cụ để những ý tưởng, dự án sản xuất - kinh doanh được hiện hữu trên thực tế. Trong thời buổi hội nhập như hiện nay, vốn là nhân tố quyết định đến việc thúc đẩy năng lực cạnh tranh - một trong những yếu tố sống còn của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.

TCTS của DNNN tại các TCTD để vay vốn cho hoạt động sản xuất, đầu tư, kinh doanh là cơ hội tốt để giải quyết yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất, kinh doanh và thực hiện chức năng của DNNN. Đối với DNNN, việc TCTS cho các TCTD là cơ hội để nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất, mở rộng cơ cấu ngành nghề và hợp tác, góp phần thúc đẩy thị trường phát triển, tạo động lực cạnh tranh lành mạnh và tiến kịp các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài.

Thứ ba, phát huy hiệu quả vai trò chủ đạo và chiến lược của DNNN trong các thành phần kinh tế

Hiến pháp năm 2013 quy định: "*Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo*"[51]. Với tư các là một cấu thành của nền kinh tế nhà nước, DNNN đóng vai trò quyết định trong cơ cấu các thành phần kinh tế, thực hiện nhiệm vụ mà nhà nước và xã hội giao phó.

Chủ đạo ở đây được hiểu là sự chủ đạo về vốn sở hữu, chủ đạo về ngành kinh tế, chủ đạo về hiệu quả sử dụng vốn, chủ đạo về quy mô GDP tạo ra, chủ đạo về an sinh xã hội và lợi ích cộng đồng, chủ đạo về khoa học kỹ thuật và nghiên cứu, chủ đạo về chính trị và an ninh quốc phòng. Vai trò chủ đạo của DNNN thể hiện ở các mặt như tạo ra của cải cho xã hội cũng như tạo ra động lực phát triển kinh tế, mở đường và hỗ trợ cho các thành phần kinh tế khác, bảo đảm tăng trưởng đồng bộ nền kinh tế, vai trò xung kích trong việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngoài tính chủ đạo, DNNN còn mang tính chiến lược. DNNN được xác định là đi đầu trong các chính sách phát triển nền kinh tế và xã hội của đất nước. DNNN ngoài mang tính chiến lược trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội còn mang tính

[51] Khoản 1 Điều 51 Hiến pháp năm 2013.

chiến lược trong chuyển giao công nghệ, điều tiết vốn, phân phối sản phẩm và phân phối lao động[52]. Muốn thực hiện tốt vai trò chủ đạo, tính chiến lược DNNN cần phải có nguồn vốn để thực hiện chức năng và nhiệm vụ mà nhà nước và xã hội giao phó. Do vậy, vai trò nguồn vốn từ vốn vay của các TCTD thật sự cần thiết.

Thứ tư, bảo đảm thực hiện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của DNNN và các TCTD trong hoạt động cấp tín dụng

Những quy định của pháp luật về TCTS của DNNN tại các TCTD tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy sự phát triển và bảo đảm an toàn cho các quan hệ dân sự, thương mại, kinh doanh… Điều đó đồng nghĩa, quyền, lợi ích hợp pháp của DNNN và các TCTD trong quan hệ giao dịch dân sự, thương mại, kinh doanh có TCTS vừa được thực hiện, phát triển mà được đảm bảo an toàn.

DNNN vay vốn phải đảm bảo: tỷ lệ giữa tổng số vốn mà DNNN vay để phục vụ sản xuất kinh doanh (bao gồm cả khoản vay của công ty con thuộc công ty mẹ do Nhà nước làm chủ sở hữu được Nhà nước bảo lãnh) và vốn chủ sở hữu không vượt quá ba lần vốn chủ sở hữu theo quy định trong báo cáo tài chính hằng quý hoặc hằng năm gần nhất của DNNN tại thời điểm vay.

Thứ năm, vừa thực hiện phòng ngừa có hiệu quả rủi ro, vừa thực hiện chức năng luân chuyển vốn cho nền kinh tế

Chính phủ nhấn mạnh, trong những năm gần đây, DNNN đã tích cực đổi mới phương thức quản lý, tập trung phát triển các lĩnh vực kinh doanh hiệu quả để đảm bảo gia tăng lợi nhuận, từ đó cải thiện đời sống của người lao động và thu nhập của lãnh đạo DNNN. Trên thực tế, nhiều DNNN ở Việt Nam có quy mô vốn lớn và tỷ suất lợi nhuận cao hơn khu vực tư nhân trong cùng ngành. Tuy nhiên, cũng không ít DNNN có lợi nhuận thấp, thậm chí thua lỗ kéo dài. Việc cho vay bằng hình thức TCTS không nằm ngoài mục đích nhằm ngăn chặn và giảm thiểu những tổn thất và rủi ro có thể xảy ra đối với các TCTD. Thực tế hiện nay, hoạt động cho vay bằng TCTS diễn ra sôi động, chiếm ưu thế và được đánh giá là biện bảo đảm an toàn nhất cho các TCTD khi thực hiện chức năng cho vay.

Tóm lại, sự ghi nhận của pháp luật về việc cho phép TCTS DNNN tại các TCTD tạo cơ hội để khai thác và tận dụng tối đa những tiềm năng và lợi thế tài sản của DNNN. TCTS ở Việt Nam hiện nay đã và đang trở thành quyền có ý nghĩa thiết thực của các doanh nghiệp trong đó có DNNN trong quá trình tìm kiếm nguồn vốn phục vụ cho những nhu cầu, mục đích cũng như chức năng của doanh nghiệp.

1.2.4 Hệ thống pháp luật điều chỉnh về thế chấp tài sản doanh nghiệp nhà nước tại các tổ chức tín dụng

Pháp luật là hệ thống các quy tắc có tính chất bắt buộc chung, do Nhà nước ban hành (hoặc thừa nhận), thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị và được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế; là công cụ có hiệu lực nhất để

[52] Nguyễn Văn Sơn. (2020). *Nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước*. Truy cập ngày 10/04/2024, từ https://www.quanlynhanuoc.vn/2020/06/23/nang-cao-hieu-qua-cua-doanh-nghiep-nha-nuoc/.

điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản phù hợp với ý chí và lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội có giai cấp[53]. Như vậy, pháp luật có ba đặc trưng cơ bản (i) *thứ nhất*, pháp luật do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận; (ii) *thứ hai*, pháp luật có giá trị bắt buộc phải thực hiện đối với mọi cá nhân, tổ chức khi cá nhân, tổ chức đó ở vào điều kiện, hoàn cảnh, tình huống mà pháp luật dự liệu từ trước; và (iii) *thứ ba*, pháp luật được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng biện pháp cưỡng chế.

Một trong những chức năng của pháp luật là điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản và quan trọng trong xã hội. TCTS của DNNN tại các TCTD là một trong những nội dung được pháp luật điều chỉnh. Pháp luật điều chỉnh về TCTS của DNNN tại các TCTD là tổng hợp các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của DNNN, các TCTD trong giao dịch TCTS.

Thứ nhất, quy phạm pháp luật về nguyên tắc xác lập, thực hiện giao dịch TCTS DNNN tại các TCTD

Giao dịch TCTS của DNNN tại các TCTD ngoài chịu sự điều chỉnh của pháp luật dân sự (luật chung) còn sự điều chỉnh của pháp luật về ngân hàng, pháp luật về các TCTD, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở… (luật chuyên ngành).

Những nguyên tắc cơ bản trong xác lập, thực hiện giao dịch dân sự nói chung và trong giao dịch TCTS của DNNN tại các TCTD nói riêng được pháp luật dân sự điều chỉnh[54], cụ thể:

(i) Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản;

(ii) Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng;

(iii) Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực;

(iv) Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác;

(v) Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự.

Bên cạnh pháp luật dân sự, một số quy định pháp luật chuyên ngành cũng đặt ra những quy phạm pháp luật cụ thể liên quan đến giao dịch TCTS nói chung và TCTS

---

[53] Nguyễn Văn Đông. (2017). *Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật*, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, tr.311.

[54] Điều 3 Bộ luật Dân sự năm 2015.

DNNN tại các TCTD nói riêng. Điển hình, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014 đặt ra những nguyên tắc[55], cụ thể:

(i) Tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

(ii) Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành;

(iii) Đầu tư vốn nhà nước để hình thành và duy trì doanh nghiệp ở những khâu, công đoạn then chốt trong một số ngành, lĩnh vực mà các thành phần kinh tế khác không tham gia hoặc thuộc diện Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, duy trì tỷ lệ cổ phần, vốn góp theo quy định tại Điều 10 và Điều 16 của Luật này;

(iv) Cơ quan đại diện chủ sở hữu, cơ quan quản lý nhà nước không can thiệp trực tiếp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hoạt động quản lý, điều hành của người quản lý doanh nghiệp;

(v) Quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp phải thông qua người đại diện chủ sở hữu trực tiếp hoặc người đại diện phần vốn nhà nước; bảo đảm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh theo cơ chế thị trường, bình, đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật;

(vi) Cơ quan đại diện chủ sở hữu, người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và gia tăng giá trị vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; phòng, chống dàn trải, lãng phí, thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước và doanh nghiệp;

(vii) Công khai, minh bạch trong đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

(viii) Phù hợp với điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Thứ hai, quy phạm pháp luật về chủ thể trong quan hệ TCTS DNNN tại các TCTD

Trong quan hệ TCTS DNNN tại các TCTD, chủ thể của quan hệ thế chấp bao gồm DNNN và các TCTD. DNNN theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp là một loại hình doanh nghiệp, tồn tại dưới hai hình thức pháp lý là công ty TNHH (một thành viên, hai thành viên) và công ty cổ phần. Tư cách tham gia vào quan hệ TCTS tại các TCTD tuân thủ theo quy định của pháp luật dân sự, pháp luật doanh nghiệp, pháp luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các pháp luật chuyên ngành khác quy định về năng lực chủ thể giao kết và thực hiện giao dịch dân sự.

TCTD theo quy định của pháp luật về các TCTD bao gồm: (i) Các TCTD Việt Nam (Ngân hàng thương mại nhà nước, Ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng

[55] Điều 5 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014.

chính sách xã hội, Ngân hàng hợp tác xã; TCTD phi ngân hàng; Tổ chức tài chính vi mô và Quỹ tín dụng nhân dân); và (ii) TCTD nước ngoài (Văn phòng đại diện, Ngân hàng liên doanh, Ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Công ty tài chính liên doanh, Công ty tài chính 100% vốn nước ngoài, Công ty cho thuê tài chính liên doanh, Công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài). Tư cách tham gia vào quan hệ TCTS tuân thủ theo quy định của pháp luật dân sự, pháp luật chuyên ngành về năng lực chủ thể giao kết và thực hiện giao dịch dân sự.

Thứ ba, quy phạm về đối tượng thế chấp tài sản trong quan hệ TCTS DNNN tại các TCTD

Pháp luật về dân sự hiện hành quy định về đối tượng của TCTS là tài sản nói chung. Tài sản dựa trên quy định pháp luật về dân sự được định nghĩa theo cách liệt kê bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản; tài sản bao gồm bất động sản và động sản; bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai[56]. Đối tượng tài sản thế chấp trong quan hệ TCTS DNNN tại các TCTD là những tài sản (theo quy định của pháp luật dân sự) mà DNNN được phép thế chấp tại các TCTD.

Pháp luật dân sự hiện hành và pháp luật về quản lý, sử dụng vốn của DNNN quy định đối tượng tài sản thế chấp trong quan hệ TCTS DNNN tại các TCTD dựa trên nguyên tắc tôn trọng quyền tự do ý chí, tự do định đoạt, tự do được làm những gì mà pháp luật không cấm khi tham gia giao dịch dân sự và phù hợp với đời sống xã hội. Hoàn toàn hợp lý, bởi không có lý gì để hạn chế quyền định đoạt tài sản của DNNN nói riêng, các chủ thể trong giao dịch dân sự nói chung khi không có lý do chính đáng, không đi ngược lại lợi ích công cộng. Ngoài ra, pháp luật dân sự còn điều chỉnh về những đối tượng của tài sản thế chấp liên quan đến vật phụ của tài sản thế chấp, tiền bảo hiểm khi tài sản thế chấp được bảo hiểm, tài sản gắn liền trên đất, tài sản hình thành trong tương lai…trong quan hệ TCTS nói chung và quan hệ TCTS DNNN tại các TCTD nói riêng.

Thứ tư, quy phạm về hình thức giao dịch thế chấp trong quan hệ TCTS DNNN tại các TCTD

Hợp đồng là căn cứ xác lập hiệu lực của biện pháp TCTS giữa DNNN và các TCTD. TCTS là biện pháp bảo đảm phát sinh dựa trên thỏa thuận, do đó để xác lập hiệu lực biện pháp TCTS giữa DNNN và các TCTD phải ký kết hợp đồng TCTS. Hợp đồng thế chấp được xem là giao kết hợp pháp thì biện pháp TCTS có hiệu lực đối với các bên tham gia giao kết và theo đó, nội dung thỏa thuận về biện pháp TCTS sẽ trở thành "luật" của DNNN và các TCTD, có ý nghĩa ràng buộc trách nhiệm các bên trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận về TCTS.

Hình thức của biện pháp TCTS là sự biểu hiện ra bên ngoài thế giới khách quan nội dung thỏa thuận giữa DNNN và các TCTD về biện pháp TCTS, bao gồm cách

[56] Điều 105 Bộ luật Dân sự năm 2015.

thức, phương tiện thể hiện, ghi nhận và truyền tải nội dung của biện pháp thế chấp và bằng chứng vật chất thể hiện sự tồn tại tính xác thực của biện pháp TCTS.

Thủ tục công chứng, chứng thực hợp đồng TCTS trong giao dịch TCTS DNNN tại các TCTD thực chất là thủ tục "xem xét lại" nội dung mà các bên đã thỏa thuận và hình thức thể hiện nội dung các bên đã thỏa thuận để đảm bảo nội dung và hình thức thỏa thuận có tính xác thực, tính hợp pháp. Bởi xét về trình tự công chứng, chứng thực là thủ tục được thực hiện sau khi thỏa thuận về biện pháp TCTS đã đạt được dưới một hình thức vật chất nhất định để xác nhận rằng, thỏa thuận đã được thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định đó có tính xác thực, tính hợp pháp.

Về đăng ký TCTS, thực chất là chức năng công bố quyền trên tài sản thế chấp mà quyền đó được xác lập giữa DNNN và các TCTD trong hợp đồng TCTS để được Nhà nước công nhận quyền hoặc để đảm bảo quyền trên tài sản thế chấp phát sinh từ hợp đồng TCTS có hiệu lực đối kháng với người thứ ba.

Thứ năm, quy phạm về quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ TCTS DNNN tại các TCTD

Xuất phát từ đặc trưng về giá trị kinh tế, tính chất phức tạp và rủi ro cao nên việc chi tiết hóa các quyền và nghĩa vụ của chủ thể tham gia trong giao dịch TCTS DNNN tại các TCTD là cần thiết. Về nguyên tắc quyền của bên này là nghĩa vụ của bên kia và ngược lại. Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ thể tham gia trong giao dịch TCTS DNNN tại các TCTD tuân thủ theo hướng dẫn của pháp luật về dân sự, pháp luật về ngân hàng, pháp luật về các TCTD, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở…

Thứ sáu, quy phạm về xử lý tài sản thế chấp trong quan hệ TCTS DNNN tại các TCTD

Xử lý tài sản thế chấp được xem là bước cuối cùng của quy trình TCTS khi DNNN vi phạm nghĩa vụ được bảo đảm bằng TCTS. Đây chính là quá trình các TCTD thực hiện quyền định đoạt tài sản thế chấp và dùng số tiền thu được từ việc định đoạt tài sản thế chấp để thanh toán cho các giá trị nghĩa vụ được bảo đảm bằng tài sản thế chấp bị vi phạm. Tính hiệu quả của biện pháp TCTS phụ thuộc rất lớn vào tính hiệu quả của việc xử lý tài sản thế chấp. Bởi, kết quả của hoạt động xử lý tài sản thế chấp phản ánh tính chất và chức năng "bảo đảm thực hiện nghĩa vụ" của biện pháp TCTS.

Để xử lý hiệu quả tài sản thế chấp, các TCTD cần tăng cường và đảm bảo tính chủ động trong việc thực thi quyền xử lý tài sản thế chấp. Xuất phát từ sự chuyển dịch quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của DNNN, nên đôi khi DNNN sẽ thiếu thiện chí, thậm chí bất hợp tác trong việc chuyển giao tài sản thế chấp cho các TCTD. Đôi khi, một số trường hợp các TCTD trở thành "bên yếu thế" trong quan hệ TCTS, trong khi đáng lẽ dựa trên thỏa thuận của hợp đồng TCTS đã giao kết, các TCTD có quyền xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ khi DNNN vi phạm nghĩa vụ đã thỏa thuận.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

TCTS DNNN tại các TCTD là một trong những giao dịch mang tính chất đặc thù riêng biệt. Vì vậy, việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở lý luận về TCTS DNNN tại các TCTD là cần thiết. Trong giới hạn nghiên cứu Luận văn, chương 1 người viết tập trung làm rõ những vấn đề lý luận sau:

Thứ nhất, tìm hiểu một cách khái quát về DNNN thông qua việc làm rõ khái niệm DNNN, đặc điểm DNNN, vai trò của DNNN, số lượng và loại hình của DNNN.

Thứ hai, tìm hiểu một cách khái quát về TCTS của DNNN tại các TCTD thông qua việc tìm hiểu một số vấn đề về khái niệm có liên quan đến TCTS tại các TCTD qua thực tiễn áp dụng đối với DNNN, đặc điểm TCTS DNNN tại các TCTD, vai trò của TCTS DNNN tại các TCTD, cũng như hệ thống pháp luật điều chỉnh về TCTS DNNN tại các TCTD.

Có thể thấy, các DNNN đóng một vai trò thiết yếu trong sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Các doanh nghiệp này chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế và chiếm ưu thế trong các lĩnh vực kinh doanh chính, đồng thời được chính phủ cho hưởng nhiều ưu đãi. Chương này cung cấp cái nhìn tổng quan về khu vực nhà nước của Việt Nam và sự hiện diện ngày càng lớn của DNNN trong nền kinh tế quốc dân. Dựa trên nền tảng lý luận vững chắc ở chương 1 sẽ là cơ sở, tiền đề cho việc đào sâu nghiên cứu, phân tích và đánh giá những thực trạng áp dụng pháp luật về TCTS DNNN tại các TCTD và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về thế chấp tài sản tại các TCTD qua thực tiễn áp dụng đối với DNNN.

CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ THẾ CHẤP TÀI SẢN TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG QUA THỰC TIỄN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

2.1 Thẩm quyền quyết định thế chấp tài sản

2.1.1 Quy định pháp luật

DNNN được thành lập và tồn tại theo một trong các mô hình: công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên. Việc xác định mô hình hoạt động của DNNN sẽ dẫn đến việc xác định tư cách pháp lý của doanh nghiệp, trách nhiệm tài sản của doanh nghiệp đó. Do có tư cách pháp nhân nên khi tham gia các giao dịch, DNNN phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính, các khoản nợ phát sinh trong hoạt động kinh doanh bằng toàn bộ tài sản thuộc sở hữu doanh nghiệp và Nhà nước với tư cách là thành viên, cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp trong phạm vi phần vốn Nhà nước cam kết góp vào doanh nghiệp.

(i) Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì Nhà nước có toàn quyền quyết định đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp như vấn đề hoạt động, chiến lược kinh doanh, việc tổ chức quản lý và các quyết định khác của doanh nghiệp, đặc biệt là việc huy động vốn tại doanh nghiệp nhà nước.

(ii) Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì Nhà nước sẽ đóng vai trò là đồng chủ sở hữu tại doanh nghiệp, ngoài ra còn có các tổ chức, cá nhân khác tham gia góp vốn tại doanh nghiệp này. Do đó, thẩm quyền của Nhà nước trong việc quyết định các vấn đề sẽ bị hạn chế.

Với tư cách là một doanh nghiệp thì DNNN có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của một tổ chức có tư cách pháp nhân. Tuy nhiên, với tính chất đặc thù, những vấn đề liên quan đến quản lý doanh nghiệp lại đặt ra một vấn đề khác. Ai sẽ là người quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp? Nhà nước hay một chủ thể nào khác có thẩm quyền.

Nhà nước là chủ sở hữu vốn, tài sản nhà nước tại DNNN nhưng Nhà nước lại là một thực thể pháp lý trừu tượng, do đó Nhà nước chỉ có thể thực hiện các quyền hoặc nghĩa vụ của mình thông qua một tổ chức, cá nhân cụ thể. Các chủ thể này sẽ là đại diện chủ sở hữu của nhà nước tại các DNNN. Hiện nay có 4 chủ thể được quy định là đại diện chủ sở hữu nhà nước: (i) Chính phủ; (ii) Thủ tướng Chính phủ; (iii) Cơ quan đại diện chủ sở hữu; (iv) Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp[57]. Trong đó, Chính phủ sẽ không tham gia trực tiếp quản lý DNNN mà sẽ giao quyền và trách nhiệm do Cơ quan đại diện chủ sở hữu và người đại diện chủ sở hữu trực tiếp thực hiện.

[57] Điều 3 Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu của nhà nước.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu, theo nhiệm vụ quyền hạn được Chính phủ giao, cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp do mình quyết định thành lập hoặc được giao quản lý (doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) và thực hiện quyền, trách nhiệm đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (DNNN do Nhà nước nắm giữ trên 50% và dưới 100% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền chi phối)[58]. Loại chủ thể này rất đa dạng, bao gồm Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ), Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước[59]. Cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện quyền, trách nhiệm của mình đối với DNNN thông qua người đại diện chủ sở hữu trực tiếp và người đại diện phần vốn nhà nước.

Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp là cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền (ở đây là cơ là quan đại diện chủ sở hữu) bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ[60].

Người đại diện phần vốn nhà nước là cá nhân được cơ quan đại diện chủ sở hữu ủy quyền bằng văn bản để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên[61].

Như vậy, để quyết định việc thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng của DNNN sẽ do các chủ thể trên gián tiếp hoặc trực tiếp quyết định.

2.1.1.1 Thẩm quyền quyết định thế chấp tài sản tại DNNN là công ty TNHH một thành viên

DNNN là công ty TNHH một thành viên được tổ chức quản lý theo một trong hai mô hình: (i) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát; (ii) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát[62]. Trong đó, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên là cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm làm người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp.

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được quyền thế chấp tài sản cố định vì nhiều mục đích khác nhau, trong đó phải kể đến mục đích huy động vốn. Và việc huy động vốn này thuộc thẩm

[58] Khoản 1, Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014.
[59] Điều 4, Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu của nhà nước.
[60] Khoản 4, Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014.
[61] Khoản 6, Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014.
[62] Điều 90 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

quyền của cơ quan đại diện chủ sở hữu và người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp[63]:

Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định phương án huy động vốn đối với từng dự án có mức huy động không quá 50% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn nhưng không quá mức vốn của dự án nhóm B[64] theo quy định của Luật đầu tư công. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phân cấp cho Tổng giám đốc hoặc Giám đốc quyết định phương án huy động vốn theo quy định tại điều lệ hoặc quy chế tài chính của doanh nghiệp.

Trường hợp huy động vốn trên mức quy định nêu trên, huy động vốn của tổ chức, cá nhân nước ngoài, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, phê duyệt.

Việc huy động vốn của doanh nghiệp nhà nước có nhiều phương thức, một trong số đó là vay vốn của TCTD bằng hình thức thế chấp tài sản cố định của doanh nghiệp. Thẩm quyền quyết định thế chấp tài sản cố định của DNNN là công ty TNHH một thành viên được trao cho Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc đảm bảo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn theo quy định của pháp luật[65], trong đó:

Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định từng hợp đồng thế chấp tài sản có giá trị dưới 50% vốn chủ sở hữu ghi trong báo cáo tài chính quý hoặc năm của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định thế chấp tài sản nhưng giá trị còn lại của tài sản thế chấp không quá mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công.

Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phân cấp cho Tổng giám đốc hoặc Giám đốc quyết định các hợp đồng thế chấp tài sản theo quy định tại điều lệ hoặc quy chế tài chính của doanh nghiệp.

Trường hợp các hợp đồng thế chấp tài sản trên mức quy định vừa nêu, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định trước khi ký các hợp đồng thế chấp tài sản.

Việc sử dụng tài sản để thế chấp phải tuân theo đúng các quy định của Bộ luật Dân sự và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

---

[63] Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu của nhà nước và khoản 3 Điều 23 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014.

[64] Tiêu chí phân loại dự án nhóm B được quy định tại Điều 9 Luật Đầu tư công năm 2019.

[65] Khoản 9 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

2.1.1.2 Thẩm quyền quyết định thế chấp tài sản tại DNNN là công ty TNHH hai thành viên, công ty cổ phần

Riêng đối với loại hình DNNN mà Nhà nước không nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì việc huy động vốn có phần khác biệt. Bởi lẽ, đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% nhưng dưới 100% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì phần vốn góp hoặc cổ phần sẽ do nhiều cá nhân, tổ chức tham gia góp vốn, Nhà nước trong trường hợp này chỉ là một trong số thành viên hoặc cổ đông tại doanh nghiệp. Như vậy đối với loại hình doanh nghiệp nhà nước này thì việc thế chấp tài sản để huy động vốn không phải chỉ do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định mà có thể phải có sự biểu quyết và thông qua của các chủ thể khác là HĐTV của công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc HĐQT của công ty cổ phần.

(i) Đối với công ty TNHH hai thành viên, hợp đồng vay có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty phải được HĐTV thông qua[66].

(ii) Đối với công ty cổ phần, hợp đồng vay có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020 thì phải được sự thông qua của HĐQT[67].

Cơ quan đại diện chủ sở hữu ủy quyền cho người đại diện phần vốn nhà nước tại DNNN để thực hiện các quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Liên quan đến việc TCTS để vay vốn của DNNN, trước khi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp của HĐTV, Đại hội đồng cổ đông, HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ của doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu yêu cầu người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo, xin ý kiến cơ quan đại diện chủ sở hữu về thời điểm và phương thức huy động vốn; về hợp đồng vay có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ của doanh nghiệp[68].

Có thể thấy quyền năng của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với loại hình doanh nghiệp nhà nước này không được toàn năng như doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, nhưng do nắm giữ đa số phần vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền

[66] Điểm d, Khoản 2, Điều 55 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
[67] Điểm h, Khoản 2, Điều 153 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
[68] Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu của nhà nước và khoản 3 Điều 23 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014.

biểu quyết nên cơ quan đại diện chủ sở hữu vẫn có quyền chi phối trực tiếp hoặc gián tiếp trong việc TCTS.

Từ các quy định trên ta thấy, thẩm quyền quyết định việc thế chấp tài sản của doanh nghiệp nhà nước không được quy định và hướng dẫn bởi một văn bản riêng như trước đây[69] mà vừa phải áp dụng quy định chung đối với doanh nghiệp tại Luật Doanh nghiệp 2020, vừa phải áp dụng quy định riêng đối với DNNN tại Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014. Việc thế chấp tài sản xuất phát từ nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp. Do vậy, khi thực hiện việc thế chấp tài sản, doanh nghiệp nhà nước phải hướng tới mục đích huy động vốn.

2.1.2 Một số tồn tại, hạn chế

Thứ nhất, các quy định hiện hành về thẩm quyền quyết định thế chấp tài sản của DNNN làm giảm tính tự chủ của DNNN

Pháp luật về doanh nghiệp quy định DNNN là pháp nhân có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ như doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có cùng hình thức tổ chức, trước hết là quyền tự chủ kinh doanh, tự do hợp đồng, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp... Tuy vậy, DNNN, đặc biệt là doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trên thực tế chưa có đầy đủ quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Cơ quan quản lý nhà nước bên ngoài còn quyết định nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị kinh doanh của DNNN. Nguyên nhân là DNNN phải chịu ràng buộc bởi một hệ thống các quy định chặt chẽ về tài chính, giám sát, quản lý cán bộ, lao động và tiền lương.

Nhìn nhận một cách khách quan, các quy định nêu trên là cần thiết và phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro tài chính, tránh thất thoát tài sản nhà nước, nhưng về lâu dài và dưới góc độ hoàn thiện thể chế kinh tế đối với DNNN theo thông lệ quốc tế thì đây là một trong những yếu tố giảm quyền tự chủ của DNNN so với doanh nghiệp khác. Các DNNN không được làm hoặc không dám làm những việc bình thường như các doanh nghiệp ngoài nhà nước khác, nhất là trong huy động vốn, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đầu tư kinh doanh, phát triển và mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ để duy trì năng lực cạnh tranh của mình và đóng góp nhiều hơn cho phát triển kinh tế xã hội.

Thứ hai, quy định nằm rải rác ở nhiều văn bản khác nhau và không có tính ổn định

DNNN là một chủ thể đặc biệt của nền kinh tế do có sự tham gia góp vốn của cơ quan quyền lực nhà nước. Tại Việt Nam hiện nay, DNNN được điều chỉnh bởi rất nhiều văn bản luật, nghị định, thông tư. Đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước, cơ cấu, tổ chức, thẩm quyền cũng như quyền và nghĩa vụ của người quản lý doanh nghiệp

[69] Thông tư liên tịch số O1-TT-LB ngày 03 tháng 7 năm 1996 của Liên bộ Ngân hàng nhà nước - Tài chính - Tư pháp hướng dẫn thủ tục về thế chấp, cầm cố tài sản đối với doanh nghiệp nhà nước và thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp, cầm cố và bảo lãnh vay vốn ngân hàng.

chỉ được điều chỉnh trong LDN. Riêng đối với DNNN, để xác định thẩm quyền, trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp, ngoài xem xét Luật doanh nghiệp năm 2020 còn phải xem xét áp dụng Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014; Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 69/2023/NĐ-CP); Nghị định 131/2018/NĐ-CP ngày 29/9/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp,…Mặt khác, sự thay đổi về cách nhận diện DNNN qua các thời kỳ của Luật Doanh nghiệp dẫn đến thay đổi bắt buộc trong việc xác định thẩm quyền quyết định thế chấp tài sản của DNNN.

Việc quy định rải rác, cũng như sự thay đổi trong thời gian ngắn của các văn bản quy phạm pháp luật không chỉ gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước, mà còn ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của DNNN, cơ quan tổ chức áp dụng, thực thi pháp luật về thế chấp tài sản của DNNN như TCTD, tổ chức hành nghề công chứng,…trong việc tra cứu, thẩm định, xét duyệt hồ sơ vay vốn, thụ lý hồ sơ yêu cầu công chứng hợp đồng thế chấp tài sản DNNN tại TCTD do thiếu sự ổn định của chính sách pháp luật.

2.1.3 Kiến nghị hoàn thiện

Một là, đẩy mạnh công tác cổ phần hóa DNNN, coi đây là giải pháp chủ đạo để gắn lợi ích của chủ sở hữu với người đại diện bên có thẩm quyền của DNNN, hạn chế những bất cập về quyền tự chủ trong quản lý DNNN hiện nay. DNNN tồn tại trong mọi quốc gia ở mọi thời đại, nhưng nhà nước cần phải lựa chọn và nên nắm các loại doanh nghiệp nào, trong các doanh nghiệp ấy thì nhà nước nắm giữ tỷ lệ cổ phần bao nhiêu là đủ là vấn đề riêng của từng nước ở các giai đoạn khác nhau. Ở Việt Nam, DNNN còn nhiều, số lượng còn làm ăn thua lỗ[70], nên giải pháp cơ bản vẫn là phải đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, nhà nước chỉ nên nắm các doanh nghiệp có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, an ninh quốc phòng; trong các công ty cổ phần thì nhà nước có thể không cần nắm cổ phần khống chế.

Hai là, phân định rõ chức năng chủ sở hữu vốn với chức năng quản lý nhà nước tại doanh nghiệp

Để nâng cao hiệu quả quản trị DNNN cần tách bạch, phân định rõ chức năng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu với việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cơ quan quản lý nhà nước tại doanh nghiệp, bằng các biện pháp sau: (i) cơ quan đại diện chủ sở hữu chủ động thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp theo quy định pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất - kinh doanh tại doanh nghiệp và thông lệ quốc tế; không can thiệp vào quá trình điều hành, quản trị kinh doanh tại doanh nghiệp khi pháp luật hoặc điều lệ

[70] Ngọc Linh. (2022). *Doanh nghiệp Nhà nước: Bức tranh lỗ, lãi xám màu*. Truy cập ngày 15/7/2024, từ https://tienphong.vn/doanh-nghiep-nha-nuoc-buc-tranh-lo-lai-xam-mau-post1479608.tpo.

công ty không có quy định; (ii) Chủ tịch công ty/HĐTV/HĐQT cần xây dựng quy chế hoạt động riêng của Chủ tịch công ty/HĐTV/HĐQT, quy định rõ việc phân định vai trò trong việc quản lý doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ dành riêng cho Chủ tịch công ty/HĐTV/HĐQT và các quyền có liên quan được giao trong quản trị công ty; (iii) Phân định vai trò và trách nhiệm của các chức danh quản lý doanh nghiệp để tránh chồng chéo và xung đột giữa chức năng giám sát, quản trị công ty và điều hành, quản lý doanh nghiệp.

Ba là, cần có sự thống nhất và ổn định của các quy định pháp luật liên quan đến DNNN

Để tạo sự thuận tiện cho việc quản lý nhà nước về doanh nghiệp, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của DNNN cũng như hoạt động cấp tín dụng của TCTD cho chủ thể DNNN, việc tổng hợp và thống nhất các quy định pháp luật có liên quan đến cơ cấu, tổ chức DNNN, quyền và nghĩa vụ của các chức danh quản lý DNNN vào chung một văn bản là cần thiết. Ngoài ra, việc xây dựng cơ chế điều chỉnh mới để giải quyết các vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình áp dụng pháp luật liên quan đến DNNN là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, việc sửa đổi, bổ sung cần đảm bảo nguyên tắc không làm ảnh hưởng quá nhiều đến quyền lợi của các chủ thể trong quan hệ xã hội, đặc biệt là DNNN. Nên xây dựng quy định chung, thống nhất, có tính ổn định tại văn bản luật về khái niệm cũng như cách nhận diện DNNN so với các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước khác. Các văn bản dưới luật sẽ hướng dẫn về cơ cấu, tổ chức, trách nhiệm, quyền hạn của các chủ thể liên quan,… qua từng thời kỳ tùy thuộc vào nhu cầu và tình hình phát triển kinh tế xã hội, tránh tạo nên sự biến động lớn về hệ thống pháp luật gây ảnh hưởng đến hoạt động của DNNN nói chung và hoạt động thế chấp tài sản của DNNN nói riêng.

2.2 Về xác định tài sản thế chấp

2.2.1 Quy định pháp luật

Trước ngưỡng cửa hội nhập sâu rộng nền kinh tế quốc tế, hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung, hệ thống pháp luật về giao dịch bảo đảm nói riêng đã có những sự chuyển mình sâu sắc điều chỉnh các quan hệ dân sự, kinh tế ngày càng phát triển đa dạng. BLDS năm 2015; Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 của Chính phủ quy định thi hành BLDS về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm đã tạo nên những sắc diện mới cho các giao dịch thế chấp nói chung và TCTS đối với DNNN nói riêng. Cũng giống như những doanh nghiệp khác, doanh nghiệp nhà nước muốn thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng thì phải đáp ứng một số điều kiện, cụ thể:

2.2.1.1 Về điều kiện của tài sản thế chấp

BLDS năm 2015 quy định: "*Tài sản bảo đảm phải thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm, trừ trường hợp cầm giữ tài sản, bảo lưu quyền sở hữu*"[71]. Nghị định số

[71] Khoản 1, Điều 295 Bộ luật Dân sự năm 2015.

21/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 của Chính phủ quy định thi hành BLDS về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ quy định: "*Tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bao gồm: 1. Tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai, trừ trường hợp Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan cấm mua bán, cấm chuyển nhượng hoặc cấm chuyển giao khác về quyền sở hữu tại thời điểm xác lập hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm*"[72].

Với quy định tại Điều 295 BLDS năm 2015 và Điều 8 Nghị định 21/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 có thể khẳng định để trở thành tài sản thế chấp phải đáp ứng 02 điều kiện cơ bản là: Tài sản thế chấp phải thuộc sở hữu của bên thế chấp, tức tài sản thế chấp phải thuộc sở hữu của DNNN và tài sản thế chấp không thuộc trường hợp cấm mua bán, cấm chuyển nhượng hoặc cấm chuyển giao khác về quyền sở hữu tại thời điểm xác lập hợp đồng bảo đảm theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật khác liên quan, cụ thể:

Thứ nhất, tài sản thế chấp phải thuộc sở hữu của DNNN

Khi một tài sản được sử dụng làm tài sản thế chấp, điều quan trọng nhất là tài sản đó phải thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp. Điều này có nghĩa, DNNN phải là chủ sở hữu của tài sản thì mới có quyền thế chấp tài sản đó. Nhưng có phải tài sản nào tại DNNN cũng có thể dùng để làm tài sản đảm bảo trong giao dịch thế chấp không?

Tài sản của DNNN bao gồm vốn, tài sản do Nhà nước giao cho doanh nghiệp và vốn, tài sản có được từ việc huy động vốn, từ việc tái đầu tư bằng lợi nhuận do người lao động tạo ra sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước[73]. Đối với các tài sản được hình thành và được chi trả (tái đầu tư và huy động vốn) từ hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNN, về bản chất, thuộc quyền sở hữu của DNNN[74] và có thể dùng làm tài sản đảm bảo thực hiện nghĩa vụ với TCTD. Riêng đối với tài sản công, là tài sản được Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý, thì không phải tài sản công nào cũng được dùng để thế chấp. Cụ thể, tài sản công tại DNNN gồm:

(i) Tài sản công được Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý nhưng không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Như vậy, đối với các tài sản công không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thì DNNN không phải là chủ sở hữu tài sản mà chỉ là người quản lý và được chủ sở hữu tài sản cho phép sử dụng tài sản vào quy trình sản xuất, kinh doanh. Căn cứ theo Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017, đối với các tài sản công không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thì DNNN chỉ được quản lý, sử dụng đúng mục đích, công năng và tuyệt đối không được sử dụng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự[75]. Theo quy định trên, DNNN không được thế chấp các tài sản công sau đây: *"1. Tài sản đặc biệt, tài sản*

---

[72] Điều 8 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

[73] Trần Minh Hải. (2020). *Đâu là tài sản nhà nước tại Doanh nghiệp*, Truy cập ngày 10/07/2024, từ https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/dau-la-tai-san-nha-nuoc-tai-doanh-nghiep-post240608.html.

[74] Khoản 1, Điều 221 BLDS năm 2015 quy định *"Quyền sở hữu được xác lập đối với tài sản trong trường hợp sau đây: 1. Do lao động, do hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp, do hoạt động sáng tạo ra quyền sở hữu trí tuệ;"*.

[75] Điểm a Khoản 1 Điều 99 Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017.

chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; 2. Tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng (sau đây gọi là tài sản kết cấu hạ tầng); 3. Tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà nước; 4. Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm và được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê; 5. Tài nguyên"[76].

(ii) Tài sản công được Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý và đã được tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Trong trường hợp này, giá trị tài sản công được xác định là vốn của nhà nước tại doanh nghiệp, cho nên đây là hình thức Nhà nước góp vốn bằng tài sản vào doanh nghiệp. Vì tài sản góp vốn phải được chuyển quyền sở hữu cho công ty theo quy định tại khoản 1, Điều 35 Luật Doanh nghiệp 2020 nên những tài sản công được nhà nước giao cho DNNN quản lý, được tính thành vốn nhà nước tại doanh nghiệp được xem là tài sản thuộc quyền sở hữu của DNNN. Việc quản lý, sử dụng các tài sản này được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và pháp luật có liên quan[77]. Như vậy, khi tài sản công đã được chuyển giao quyền sở hữu cho DNNN thì DNNN có quyền thế chấp tài sản tại TCTD.

Thông thường, để xác định điều kiện tài sản là phải thuộc sở hữu của bên thế chấp hay không có thể dựa vào việc có hay không đăng ký quyền sở hữu theo quy định pháp luật. Nếu tài sản có đăng ký quyền sở hữu thì DNNN phải là chủ thể đứng tên chủ sở hữu trong các giấy tờ đăng ký quyền sở hữu tài sản[78]. Nếu tài sản không đăng ký quyền sở hữu thì DNNN có thể chứng minh quyền sở hữu thông qua các giấy tờ có liên quan đến nguồn gốc tài sản như hóa đơn, các hợp đồng mua bán, các giấy tờ khác... Việc đảm bảo rằng tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu của DNNN trong giao dịch thế chấp là rất quan trọng để đảm bảo tính hợp pháp, cũng như hiệu lực của hợp đồng thế chấp. Nếu tài sản không thuộc sở hữu của DNNN mà lại thuộc về một bên thứ ba, việc thế chấp sẽ không có giá trị pháp lý và không thể thực hiện được. Do đó, việc kiểm tra và xác minh quyền sở hữu của tài sản là một phần thiết yếu trong quá trình cung cấp tài sản để thế chấp trong các giao dịch vay vốn hay các giao dịch tài chính khác. Ngoài ra, điều kiện của tài sản thế chấp là tài sản cần phải có tình trạng pháp lý rõ ràng để có thể giao dịch một cách hợp pháp. Điều này bao gồm cả việc đảm bảo rằng không có tranh chấp về quyền sở hữu hay các vướng mắc pháp lý khác.

Thứ hai, tài sản thế chấp không thuộc trường hợp cấm mua bán, cấm chuyển nhượng hoặc cấm chuyển giao khác về quyền sở hữu tại thời điểm xác lập hợp đồng bảo đảm theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật khác liên quan

---

[76] Điều 87, Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

[77] Khoản 1 Điều 98 Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017.

[78] Tham khảo Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2024 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 01/07/2023 của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới.

Trước đây, Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm xác định điều kiện thứ hai của tài sản thế chấp là tài sản thế chấp được phép giao dịch. Khoản 10 Điều 3 Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm quy định: "*Tài sản được phép giao dịch là tài sản không bị cấm giao dịch theo quy định của pháp luật tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm*". Hiện tại, quy định về điều kiện thứ hai của tài sản thế chấp đã được thay đổi bởi quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 21/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 của Chính phủ quy định thi hành BLDS về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Theo đó, tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bao gồm tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai, trừ trường hợp BLDS, luật khác liên quan cấm mua bán, cấm chuyển nhượng hoặc cấm chuyển giao khác về quyền sở hữu tại thời điểm xác lập hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm. Với quy định này, nếu tài sản thế chấp không thuộc trường hợp cấm mua bán, cấm chuyển nhượng hoặc cấm chuyển giao khác về quyền sở hữu tại thời điểm xác lập hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm thì DNNN được phép thực hiện thế chấp tài sản theo quy định pháp luật.

Do tài sản của doanh nghiệp nói chung, của DNNN nói riêng khá đa dạng, nên các quy định liên quan đến tài sản không được mua bán, chuyển nhượng, chuyển giao khác về quyền sở hữu nằm rải rác ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Ví dụ:

(i) Tài sản được hình thành từ khoản vay được Chính Phủ bảo lãnh để bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ dân sự khác, mà không phải thế chấp cho chính khoản vay này[79];

(ii) Nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu theo quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; Nhà ở bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thuộc trường hợp bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, biện pháp ngăn chặn theo quyết định của Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Nhà ở thuộc trường hợp đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền[80];

(iii) Quyền sử dụng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất[81], cho thuê đất trả tiền thuê hằng năm[82];

(iv) Đất quốc phòng, an ninh được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giao cho DNNN thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sử dụng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế[83];

---

[79] Khoản 1, Điều 3, Thông tư 10/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh.
[80] Điều 160 Luật Nhà ở năm 2023.
[81] Khoản 2, Điều 32 Luật Đất đai năm 2024.
[82] Khoản 1, Điều 34 Luật Đất đai năm 2024 quy định tổ chức kinh tế, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm được thế chấp, bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất, không quy định được phép thế chấp hay chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
[83] Khoản 3, Điều 201 Luật Đất đai 2024.

(v) Tàu trần đang cho thuê, chủ tàu không được thế chấp tàu nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của người thuê tàu[84];

Vì vậy, khi tiếp nhận yêu cầu của DNNN về thế chấp tài sản, các TCTD cần xem xét kỹ lưỡng, tổng hợp nhiều quy định của pháp luật để xác định tài sản đó của DNNN có được phép dùng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ hay không.

2.2.1.2 Về loại tài sản thế chấp

Khoản 1 Điều 317 BLDS năm 2015, Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định: "*Tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bao gồm: 1. Tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai, trừ trường hợp Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan cấm mua bán, cấm chuyển nhượng hoặc cấm chuyển giao khác về quyền sở hữu tại thời điểm xác lập hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm; 2. Tài sản bán trong hợp đồng mua bán tài sản có bảo lưu quyền sở hữu; 3. Tài sản thuộc đối tượng của nghĩa vụ trong hợp đồng song vụ bị vi phạm đối với biện pháp cầm giữ; 4. Tài sản thuộc sở hữu toàn dân trong trường hợp pháp luật liên quan có quy định*"[85].

Với quy định này, tài sản thế chấp có thể bao gồm bất động sản và động sản hiện có hoặc hình thành trong tương lai; tài sản bán trong hợp đồng mua bán tài sản có bảo lưu quyền sở hữu; tài sản thuộc đối tượng của nghĩa vụ trong hợp đồng song vụ bị vi phạm đối với biện pháp cầm giữ và tài sản thuộc sở hữu toàn dân trong trường hợp pháp luật liên quan có quy định.

a) Về bất động sản. Theo quy định của pháp luật về dân sự, bất động sản bao gồm: Đất đai; Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai; Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng; Tài sản khác theo quy định của pháp luật[86]. Trong nhóm bất động sản, quyền sử dụng đất là một loại quyền tài sản nhưng lại là quyền tài sản gắn với bất động sản nên cũng được xem là đối tượng phổ biến của thế chấp tài sản. Khi thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất tại các TCTD, ngoài việc tuân thủ các quy định pháp luật về dân sự và pháp luật về tín dụng thì DNNN còn phải đáp ứng các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật về đất đai.

b) Về động sản. Điều 107 BLDS năm 2015 được thiết kế theo phương pháp loại trừ. Vì vậy, sau khi liệt kê các tài sản là bất động sản thì Điều luật quy định: "*Động sản là những tài sản không phải là bất động sản*". Hiện nay, giao dịch về thế chấp động sản của DNNN chủ yếu phổ biến đối với một số loại tài sản nhất định như xe ô tô, phương tiện vận tải (tàu, thuyền), một số loại xe chuyên dụng,... Ngoài ra, những động sản khác như máy móc[87], thiết bị, phương tiện vận tải khác[88], hàng hóa[89] và các

---

[84] Khoản 2, Điều 230 Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015.

[85] Điều 8 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

[86] Khoản 1 Điều 107 Bộ luật Dân sự năm 2015.

[87] Máy móc, thiết bị: Đây là các tài sản di động có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp như các thiết bị sản xuất trong công nghiệp, thiết bị y tế, máy móc trong nông nghiệp,…. Để thế chấp các loại này, cần phải xác định rõ ràng quyền sở hữu và có thể yêu cầu thực hiện các thủ tục đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

[88] Phương tiện vận tải: Máy bay, tàu thủy, hay các phương tiện vận tải khác cũng có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp. Việc thế chấp phương tiện vận tải thường đòi hỏi việc đăng ký thế chấp tại cơ quan quản lý phương tiện, và có thể yêu cầu cả việc bảo hiểm.

tài sản di động khác cũng có thể được sử dụng làm đối tượng tài sản thế chấp trong các giao dịch bảo đảm tại TCTD của DNNN. Tuy nhiên, do tài sản là động sản khá đa dạng về chủng loại nên vẫn còn khá thiếu vắng các quy định liên quan đến thế chấp tài sản là động sản, đồng thời các quy định đã được ban hành lại nằm rải rác ở nhiều văn bản dưới luật (Nghị định, thông tư).

c) Tài sản hình thành trong tương lai. Việc ghi nhận tài sản hình thành trong tương lai là một trong những đối tượng của biện pháp thế chấp tài sản xuất từ quan điểm đa dạng hóa các loại tài sản bảo đảm. Đồng thời, việc ghi nhận tài sản hình thành trong tương lai là một trong những đối tượng của biện pháp thế chấp tài sản góp phần giải quyết nhu cầu "khát vốn" của các chủ thể thế chấp[90]. Khi DNNN thế chấp tài sản hình thành trong tương lai nhưng sau đó tài sản hình thành thì DNNN phải chuyển giao các giấy tờ pháp lý có liên quan đến tài sản cho các TCTD và phải lập phụ lục hợp đồng hoặc sửa đổi bổ sung hợp đồng do thay đổi thông tin tài sản theo quy định pháp luật.

d) Về tài sản bán trong hợp đồng mua bán tài sản có bảo lưu quyền sở hữu. Hiện nay, liên quan đến việc nhận thế chấp đối với tài sản bán trong hợp đồng mua bán tài sản có bảo lưu quyền sở hữu có nhiều quan điểm khác nhau[91]. Đồng tình với quan điểm tài sản thế chấp phải thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp do đó vấn đề thế chấp tài sản bán trong hợp đồng mua bán tài sản có bảo lưu quyền sở hữu không được đặt ra đối với các chủ thể thế chấp, kể cả đối với DNNN và thực tiễn chứng minh rất ít, thậm chí chưa phát sinh bất kỳ trường hợp nào liên quan đến việc DNNN thế chấp tài sản bán trong hợp đồng mua bán tài sản có bảo lưu quyền sở hữu.

e) Về tài sản thuộc sở hữu toàn dân trong trường hợp pháp luật liên quan có quy định. BLDS sự năm 2015 quy định: "*Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý*"[92]. Như vậy, tài sản thuộc sở toàn dân bao gồm đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý. Tài sản thuộc sở hữu toàn dân trở thành tài sản thế chấp nói chung và trở thành tài sản thế chấp của DNNN khi pháp luật liên quan có quy định.

f) Về quyền tài sản. Về bản chất, các quyền tài sản (như quyền đòi nợ, quyền khác phát sinh từ hợp đồng, quyền sở hữu trí tuệ, phần vốn góp, cổ phần, số dư tài khoản…) không thể chuyển giao được về mặt vật chất nên không thể trở thành đối

---

[89] Hàng hóa: Đối với các công ty thương mại, hàng hóa cũng có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp, nhưng việc xác định rõ ràng và đánh giá giá trị thực của hàng hóa là rất quan trọng.

[90] Vũ Thị Hồng Yến. (2017). Bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng bằng thế chấp bất động sản theo quy định của pháp luật hiện hành. *Đề tài nghiên cứu Khoa học cấp sở*, Nxb. Trường Đại học Luật Hà Nội, tr.194.

[91] Nguyễn Ngọc Anh Đào. (2020). *Ngân hàng có được nhận thế chấp đối với tài sản có bảo lưu quyền sở hữu không?* Truy cập ngày 10/05/2024, từ https://www.tapchitoaan.vn/ngan-hang-co-duoc-nhan-the-chap-doi-voi-tai-san-co-bao-luu-quyen-so-huu-khong.

[92] Điều 197 Bộ luật Dân sự năm 2015

tượng của biện pháp cầm cố mà chỉ có thể là đối tượng của biện pháp thế chấp. Ngoài quyền sử dụng đất, quyền tài sản còn có thể là quyền phát sinh từ hợp đồng, tài khoản tiền gửi, tài khoản chứng khoán, giấy tờ có giá, quyền sở hữu trí tuệ, quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên. Những quyền tài sản này, được pháp luật về dân sự và pháp luật chuyên ngành cho phép tổ chức, cá nhân thực hiện việc thế chấp tài sản, DNNN cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng những quy định hiện hành về thế chấp quyền tài sản còn rất tản mạn và hạn chế.

Tóm lại, việc mở rộng phạm vi xác định tài sản thế chấp như hiện nay phần nào đáp ứng nhanh nhạy và kịp thời nhu cầu tín dụng của các chủ thể thế chấp tài sản nói chung và DNNN nói riêng. Trong nền kinh tế hiện đại, việc hoàn thiện khung pháp lý mở ra những cơ hội kinh doanh mới cho các chủ thể, kể cả DNNN trên cơ sở tiếp cận nguồn tín dụng của Ngân hàng và các TCTD.

2.2.1.3 Về phạm vi bảo đảm của biện pháp thế chấp tài sản

Nghĩa vụ được bảo đảm là quan hệ nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ phải bảo đảm bằng tài sản của mình, bao gồm nghĩa vụ chuyển giao vật; chuyển giao quyền, nghĩa vụ trả tiền hoặc giấy tờ có giá, nghĩa vụ thực hiện công việc khác. Người có nghĩa vụ được bảo đảm là người mà nghĩa vụ của họ được bảo đảm thực hiện thông qua biện pháp bảo đảm. Người có nghĩa vụ được bảo đảm có thể đồng thời hoặc không đồng thời là bên bảo đảm. Nghĩa vụ được bảo đảm là nghĩa vụ được xác lập trước khi giao dịch bảo đảm được giao kết. Trong quan hệ nghĩa vụ, các bên được quyền tự do thỏa thuận lựa chọn biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ cũng như tự do thỏa thuận phạm vi nghĩa vụ. BLDS năm 2015 quy định: *"1. Nghĩa vụ có thể được bảo đảm một phần hoặc toàn bộ theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật; nếu không có thỏa thuận và pháp luật không quy định phạm vi bảo đảm thì nghĩa vụ coi như được bảo đảm toàn bộ, kể cả nghĩa vụ trả lãi, tiền phạt và bồi thường thiệt hại; 2. Nghĩa vụ được bảo đảm có thể là nghĩa vụ hiện tại, nghĩa vụ trong tương lai hoặc nghĩa vụ có điều kiện; 3. Trường hợp bảo đảm nghĩa vụ trong tương lai thì nghĩa vụ được hình thành trong thời hạn bảo đảm là nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác*"[93].

Trong quan hệ nghĩa vụ, các bên có thể thỏa thuận bảo đảm một phần hay toàn bộ nghĩa vụ bằng tài sản thế chấp của DNNN, khi đó bên nhận thế chấp sẽ được pháp luật tôn trọng và bảo vệ. Trong trường hợp phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm không được DNNN và bên nhận thế chấp thỏa thuận thì tuân theo quy định của pháp luật đã được dự liệu trước, thì nghĩa vụ được coi là toàn bộ bao gồm cả nghĩa vụ trả lãi, tiền phạt và bồi thường thiệt hại.

Nghĩa vụ được bảo đảm rất đa dạng, không chỉ bó hẹp đối với nghĩa vụ hiện tại mà còn bao gồm cả nghĩa vụ hình thành trong tương lai hoặc nghĩa vụ có điều kiện. Nghĩa vụ có điều kiện là nghĩa vụ phát sinh, thay đổi, chấm dứt khi xảy ra điều kiện

[93] Điều 293 Bộ luật Dân sự năm 2015.

được xác định mà điều kiện này không phụ thuộc vào ý chí chủ quan có các bên. Nghĩa vụ hình thành trong tương lai là nghĩa vụ hình thành sau thời điểm xác lập biện pháp bảo đảm. Nghĩa vụ trong tương lai được bảo đảm có thể là nghĩa vụ được xác định một cách chắc chắn nhưng chưa xác định giá trị cụ thể[94].

Ngoài ra, bên bảo đảm cũng có thể dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ cho người khác.

2.2.2 Một số tồn tại, hạn chế

2.2.2.1 Về điều kiện của tài sản thế chấp

Một bất cập có thể kể đến là chưa có quy định cụ thể xác định tài sản công được Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý và được tính vào phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có phải tài sản thuộc sở hữu của DNNN?

Để xác định tài sản có đủ điều kiện để thế chấp tại TCTD, trước nhất và quan trọng nhất, phải xác định tài sản đó có thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp hay không? Hiện tại, chưa có quy định cụ thể khẳng định tài sản công tại DNNN đã được tính thành vốn của doanh nghiệp là tài sản thuộc quyền sở hữu của DNNN dẫn đến sự lúng túng trong việc thế chấp loại tài sản này.

BLDS năm 2015 quy định quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt tài sản[95]. Như vậy, một chủ thể được xem là chủ sở hữu tài sản khi họ có đầy đủ ba quyền sau đây đối với tài sản, gồm: quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt.

Đối với tài sản công, là tài sản thuộc sở hữu toàn dân được đầu tư vào doanh nghiệp thì Nhà nước thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với tài sản đó theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan[96]. Để xác định rõ tài sản công được đầu tư vào DNNN có thuộc quyền sở hữu của DNNN hay không cần xem xét đến quyền của DNNN đối với các tài sản này. Tuy nhiên, các quy định về quyền của DNNN đối với tài sản công lại nằm ở nhiều văn bản khác nhau và quy định không thống nhất.

Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017 có quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý và đã được tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và pháp luật có liên quan[97]. Theo quy định trên thì DNNN chỉ đóng vai trò là chủ thể được Nhà nước giao cho tài sản để quản lý, sử dụng, chứ không phải là chủ sở hữu đối với tài sản (vì DNNN chỉ có quyền chiếm hữu và sử dụng tài sản được giao mà không có quyền định đoạt tài sản) và không có quyền thế chấp tài sản.

---

[94] Đào Ngọc Sơn. (2018). *Thế chấp tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015* (Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội), tr.26.
[95] Điều 158 BLDS năm 2015.
[96] Khoản 1, Điều 200 BLDS năm 2015.
[97] Khoản 1, Điều 98 Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017.

Nhưng tại Điều 25 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014 quy định về quản lý, sử dụng tài sản cố định lại cho phép DNNN được quyền định đoạt tài sản cố định thông qua thế chấp, cầm cố tài sản cố định theo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; nhượng bán, thanh lý tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không có nhu cầu sử dụng, không sử dụng được hoặc sử dụng không hiệu quả để thu hồi vốn. DNNN theo Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017 đang là chủ thể quản lý, sử dụng tài sản thì theo Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014 lại trở thành chủ thể quản lý, sử dụng có quyền định đoạt tài sản.

Các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 về góp vốn tại doanh nghiệp cũng theo hướng thừa nhận tài sản đã được tính thành phần vốn nhà nước tại DNNN thuộc sở hữu của DNNN. Theo đó, nhà nước đóng vai trò là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty[98] và việc góp vốn chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty[99]. Như vậy, tài sản được giao và được tính thành vốn nhà nước tại DNNN chính là hình thức Nhà nước góp vốn vào DNNN. Tài sản góp vốn phải được chuyển giao quyền sở hữu cho DNNN hoàn tất thì việc góp vốn của Nhà nước mới được xem là hoàn thành.

Qua phân tích các quyền của DNNN đối với tài sản công được tính thành vốn Nhà nước tại doanh nghiệp quy định ở Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014 và Luật Doanh nghiệp năm 2020, nhận thấy DNNN có đầy đủ các quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt đối với các tài sản này nên là chủ sở hữu của tài sản. Tuy nhiên, cách dùng thuật ngữ "quản lý" tại các quy định của Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017 lại chỉ ra DNNN chỉ là chủ thể được Nhà nước giao cho tài sản công để quản lý, sử dụng; tài sản công tại doanh nghiệp vẫn là tài sản thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Sự không thống nhất này làm cho các TCTD khá lúng túng khi tiếp nhận yêu cầu thế chấp tài sản công đã được tính thành vốn Nhà nước tại DNNN vì không có quy định nào khẳng định loại tài sản này có thuộc quyền sở hữu của DNNN hay không?

2.2.2.2 Về loại tài sản thế chấp

Thứ nhất, về quyền tài sản. Điều 105 Bộ luật Dân sự năm 2015 đã khẳng định quyền tài sản là một loại tài sản và được cụ thể hóa tại Điều 115 như sau: "Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở

[98] Khoản 1, Điều 35 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: *"Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây: a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty theo quy định của pháp luật. Việc chuyển quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng đất đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ; b) Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản, trừ trường hợp được thực hiện thông qua tài khoản."*.

[99] Khoản 3, Điều 35 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác". Tuy nhiên, định nghĩa về quyền tài sản tại BLDS năm 2015, ngoài dấu hiệu "trị giá được bằng tiền", không còn bất kì đặc điểm nào khác để nhận diện quyền tài sản. Thực tế cho thấy, không phải quyền nào trị giá được bằng tiền cũng được xem là tài sản độc lập và có thể chuyển giao trong giao dịch dân sự, cũng như thế chấp tài sản. Sự thiếu vắng quy định pháp luật về quyền tài sản dẫn đến DNNN cũng như chủ thể liên quan (Ngân hàng, các TCTD, tổ chức công chứng,...) khá lúng túng khi tiếp nhận và xử lý việc thế chấp quyền tài sản của DNNN.

Thứ hai, về tài sản hình thành trong tương lai. DNNN có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn đầu tư cần thiết cho việc phát triển tài sản hình thành trong tương lai thông qua thế chấp tài sản hình thành trong tương lai, đặc biệt là trong môi trường kinh tế khó khăn. DNNN có thể đầu tư vào các dự án không phù hợp hoặc không đáp ứng được yêu cầu thực tế của thị trường, dẫn đến lãng phí nguồn lực. Việc quản lý tài sản hình thành trong tương lai không chặt chẽ, thiếu minh bạch, dẫn đến lãng phí, tiêu cực hoặc thậm chí thất thoát tài sản. Những tài sản hình thành trong tương lai thường liên quan đến các dự án lớn, có tính chất rủi ro cao và không chắc chắn về lợi nhuận, đặc biệt là khi kinh tế có biến động. Thiếu chiến lược dài hạn cho việc phát triển tài sản hình thành trong tương lai có thể dẫn đến chi phí quản lý cao và sự lãng phí tài nguyên. Sự thay đổi trong chính sách công và các quy định pháp lý có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng và phát triển tài sản hình thành trong tương lai của DNNN.

Thứ ba, về quyền sở hữu trí tuệ. Những quy định pháp luật điều chỉnh đối với thế chấp quyền sở hữu trí tuệ còn rất hạn chế, dẫn đến nhiều khó khăn, vướng mắc. Liên quan đến xác định quyền sở hữu trí tuệ là đối tượng của TCTS, hiện tại chưa có cơ sở pháp lý về điều kiện thế chấp tài sản là quyền sở hữu trí tuệ. Theo quy định, một số quyền sở hữu trí tuệ khi chuyển giao phải kèm theo một số điều kiện nhất định. Ví dụ như: (i) Việc chuyển nhượng quyền đối với tên thương mại chỉ được thực hiện khi chuyển nhượng đồng thời cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó[100]. Như vậy, khi có phát sinh trường hợp DNNN không thực hiện nghĩa vụ trả nợ, TCTD khó có thể xử lý tài sản đảm bảo nếu DNNN chỉ thế chấp tên thương mại mà không thế chấp cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó. (ii) Bí mật kinh doanh là quyền sở hữu công nghiệp được quyền chuyển nhượng theo Luật Sở hữu trí tuệ 2005[101]. Khi bên thế chấp chứng minh được mình là chủ sở hữu hợp pháp của bí mật kinh doanh thì sẽ có quyền thế chấp bí mật kinh doanh đó. Một trong các điều kiện để bí mật kinh doanh được bảo hộ là chủ sở hữu phải bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được. Vậy trong thời gian thế chấp, nếu bí mật kinh doanh được tiết lộ cho một chủ thể khác thì nó sẽ không được bảo hộ nữa và sẽ giảm, thậm chí mất giá trị, gây tổn hại cho TCTD nhận thế chấp tài sản.

[100] Khoản 5, Điều 139 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.
[101] Tham khảo Điều 3, Điều 138 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

2.2.3 Kiến nghị hoàn thiện

2.2.3.1 Về điều kiện thế chấp tài sản

Cần thiết bổ sung quy định để xác định tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý và đã được tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp.

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 97 và Khoản 1, Điều 98 Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017 theo hướng doanh nghiệp là chủ thể không chỉ được quyền quản lý tài sản mà còn các quyền khác của chủ sở hữu tài sản. Có thể sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 97 thành: "Tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp và đã được tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp" và Khoản 1, Điều 98 thành: "Việc quản lý, sử dụng, định đoạt tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp và đã được tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và pháp luật có liên quan."

Ngoài ra, để giải quyết vấn đề về điều kiện tài sản thế chấp không thuộc trường hợp cấm mua bán, cấm chuyển nhượng hoặc cấm chuyển giao khác về quyền sở hữu tại thời điểm xác lập hợp đồng bảo đảm, có thể áp dụng một số giải pháp sau đây: (i) Xem xét và tuân thủ các quy định pháp luật. Trước khi thực hiện thế chấp, các TCTD cần phải kiểm tra và đảm bảo rằng tài sản thế chấp không thuộc loại tài sản bị cấm chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hiện hành. Nếu có bất kỳ hạn chế nào, cần phải xem xét các giải pháp pháp lý để giải quyết; (ii) Thay đổi điều khoản thế chấp. TCTD với bên thế chấp có thể xem xét thay đổi các điều khoản của hợp đồng thế chấp để đáp ứng yêu cầu pháp lý và các điều khoản cấm mua bán, chuyển nhượng. Điều này có thể bao gồm việc điều chỉnh các điều khoản về sử dụng tài sản, quyền hạn sử dụng và các điều khoản bảo vệ quyền lợi của cả hai bên; (iii) Tìm kiếm sự chấp thuận của các bên liên quan. Nếu tài sản thế chấp liên quan đến quyền sử dụng hay quyền hạn của bên thứ ba (ví dụ như tài sản thuê, tài sản uỷ quyền,…), người cho vay cần phải có sự chấp thuận của các bên liên quan để tiến hành thế chấp; (iv) Trong các trường hợp phức tạp hoặc có sự bất đồng về pháp lý, người cho vay nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ chuyên gia pháp lý để đảm bảo các hành động thế chấp tuân thủ các quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi của mình.

2.2.3.2 Về loại tài sản thế chấp

Thứ nhất, về quyền tài sản. Hoàn thiện khái niệm quyền tài sản là một việc làm quan trọng và cần thiết, góp phần hoàn thiện chế định tài sản trong BLDS năm 2015. Từ đó làm cơ sở để xác định phạm vi các quyền tài sản có thể trở thành đối tượng của các giao dịch dân sự; xây dựng cách thức bảo vệ, cơ chế đăng ký các quyền tài sản... thúc đẩy nhu cầu giao dịch thế chấp tài sản đối với loại tài sản này.

Thứ hai, về tài sản hình thành trong tương lai. Để giảm thiểu những bất cập hiện hành, các DNNN cần có chiến lược quản lý tài sản hình thành trong tương lai rõ ràng, đầu tư vào các dự án có tính khả thi và hiệu quả kinh tế cao, cũng như thúc đẩy sự

minh bạch và trách nhiệm trong việc quản lý tài sản. Đồng thời, cần đề cao công tác đánh giá rủi ro và phát triển các chiến lược phòng ngừa để giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình phát triển và quản lý tài sản hình thành trong tương lai.

Thứ ba, về quyền sở hữu trí tuệ. Pháp luật cho phép việc thế chấp quyền sở hữu trí tuệ. Hiện đã có một số văn bản hướng dẫn về giao dịch bảo đảm bằng tài sản vô hình như: Nghị định số 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ hiện nay có quy định đối với thế chấp quyền tài sản phát sinh từ quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ thông tin, hoạt động khoa học, công nghệ. Thông tư số 08/2018/TT-BTP quy định các tài sản thuộc trường hợp đăng ký giao dịch bảo đảm và thông báo việc kê biên, trong đó có quyền tài sản phát sinh từ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng. Tuy nhiên, các văn bản trên chưa có quy định rõ ràng, hướng dẫn chi tiết các vấn đề liên quan đến giao dịch bảo đảm đối với quyền sở hữu trí tuệ. Để hạn chế rủi ro cho hoạt động thế chấp loại tài sản này, cần thiết phải bổ sung những quy định chi tiết hơn nữa về: (i) Các quyền sở hữu trí tuệ được thế chấp và các điều kiện nhất định; (ii) Nghĩa vụ bảo mật thông tin trong quá trình thế chấp; (iii) Các biện pháp để bảo vệ bên nhận thế chấp trong quá trình thế chấp.

2.3 Về hiệu lực thế chấp tài sản

2.3.1 Quy định pháp luật

TCTS nói chung và TCTS tại các TCTD qua thực tiễn áp dụng đối với DNNN nói riêng được xác lập thông qua hình thức giao dịch dưới dạng hợp đồng, tên gọi là hợp đồng TCTS.

Hiệu lực của hợp đồng chính là sự tạo lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong hợp đồng và hiệu lực của hợp đồng ràng buộc giá trị pháp luật đối với chủ thể tham gia xác lập, thực hiện. Hiện nay, dù có khá nhiều công trình nghiên cứu về hiệu lực của hợp đồng, tuy nhiên khái niệm cũng như quy định cụ thể về hiệu lực hợp đồng chưa được pháp điển hóa trong bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào[102].

Theo Từ điển giải thích thuật ngữ Luật học, hiệu lực của hợp đồng được hiểu là giá trị bắt buộc thi hành đối với các chủ thể tham gia giao kết hợp đồng[103]. Với cách định nghĩa của Từ điển giải thích thuật ngữ Luật học, về cơ bản đúng bản chất của hợp đồng tuy nhiên chưa đề cập đến vấn đề về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng.

Điều 1134 BLDS Pháp quy định: "*Hợp đồng được giao kết hợp pháp có giá trị là luật đối với các bên giao kết*". Nghĩa là, giá trị của hợp đồng đã được nâng ngang tầm với pháp luật nếu được giao kết hợp pháp. Rõ ràng, pháp luật đã tôn trọng, bảo vệ để các bên phải có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng một cách nghiêm túc trên cơ sở thiện chí.

---

[102] Nguyễn Hoàng Yến. (2016). *Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật Việt Nam* (Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh), tr.16.

[103] Trường Đại học Luật Hà Nội. (1999). *Từ điển giải thích thuật ngữ Luật học*, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, tr.65.

BLDS Việt Nam qua các thời kỳ cũng có sự thay đổi khác biệt trong quy định về hiệu lực hợp đồng. Theo đó,

BLDS năm 1995 quy định: "*Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực bắt buộc đối với các bên", "Hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác"*[104].

BLDS năm 2005 quy định: "*Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác*"[105].

BLDS năm 2015 quy định: "*Hiệu lực của hợp đồng: 1. Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác; 2. Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật*"[106].

Tóm lại, hiệu lực của hợp đồng được hiểu là giá trị pháp luật làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia, buộc các bên tham gia phải tôn trọng và thi hành nghiêm túc quyền và nghĩa vụ đó.

Tìm hiểu về hiệu lực của TCTS chính là tìm hiểu hiệu lực của hợp đồng TCTS, tìm hiểu hiệu lực của TCTS tại các TCTD qua thực tiễn áp dụng đối với DNNN chính là tìm hiểu hiệu lực của hợp đồng TCTS của DNNN tại các TCTD. Như vậy, hiệu lực hợp đồng TCTS của DNNN tại các TCTD được hiểu là giá trị pháp luật làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của DNNN và các TCTD, buộc DNNN và các TCTD phải tôn trọng và thi hành nghiêm túc quyền và nghĩa vụ đó.

Hiệu lực của hợp đồng nói chung, hiệu lực của hợp đồng TCTS của DNNN tại các TCTD nói riêng được cấu thành bởi các yếu tố sau:

Thứ nhất, hợp đồng TCTS của DNNN tại các TCTD là một dạng hợp đồng dân sự, do đó hợp đồng TCTS của DNNN tại các TCTD muốn có hiệu lực, trước hết phải đáp ứng được các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự theo Điều 117 BLDS năm 2015.

Ngoài điều kiện về năng lực chủ thể, ý chí tự nguyện, mục đích và nội dung giao dịch không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội thì hình thức cũng là một trong những điều kiện phát sinh hiệu lực của giao dịch dân sự nói chung và hợp đồng TCTS của DNNN tại các TCTD. Tuy nhiên, điều kiện phát sinh hiệu lực về hình thức chỉ áp dụng trong trường hợp pháp luật có quy định[107].

Thứ hai, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng

---

[104] Điều 404 Bộ luật Dân sự năm 1995.
[105] Điều 405 Bộ luật Dân sự năm 2005.
[106] Điều 401 Bộ luật Dân sự năm 2015.
[107] Đoàn Thị Phương Diệp. (2019). *Pháp luật hợp đồng Việt Nam nhìn ở góc độ so sánh với luật Cộng hòa Pháp*. Truy cập ngày 10/06/2024, từ http://www.lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=210324.

BLDS năm 2015 quy định hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác[108].

Khắc phục những điểm hạn chế, bất cập của các BLDS trước đó, BLDS năm 2015 đã phần nào hoàn thiện quy định về hiệu lực hợp đồng. Theo đó, về nguyên tắc hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết và kể từ thời điểm này, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo những cam kết của hợp đồng[109]. Tuy nhiên, pháp luật vẫn đặt ra 02 (hai) ngoại lệ là cho phép các bên được quyền thỏa thuận về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng và ngoại lệ dựa theo quy định pháp luật liên quan (pháp luật chuyên ngành) về hiệu lực của hợp đồng.

Theo quy định của pháp luật về đất đai, việc thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực[110]. Đồng thời, việc thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất phải được đăng ký đất đai, cụ thể là đăng ký biến động[111], và phải được cập nhật vào hồ sơ địa chính. Quy định này về cơ bản có tính kế thừa so với quy định tại LĐĐ năm 2013. Tuy nhiên, LĐĐ hiện hành và LĐĐ năm 2013 có quy định khác nhau về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng thế chấp, cụ thể: Theo khoản 3, Điều 188, LĐĐ năm 2013 quy định việc thế chấp quyền sử dụng đất nói chung, thế chấp quyền sử dụng đất của DNNN nói riêng phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính; LĐĐ năm 2024 đã không còn quy định nhắc đến hiệu lực của việc thế chấp quyền sử dụng đất, chỉ dừng lại ở quy định việc thế chấp quyền sử dụng đất phải được công chứng/chứng thực, phải được đăng ký biến động và cập nhật vào hồ sơ địa chính. Sự thay đổi của LĐĐ hiện hành đã xóa bỏ mâu thuẫn về quy định, tạo ra sự thống nhất với Luật Công chứng năm 2014[112], BLDS năm 2015[113] trong cách hiểu và áp dụng luật liên quan đến hiệu lực của giao dịch thế chấp.

Theo quy định của pháp luật về nhà ở, việc thế chấp nhà ở phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng[114]. Tương tự pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở cũng quy định việc thế chấp nhà ở phải được công chứng hoặc chứng thực. Thế chấp nhà ở có hiệu lực kể từ thời điểm hợp đồng thế chấp có hiệu lực, tức là thời điểm hoàn thành việc công chứng, chứng thực hợp đồng.

Nghị định 21/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 của Chính phủ quy định thi hành BLDS năm 2015 về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ quy định thời điểm có hiệu lực của

---

[108] Điều 401 Bộ luật Dân sự năm 2015.

[109] Phạm Văn Lợi. (2021). *Một số vấn đề về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng theo quy định của BLDS hiện hành*. Truy cập ngày 10/05/2024, từ https://www.tapchitoaan.vn/mot-so-van-de-ve-thoi-diem-co-hieu-luc-cua-hop-dong-theo-quy-dinh-cua-blds-hien-hanh.

[110] Điểm a khoản 3 Điều 27 Luật Đất đai năm 2024.

[111] Điểm p khoản 1 Điều 133 Luật Đất đai năm 2024.

[112] Khoản 1 Điều 5 Luật Công chứng 2014 quy định: *"1. Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng"*.

[113] Khoản 1 Điều 401 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: *"1. Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác"*.

[114] Khoản 1 Điều 164 Luật Nhà ở năm 2023.

hợp đồng bảo đảm là: thời điểm hợp đồng bảo đảm được công chứng, chứng thực; trường hợp hợp đồng không có công chứng, chứng thực, thời điểm có hiệu lực do các bên tự thỏa thuận, trường hợp không có thỏa thuận thì hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm giao kết[115].

Khác với các quy định trên, Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 quy định hiệu lực của việc thế chấp tàu biển là khi được ghi trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam[116].

Như vậy, tùy thuộc vào đặc thù của từng loại tài sản thế chấp mà pháp luật chuyên ngành có quy định khác nhau về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng TCTS nói chung và hợp đồng TCTS của DNNN tại các TCTD nói riêng.

Thứ ba, hiệu lực đối kháng với người thứ ba

"Hiệu lực đối kháng với người thứ ba" là một khái niệm được ghi nhận lần đầu tiên ở BLDS năm 2015, có thể hiểu hiệu lực đối kháng với người thứ ba trong giao dịch bảo đảm là khi xác lập giao dịch bảo đảm hợp pháp thì quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong giao dịch bảo đảm không chỉ phát sinh đối với các chủ thể trực tiếp tham gia giao dịch (bên nhận bảo đảm và bên bảo đảm) mà còn phát sinh hiệu lực cả đối với người thứ ba không phải là chủ thể trong giao dịch bảo đảm; thời điểm phát sinh hiệu lực kể từ khi đăng ký biện pháp bảo đảm hoặc bên nhận bảo đảm nắm giữ hoặc chiếm giữ tài sản bảo đảm[117].

Điều 297 BLDS năm 2015 quy định: *"Biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba từ khi đăng ký biện pháp bảo đảm hoặc bên nhận bảo đảm nắm giữ hoặc chiếm giữ tài sản bảo đảm."*[118]

Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 của Chính phủ quy định thi hành BLDS năm 2015 về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ quy định về hiệu lực đối kháng của biện pháp bảo đảm với người thứ ba, cụ thể: (i) *thứ nhất*, biện pháp bảo đảm chỉ phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba trong trường hợp hợp đồng bảo đảm đã có hiệu lực pháp luật; (ii) *thứ hai*, trường hợp biện pháp bảo đảm phải đăng ký theo quy định của BLDS, luật khác liên quan hoặc được đăng ký theo thỏa thuận hoặc được đăng ký theo yêu cầu của bên nhận bảo đảm thì thời điểm đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật liên quan là thời điểm biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba[119].

Từ những quy định trên có thể thấy, biện pháp TCTS chỉ phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba trong trường hợp hiệu lực của hợp đồng TCTS nói chung và hiệu lực của hợp đồng TCTS của DNNN nói riêng đã có hiệu lực pháp luật. Do TCTS

---

[115] Khoản 1, Khoản 2, Điều 22 Nghị định 21/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 của Chính phủ quy định thi hành BLDS năm 2015 về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.
[116] Điều 39 Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015.
[117] Tham khảo thêm Nguyễn Xuân Bình & Vũ Thị Huyền. (2023). *Bàn về hiệu lực đối kháng với người thứ ba*. Truy cập ngày 09/7/2024, từ https://tapchitoaan.vn/ban-ve-hieu-luc-doi-khang-voi-nguoi-thu-ba9272.html.
[118] Khoản 1 Điều 297 BLDS 2015.
[119] Điều 23 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 của Chính phủ quy định thi hành BLDS năm 2015 về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

là một trong các trường hợp phải đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định[120], nên thời điểm hợp đồng TCTS của DNNN phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba là thời điểm đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền[121].

Đăng ký TCTS nói chung và đăng ký TCTS của DNNN nói riêng là biện pháp công khai quyền của Ngân hàng, các TCTD (bên nhận thế chấp) đối với tài sản thế chấp để bên thứ ba biết được tình trạng pháp lý của tài sản thế chấp và có căn cứ để xem xét việc có thực hiện giao dịch đối với tài sản đó hay không. Bởi, khi hoàn tất thủ tục đăng ký TCTS theo quy định pháp luật, bên nhận thế chấp có quyền truy đòi tài sản từ bên thứ ba đang chiếm giữ, quyền ưu tiên được thanh toán số tiền có được từ việc xử lý tài sản thế chấp.

Quy định về hiệu lực đối kháng với người thứ ba tại BLDS 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành có vai trò to lớn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên nhận thế chấp trước những rủi ro ngay từ khi nhận TCTS, đồng thời là sự bảo vệ cần thiết và tức thời nhằm đảm bảo công bằng xã hội cũng như duy trì, phát triển nền kinh tế lành mạnh[122].

Tóm lại, việc đăng ký thế chấp là căn cứ để khẳng định quyền ưu tiên của bên nhận thế chấp đối với các chủ thể thứ ba có liên quan đến tài sản thế chấp. Đồng thời, đối với một số tài sản thế chấp việc đăng ký thế chấp là điều kiện cần thiết để làm phát sinh hiệu lực của hợp đồng.

2.3.2 Một số tồn tại, hạn chế

Thứ nhất, về hệ thống cơ quan đăng ký

Hiện nay ở Việt Nam tồn tại nhiều hệ thống cơ quan đăng ký dựa trên việc phân loại tài sản bảo đảm. Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, thẩm quyền đăng ký thuộc về các cơ quan sau: (i) Cục Hàng không Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tàu bay; (ii) Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục Hàng hải, Cảng vụ Hàng hải theo phân cấp của Cục Hàng hải Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi là Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam) thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tàu biển (có ba cơ quan đặt tại Hải Phòng, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh); (iii) Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai (sau đây gọi là Văn phòng đăng ký đất đai) thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; (iv) Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp (đăng ký tại một trong ba Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài

[120] Điểm a Khoản 1 Điều 4 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

[121] Tham khảo thêm Nguyễn Xuân Bình & Vũ Thị Huyền. (2023). *Bàn về hiệu lực đối kháng với người thứ ba*. Truy cập ngày 10/05/2024, từ https://www.tapchitoaan.vn/ban-ve-hieu-luc-doi-khang-voi-nguoi-thu-ba9272.html.

[122] Nguyễn Đức Lợi. (2020). *Thế chấp và xử lý tài sản thế chấp theo pháp luật dân sự và thực tiễn thực hiện* (Luận văn Thạc sĩ Luật Dân sự và Tố tụng Dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội), tr.28.

sản tại Thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng động sản và các tài sản khác không thuộc thẩm quyền đăng ký của các cơ quan trên; (v) Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng chứng khoán đã đăng ký tập trung theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Trên thực tế, quy định này phát sinh bất cập khi quy định thẩm quyền cho nhiều cơ quan khác nhau gây nên sự phân tán cũng như khó khăn cho DNNN khi có nhu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm để vay vốn tại TCTD[123]. Rõ ràng, sự phân biệt nhiều hệ thống đăng ký đã gây ra những trở ngại, tốn kém về thời gian và chi phí khi DNNN thực hiện thế chấp nhiều tài sản để đảm bảo cho cùng một nghĩa vụ.

Ngoài ra, thực tiễn còn ghi nhận nhiều trường hợp không thật sự rõ ràng trong việc phân định tài sản bảo đảm đã gây ra những khó khăn cho cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm cũng như người yêu cầu đăng ký.

Hơn nữa, việc phân tán hệ thống cơ quan đăng ký cũng phần nào hạn chế điều kiện thuận lợi cho việc triển khai, ứng dụng kỹ thuật công nghệ trong công tác đăng ký, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm cũng như hướng đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giao dịch bảo đảm.

Thứ hai, về thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng thế chấp

Hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đều quy định thời điểm có hiệu lực của giao dịch thế chấp tài sản là: (i) thời điểm công chứng, chứng thực hợp đồng (trong trường hợp hợp đồng thế chấp phải công chứng/chứng thực theo quy định hoặc được công chứng/chứng thực theo yêu cầu); (ii) thời điểm do các bên thỏa thuận; (iii) thời điểm giao kết. Tuy nhiên vẫn tồn tại quy định về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng thế chấp không thống nhất với các quy định trên (điển hình như quy định tại Điều 39 Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 quy định thời điểm có hiệu lực của thế chấp tàu biển là khi được ghi trong sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam), gây khó khăn trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên, tạo ra khoảng trống pháp lý giữa thời điểm giao kết hợp đồng với thời điểm đăng ký giao dịch đảm bảo.

Thứ ba, về giá trị pháp lý đăng ký biện pháp bảo đảm

Hiện còn khá nhiều quan điểm khác nhau về giá trị pháp lý của hợp đồng thế chấp nói chung và hợp đồng TCTS DNNN nói riêng tại các TCTD không tuân thủ quy định bắt buộc về đăng ký theo khoản 1 Điều 298 BLDS năm 2015 quy định: "*Biện pháp bảo đảm được đăng ký theo thỏa thuận hoặc theo quy định của luật. Việc đăng ký là điều kiện để giao dịch bảo đảm có hiệu lực chỉ trong trường hợp luật có quy định*".

Nhóm quan điểm thứ nhất cho rằng, trường hợp pháp luật quy định phải đăng ký nhưng các bên không thực hiện thủ tục đăng ký thì hợp đồng TCTS DNNN tại các

[123] Hoàng Thị Thu Phương & Phan Thị Phương Hiền. (2023). *Bất cập khi thực hiện pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại tại tỉnh Quảng Bình và một số kiến nghị*. Truy cập ngày 01/06/2024, từ https://danchuphapluat.vn/bat-cap-khi-thuc-hien-phap-luat-ve-dang-ky-bien-phap-bao-dam-trong-hoat-dong-cho-vay-cua-cac-ngan-hang-thuong-mai-tai-tinh-quang-binh-va-mot-so-kien-nghi.

TCTD không có hiệu lực. Nhóm quan điểm này phổ biến thể hiện trong các bản án giải quyết hệ quả pháp lý đối với trường hợp các bên không tuân thủ quy định bắt buộc về đăng ký hợp đồng thế chấp. Đối với những bản án theo nhóm quan điểm này, các Tòa án có chung nhận định vì hợp đồng thế chấp không được đăng ký theo quy định pháp luật nên hợp đồng sẽ bị vô hiệu về hình thức.

Nhóm quan điểm thứ hai cho rằng, việc các bên không tuân thủ quy định bắt buộc phải đăng ký không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng TCTS DNNN tại các TCTD mà chỉ làm mất đi hiệu lực đối kháng với người thứ ba của biện pháp TCTS. Như vậy, trong trường hợp không đăng ký, hợp đồng TCTS DNNN tại các TCTD vẫn phát sinh hiệu lực giữa các bên giao kết, tuy nhiên bên nhận thế chấp (các TCTD) sẽ mất quyền truy đòi và ưu tiên thanh toán trong trường hợp tài sản DNNN được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ.

2.3.3 Kiến nghị hoàn thiện

Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đăng ký TCTS

Để khắc phục những vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm cũng như nâng cao hiệu quả thực hiện, pháp luật cần tập trung những giải pháp sau:

Một là, hoàn thiện, thống nhất mô hình tổ chức, hoạt động của hệ thống cơ quan đăng ký biện pháp bảo đảm. Việc tách biệt hệ thống cơ quan đăng ký theo loại tài sản thế chấp như hiện nay dẫn đến hệ lụy mất quá nhiều thời gian, chi phí cho các bên trong việc thực hiện thủ tục đăng ký tài sản thế chấp nói chung và đăng ký tài sản thế chấp của DNNN nói riêng cũng như việc tìm hiểu những thông tin liên quan đến tài sản thế chấp. Khi việc phân định không chính xác loại tài sản thế chấp trong một số trường hợp, có thể dẫn đến hậu quả vô hiệu biện pháp đăng ký giao dịch bảo đảm. Do vậy, cần nghiên cứu xây dựng hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm tập trung áp dụng cho cả bất động sản và động sản thế chấp.

Hai là, đơn giản hoá thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm đặc biệt đối với tài sản là bất động sản. Thời gian qua, thủ tục hành chính nói chung và thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm nói riêng đã được đơn giản hóa, giảm nhiều bước thực hiện, hồ sơ, giấy tờ đã đơn giản hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí. Tuy nhiên, trong một số trường hợp vẫn chưa thực sự thuận lợi, do đó cần có sự cải cách hơn nữa đối với các thủ tục này, bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm, đăng ký điện tử qua cổng thông tin dịch vụ công, giảm bớt các loại giấy tờ không cần thiết hoặc đã được chứng minh thông tin thông qua việc xác thực của cơ quan công chứng, như vậy sẽ tạo điều kiện cho các bên vừa thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước.

Ba là, xây dựng cơ chế trao đổi thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký biện pháp bảo đảm và các cơ quan có liên quan khác như tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng… phù hợp với mục tiêu cải cách hành chính, trình tự, thủ tục

minh bạch, dễ áp dụng; khắc phục được những bất cập về việc thông tin phân tán, thiếu sự đồng bộ, chính xác.

Thứ hai, thống nhất quy định về thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng thế chấp

Nên luật hóa quy định tại Điều 22 Nghị định 21/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 của Chính phủ quy định thi hành BLDS năm 2015 về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ để thống nhất thực hiện. Vì hiện tại, quy định về thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng thế chấp quy định tại Nghị định 21/2021/NĐ-CP cơ bản đã giải quyết được vấn đề không thống nhất của các văn bản luật, nhưng do đây là văn bản dưới luật nên chưa thuận tiện cho việc áp dụng.

Thứ ba, về giá trị pháp lý đăng ký biện pháp bảo đảm

Kể từ thời điểm đăng ký, giao dịch TCTS nói chung và giao dịch TCTS của DNNN tại các TCTD nói riêng có hiệu lực đối kháng với người thứ ba, còn giao dịch TCTS có hiệu lực đối với bên nhận thế chấp và bên thế chấp kể từ thời điểm giao dịch thế chấp được giao kết hợp pháp. Nói cách khác, thời điểm có hiệu lực của giao dịch thế chấp và thời điểm đăng ký là hoàn toàn khác nhau, đăng ký không phải là điều kiện có hiệu lực của giao dịch thế chấp. Việc quy định như vậy sẽ thể hiện được sự tôn trọng của pháp luật đối với quyền tự do, tự nguyện, cam kết thỏa thuận giữa DNNN và các TCTD.

Ngoài ra, pháp luật cần quy định bắt buộc đăng ký biện pháp bảo đảm[124] đối với mọi trường hợp liên quan đến TCTS DNNN tại các TCTD, bởi:

(i) Khi đăng ký thế chấp được xem là thủ tục bắt buộc, DNNN và các TCTD sẽ nghiêm túc thực hiện từ đó mang lại lợi ích cho các bên, những quyền lợi được pháp luật bảo vệ và ngược lại nếu các bên không tuân thủ thì phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định pháp luật;

(ii) Ý nghĩa việc bắt buộc đăng ký thế chấp sẽ tạo cơ sở pháp lý để DNNN có thể thực hiện tiếp các quyền của mình trên tài sản thế chấp và bảo đảm việc khai thác tối đa lợi ích kinh tế của tài sản thế chấp. Bởi, đăng ký thế chấp là căn cứ để bên thế chấp không phải chuyển giao tài sản cho bên nhận thế chấp, là căn cứ để cho phép bên thế chấp được quyền bán tài sản thế chấp, cho thuê tài sản thế chấp hay dùng tài sản thế chấp để thế chấp tiếp.

Việc đăng ký thế chấp là cơ sở để bên nhận thế chấp đối kháng quyền đối với bên thứ ba liên quan đến tài sản thế chấp, quyền ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản thế chấp, quyền truy đòi tài sản từ người thứ ba. Nếu không đăng ký thế chấp, hợp đồng thế chấp vẫn phát sinh hiệu lực bên nhận thế chấp vẫn có quyền trên tài sản thế chấp nhưng sẽ mất quyền ưu tiên khi có đối kháng lợi ích với người thứ ba;

[124] Tham khảo thêm Chu Đăng Chung & Đoàn Thị Ngọc Hải. (2023). Hoàn thiện một số quy định về thế chấp tài sản trong pháp luật dân sự Việt Nam. *Tạp chí Khoa học Kiểm sát*, số 05, tr.51.

(iii) Hơn nữa, đối với những tài sản thế chấp của DNNN mang tính đặc thù riêng biệt, việc quy định bắt buộc đăng ký thế chấp trong mọi trường hợp sẽ phát huy được tối đa hiệu quả kinh tế cũng như công tác quản lý liên quan đến giao dịch bảo đảm.

2.4 Về xử lý tài sản thế chấp

2.4.1 Quy định pháp luật

TCTS nói chung và TCTS DNNN tại các TCTD nói riêng là một trong những biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật về dân sự. Theo đó, các quy định của pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm cũng được áp dụng cho việc xử lý tài sản thế chấp của DNNN.

Thứ nhất, những trường hợp xử lý tài sản thế chấp

Xử lý tài sản thế chấp tác động trực tiếp đến tài sản thế chấp, ảnh hưởng đến quyền sở hữu của bên thế chấp cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của bên nhận thế chấp, bên thứ ba có liên quan đến tài sản. Do đó, việc xử lý tài sản thế chấp chỉ được thực hiện khi rơi vào những trường hợp mà pháp luật quy định.

BLDS năm 2015 quy định về các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm, cụ thể*: "1. Đến hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ; 2. Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm trước thời hạn do vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận hoặc theo quy định của luật; 3. Trường hợp khác do các bên thỏa thuận hoặc luật có quy định"*[125].

Với quy định này pháp luật thừa nhận một số trường hợp xử lý tài sản thế chấp của DNNN như sau:

(i) Trường hợp thứ nhất, khi đến hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm mà DNNN không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Nghĩa vụ đảm bảo thường là những nghĩa vụ liên quan đến vay nợ, thanh toán (gốc, lãi, bồi thường thiệt hại chi phí khác nếu có). Trường hợp các bên không có thỏa thuận rõ phạm vi bảo đảm thì tài sản bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ là toàn bộ nghĩa vụ hoặc một phần nghĩa vụ nào được bảo đảm bị vi phạm cũng dẫn đến việc các TCTD có quyền xử lý tài sản thế chấp. Nhìn nhận, đây là quy định phù hợp với thực tế giải quyết các vi phạm về nghĩa vụ trong các hợp đồng vay vốn có nghĩa vụ trả nợ phân kỳ.

(ii) Trường hợp thứ hai, bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm trước thời hạn do vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận hoặc theo quy định của luật. Thỏa thuận giữa DNNN và các TCTD không chỉ bao gồm thỏa thuận về nghĩa vụ chính mà còn những thỏa thuận khác nhằm giúp cho bên có quyền bảo đảm được việc bên có nghĩa vụ có khả năng trách nhiệm thực hiện đúng nghĩa vụ. Khi những thỏa thuận này bị vi phạm các TCTD có thể thực hiện ngay việc xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nghĩa vụ được bảo đảm. Bên có nghĩa vụ trong trường hợp này được hiểu là bao gồm cả bên thế chấp (DNNN). Bởi, biện pháp TCTS là "cái chuôi" để bên nhận thế chấp có thể nắm lấy khi nghĩa vụ được bảo đảm bị vi phạm. Do đó, các nghĩa vụ của DNNN là

[125] Điều 299 Bộ luật Dân sự năm 2015.

bên thế chấp trong việc quản lý, sử dụng tài sản thế chấp phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Khi DNNN có các dấu hiệu vi phạm, có nguy cơ hoặc đã làm cho tài sản thế chấp bị giảm sút giá trị nghiêm trọng, các TCTD có quyền ngay lập tức yêu cầu xử lý tài sản thế chấp. Đồng thời, pháp luật cũng quy định nghĩa vụ bảo đảm chưa đến hạn hoặc không bị vi phạm. Đơn cử, trường hợp DNNN phải thi hành án một trong vụ án khác mà không có tài sản nào khác hoặc có tài sản nhưng không đủ để đảm bảo thi hành án, chấp hành viên có quyền kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án đang thế chấp nếu giá trị tài sản đó lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm và chi phí cưỡng chế thi hành án.

(iii) Trường hợp thứ ba, trường hợp khác do các bên thỏa thuận hoặc luật có quy định. Trên cơ sở nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự là sự tôn trọng thỏa thuận, DNNN và các TCTD có quyền tự do thỏa thuận, thống nhất với nhau về việc xử lý tài sản thế chấp nhằm hướng đến lợi ích chung nhất của DNNN và các TCTD. Miễn sao, thỏa thuận không trái với đạo đức xã hội, không vi phạm quy định của pháp luật cũng như không gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bên thứ ba sẽ được DNNN và các TCTD tuân thủ thực hiện.

Thứ hai, phương thức xử lý tài sản thế chấp

Phương thức xử lý tài sản thế chấp là cách thức định đoạt tài sản đó nhằm bù đắp quyền lợi cho bên nhận thế chấp khi nghĩa vụ được bảo đảm có sự vi phạm[126]. Phương thức xử lý tài sản thế chấp nói chung, phương thức xử lý tài sản thế chấp của DNNN với các TCTD nói riêng có thể được thỏa thuận ngay từ khi giao kết hợp đồng thế chấp, hoặc thỏa thuận khi xảy ra trường hợp xử lý tài sản thế chấp.

BLDS năm 2015 quy định về phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp, cụ thể: *"1. Bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm có quyền thỏa thuận một trong các phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp sau đây: Bán đấu giá tài sản; Bên nhận bảo đảm tự bán tài sản; Bên nhận bảo đảm nhận chính tài sản để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm; Phương thức khác; 2. Trường hợp không có thỏa thuận về phương thức xử lý tài sản bảo đảm theo quy định tại khoản 1 Điều này thì tài sản được bán đấu giá, trừ trường hợp luật có quy định khác"*[127].

(i) *Phương thức thứ nhất*, bán đấu giá tài sản. Việc bán đấu giá tài sản thế chấp thực hiện theo trình tự, thủ tục của pháp luật về bán đấu giá tài sản. Theo quy định tại Điều 4 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 quy định tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá, bao gồm: Tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm; Tài sản cố định của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

---

[126] Vũ Thị Hồng Yến. (2013). *Tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp theo quy định của pháp luật Dân sự Việt Nam hiện hành* (Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội), tr.90.
[127] Điều 303 Bộ luật Dân sự năm 2015.

(ii) *Phương thức thứ hai*, bên nhận bảo đảm tự bán tài sản. Trong trường hợp này có thể DNNN và các TCTD thỏa thuận việc bên nào sẽ đứng ra bán tài sản. Tuy nhiên, mức giá bán phải được sự đồng thuận giữa DNNN và các TCTD tránh trường hợp một bên cố tình "dìm giá" và thu lợi bất chính từ việc xử lý tài sản bảo đảm. Hoặc, các bên có thể đề nghị một bên thứ ba độc lập thẩm định giá trị tài sản làm căn cứ xác định giá bán tài sản[128]. Thông thường, phương pháp này chỉ thực hiện được khi có sự đồng thuận của cả DNNN và các TCTD. Bởi, nếu các TCTD tiến hành bán tài sản thế chấp mà DNNN không thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua thì việc mua bán cũng không thể hoàn tất.

(iii) *Phương thức thứ ba*, bên nhận bảo đảm nhận chính tài sản để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm. Các TCTD được quyền nhận chính tài sản thế chấp để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của DNNN nếu có thỏa thuận khi xác lập giao dịch thế chấp hoặc có sự đồng ý bằng văn bản của DNNN. Khi đó, các TCTD căn cứ vào giá trị của tài sản thế chấp để đối trừ nghĩa vụ bảo đảm theo thứ tự ưu tiên thanh toán như trường hợp bán tài sản thế chấp. Về giá trị tài sản thế chấp, có thể theo thỏa thuận giữa DNNN và các TCTD xác định. Thoáng nhìn, có vẻ phương thức xử lý này tiết kiệm thời gian, chi phí cũng như đảm bảo lợi ích tối đa cho các chủ thể có liên quan. Tuy nhiên, thực tế không dễ dàng thực hiện khi các TCTD bị hạn chế trong việc xác lập quyền sở hữu đối với chính tài sản thế chấp mà mình nhận hoặc bên thế chấp cố tình không tuân thủ nghĩa vụ đã thỏa thuận dẫn đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản gặp không ít khó khăn.

(iv) *Phương thức thứ tư*, phương thức khác. DNNN và các TCTD có thể thỏa thuận về một phương thức xử lý tài sản thế chấp khác những phương thức mà pháp luật dự liệu. Quy định này đặt ra nhằm tạo hướng mở cho sự lựa chọn giữa DNNN và các TCTD trong việc tự do lựa chọn, sáng tạo phương thức xử lý tài sản thế chấp mới khoa học, tiến bộ, phù hợp với từng hoàn cảnh kinh tế xã hội. Thực tiễn chứng minh, khi các phương thức xử lý không còn trở nên hiệu quả thì các bên lựa chọn khởi kiện ra Tòa án để giải quyết, để từ đó thực hiện thủ tục thi hành án theo quy định pháp luật về Thi hành án.

Thứ ba, về thứ tự ưu tiên thanh toán

BLDS năm 2015 quy định về thanh toán số tiền có được từ việc xử lý tài sản cầm cố, thế chấp, cụ thể:"1. *Số tiền có được từ việc xử lý tài sản cầm cố, thế chấp sau khi thanh toán chi phí bảo quản, thu giữ và xử lý tài sản cầm cố, thế chấp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điều 308 của Bộ luật này; 2. Trường hợp số tiền có được từ việc xử lý tài sản cầm cố, thế chấp sau khi thanh toán chi phí bảo quản, thu giữ và xử lý tài sản cầm cố, thế chấp lớn hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm thì số tiền chênh lệch phải được trả cho bên bảo đảm;* 3. *Trường hợp số tiền có được từ việc xử*

[128] Khoản 1 Điều 10 Thông tư liên tịch số 16/2014/TT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm.

lý tài sản cầm cố, thế chấp sau khi thanh toán chi phí bảo quản, thu giữ và xử lý tài sản cầm cố, thế chấp nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm thì phần nghĩa vụ chưa được thanh toán được xác định là nghĩa vụ không có bảo đảm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bổ sung tài sản bảo đảm. Bên nhận bảo đảm có quyền yêu cầu bên có nghĩa vụ được bảo đảm phải thực hiện phần nghĩa vụ chưa được thanh toán"[129].

Trong đó, thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các bên cùng nhận tài sản bảo đảm, cụ thể là: "a) *Trường hợp các biện pháp bảo đảm đều phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì thứ tự thanh toán được xác định theo thứ tự xác lập hiệu lực đối kháng; b) Trường hợp có biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba và có biện pháp bảo đảm không phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì nghĩa vụ có biện pháp bảo đảm có hiệu lực đối kháng với người thứ ba được thanh toán trước; c) Trường hợp các biện pháp bảo đảm đều không phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì thứ tự thanh toán được xác định theo thứ tự xác lập biện pháp bảo đảm"*[130] nhưng vẫn có thể thay đổi thứ tự ưu tiên thanh toán nếu các bên cùng nhận bảo đảm có sự thỏa thuận.

Có thể nhận thấy, thứ tự ưu tiên thanh toán chỉ đặt ra khi có nhiều chủ thể cùng có lợi ích từ việc xử lý tài sản thế chấp.

(i) Một là, nghĩa vụ đầu tiên phải thanh toán là chi phí bảo quản, thu giữ và xử lý tài sản thế chấp. Xử lý tài sản đem lại quyền lợi cho các chủ thể nhận bảo đảm, cụ thể là khả năng thu hồi được số tiền để bù đắp cho nghĩa vụ bị vi phạm, tuy nhiên những phát sinh chi phí trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm cần được ưu tiên thanh toán trước.

(ii) Hai là, thanh toán cho các nghĩa vụ tài sản bảo đảm. Khi tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các bên cùng nhận bảo đảm được xác định dựa trên thời điểm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba, cụ thể:

+ Trường hợp các biện pháp bảo đảm đều phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì thứ tự thanh toán được xác định theo thứ tự xác lập hiệu lực đối kháng;

+ Trường hợp có biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba và có biện pháp bảo đảm không phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì nghĩa vụ có biện pháp bảo đảm có hiệu lực đối kháng với người thứ ba được thanh toán trước;

+ Trường hợp các biện pháp bảo đảm đều không phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì thứ tự thanh toán được xác định theo thứ tự xác lập biện pháp bảo đảm.

Tuy nhiên, các bên có quyền thỏa thuận thay đổi thứ tự ưu tiên thanh toán, tuy nhiên bên thế quyền ưu tiên thanh toán cần phải lưu ý rằng họ sẽ chỉ được ưu tiên thanh toán trong phạm vi bảo đảm của bên mà mình thế quyền.

---

[129] Điều 307 Bộ luật Dân sự năm 2015.
[130] Khoản 1, Điều 308 Bộ luật Dân sự năm 2015.

(iii) Ba là, sau khi thanh toán chi phí bảo, thu giữ, xử lý tài sản và các nghĩa vụ được bảo đảm, số tiền còn lại (nếu có) phải được hoàn trả cho bên nhận thế chấp.

Nhìn nhận, BLDS năm 2015 có điểm tiến bộ, phù hợp về mặt lý luận pháp lý và thực tiễn so với BLDS năm 2005 khi sử dụng yếu tố hiệu lực đối kháng với người thứ ba làm căn cứ xác định thứ tự ưu tiên thanh toán.

2.4.2 Một số tồn tại, hạn chế

Tài sản DNNN cũng là một loại tài sản trong giao dịch dân sự được điều chỉnh bởi pháp luật về dân sự và pháp luật chuyên ngành. Do đó, ngoài những tồn tại, hạn chế chung về xử lý tài sản thế chấp, xử lý tài sản thế chấp của DNNN cũng có những đặc trưng riêng biệt, cụ thể:

Thứ nhất, về xử lý tài sản thế chấp là tài sản gắn liền với đất quốc phòng, an ninh

Điều 201 Luật Đất đai năm 2024 quy định, DNNN thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được giao đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế thì không được thế chấp bằng quyền sử dụng đất, nhưng được thế chấp tài sản gắn liền với đất theo phương án được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt. Trường hợp xử lý tài sản thế chấp thì chỉ được thực hiện trong nội bộ giữa các đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 201 Luật Đất đai năm 2024 theo phương án được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt.

Xử lý tài sản thế chấp là tài sản gắn liền với đất quốc phòng, an ninh theo cơ chế nội bộ là quy định mới của Luật Đất đai năm 2024. Do đây tài sản nằm trên phần diện tích đất có vị trí chiến lược quan trọng phục vụ nhiệm vụ quân sự, bảo đảm an ninh quốc gia, lãnh thổ nên không thể chuyển giao cho các cá nhân, tổ chức khác vì khi phát sinh tình huống sẽ rất khó thu hồi kịp thời để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, quy định xử lý tài sản gắn liền với đất quốc phòng, an ninh theo cơ chế nội bộ như trên sẽ dẫn đến một số khó khăn cho TCTD như:

(i) Giới hạn về đối tượng có quyền tiếp nhận tài sản. Đất quốc phòng, an ninh cũng như tài sản gắn liền trên đất là loại tài sản đặc biệt, không thể được giao dịch, chuyển quyền tự do như các quyền sử dụng đất khác. Chủ thể có quyền tiếp nhận tài sản phải là chủ thể được giao đất để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh kết hợp lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, phải là đơn vị quân đội, đơn vị công an, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; Doanh nghiệp nhà nước do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được giao quản lý.

(ii) Giới hạn về cách thức xử lý tài sản đảm bảo. TCTD không phải đơn vị hay tổ chức thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo Khoản 1 Điều 201 Luật Đất đai năm 2024 nên không thể nhận chính tài sản để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ. Mặt khác, do hạn chế về đối tượng có quyền tiếp nhận tài sản và phương án xử lý tài sản phải được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt nên TCTD khó có thể áp dụng hình thức tự bán tài sản;

(iii) Giới hạn về quyền của TCTD trong việc xử lý tài sản. Theo Nghị định 21/2021/NĐ-CP, khi hợp đồng bảo đảm có ghi nhận về việc xử lý tài sản bảo đảm, thì bên nhận bảo đảm có quyền xử lý tài sản mà không có văn bản ủy quyền hoặc văn bản đồng ý của bên bảo đảm[131]. Nhưng đối với DNNN thế chấp tài sản gắn liền với đất quốc phòng, an ninh mà mất khả năng thanh toán dẫn đến việc xử lý tài sản đảm bảo, thì phương án xử lý tài sản phải được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt. Điều đáng lưu ý ở đây, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an lại chính là cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với DNNN thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Như vậy, có thể nói rằng TCTD hầu như không còn quyền gì trong việc xử lý loại tài sản đảm bảo này của DNNN, thẩm quyền quyết định lại thuộc về cơ quan đại diện chủ sở hữu của DNNN bị xử lý tài sản. Trong tình huống này, TCTD từ bên có quyền trở thành bên yếu thế hơn trong quan hệ xử lý tài sản bảo đảm.

Thứ hai, về xử lý tài sản đảm bảo là quyền khai thác khoáng sản. Số lượng doanh nghiệp trong ngành khai khoáng tăng nhanh chóng, năm 2019 là 3.804 doanh nghiệp, tăng gần 850 doanh nghiệp so với năm 2011. Trong đó doanh nghiệp tư nhân 3.700 (97,2%), DNNN 62 (1,84%), doanh nghiệp FDI 30 (0,96%)[132]. Một số DNNN liên quan đến mảng khai thác khoáng sản phải kể đến như Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) thuộc Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp; Tổng công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh (Công ty cổ phần) thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần khoáng sản Thừa Thiên Huế thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế… Quyền khai thác khoáng sản chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, do đó rất nhiều doanh nghiệp muốn sử dụng nguồn tài sản này vào việc thế chấp, bảo đảm cho các khoản vay ngân hàng. Tuy nhiên, việc thế chấp quyền khai thác khoáng sản còn nhiều khó khăn, bất cập ở khâu xử lý tài sản. Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định quyền khai thác khoáng sản là quyền tài sản có thể dùng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ[133] và việc xử lý tài sản bảo đảm là quyền khai thác khoáng sản phải phù hợp theo quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật về tài nguyên thiên nhiên khác và pháp luật có liên quan. Mặc dù Luật Khoáng sản 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2018 không cấm việc thế chấp quyền khai thác khoáng sản nhưng chưa có quy định việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản do TCTD hay cơ quan thi hành án thực hiện để xử lý nợ. Điều này gây khó khăn do doanh nghiệp trúng đấu giá tài sản bảo đảm trong việc xin cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. Một số TCTD sau khi tổ chức đấu giá xong, thì cơ

---

[131] Khoản 2, Điều 49 Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định: *"Bên nhận bảo đảm thực hiện việc xử lý tài sản bảo đảm trên cơ sở thỏa thuận trong hợp đồng bảo đảm thì không cần có văn bản ủy quyền hoặc văn bản đồng ý của bên bảo đảm."*

[132] Vũ Khuê. (2023). *Hoạt động khai khoáng còn nhiều bất cập: Thiệt thòi vẫn thuộc về người dân tại các điểm mỏ*. Truy cập ngày 15/06/2024, từ https://vneconomy.vn/hoat-dong-khai-khoang-con-nhieu-bat-cap-thiet-thoi-van-thuoc-ve-nguoi-dan-tai-cac-diem-mo.htm.

[133] Điều 16, Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

quan nhà nước có thẩm quyền (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh) từ chối cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho cá nhân, tổ chức trúng đấu giá vì không có căn cứ để sử dụng kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản do TCTD tổ chức[134].

Thứ ba, việc thu giữ tài sản thế chấp

Trong trường hợp lựa chọn phương thức thu giữ tài sản thế chấp để xử lý tài sản thế chấp, trước khi tiến hành thu giữ tài sản, bên nhận bảo đảm có trách nhiệm thông báo cho bên bảo đảm, bên đang giữ tài sản bảo đảm và chính quyền địa phương và phải công khai thông tin về thu giữ tài sản bảo đảm. Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Chính phủ về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD đã đặt ra vấn đề trách nhiệm phối hợp của chính quyền địa phương, công an địa phương trong việc thu giữ tài sản thế chấp, thế nhưng chính "mối quan hệ quyền lực" giữa cơ quan nhà nước với cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tại DNNN đã phần nào gây khó khăn, trở ngại cho công tác thu giữ tài sản thế chấp của DNNN.

2.4.3 Kiến nghị hoàn thiện

Tài sản DNNN cũng là một loại tài sản trong giao dịch dân sự được điều chỉnh bởi pháp luật về dân sự và pháp luật chuyên ngành. Do đó, ngoài những tồn tại, hạn chế chung về xử lý tài sản thế chấp, xử lý tài sản thế chấp của DNNN cũng có những đặc trưng riêng biệt, cụ thể:

Thứ nhất, về xử lý tài sản thế chấp là tài sản gắn liền với đất quốc phòng, an ninh

Việc thế chấp tài sản trên đất quốc phòng, an ninh không phải là quy định mới, nhưng việc xử lý tài sản thế chấp theo hình thức nội bộ là điểm mới Luật Đất đai năm 2024. Do Luật Đất đai năm 2024 chỉ vừa mới có hiệu lực nên chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể liên quan đến vấn đề này. Vì vậy, để đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước, không để xảy ra tình trạng thất thoát, sai phạm, ảnh hưởng đến các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, vừa để các TCTD yên tâm trong việc nhận thế chấp tài sản gắn liền trên đất quốc phòng, an ninh cần thiết phải quy định rõ đấu giá tài sản là hình thức xử lý đối với loại tài sản thế chấp này, các chủ thể được quyền đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 201 Luật Đất đai năm 2024. Đồng thời, để đảm bảo tính minh bạch, bảo vệ quyền lợi cho bên nhận bảo đảm là TCTD, tránh trường hợp lạm quyền trong quá trình xử lý tài sản do cơ quan đại diện chủ sở hữu tại DNNN cũng là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản đảm bảo, nên bổ sung quy định Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm trình báo cáo xin ý kiến của Chính phủ trước khi phê duyệt phương án xử lý tài sản bảo đảm là tài sản gắn liền với đất quốc phòng, an ninh.

Thứ hai, về xử lý tài sản đảm bảo là quyền khai thác khoáng sản. Pháp luật cần phân biệt rõ thẩm quyền của cơ quan tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản nói

[134] Quy định tại Điều 80, Điều 81 Luật Khoáng sản 2010 quy định thẩm quyền tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc về Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

chung với cơ quan tổ chức đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản lần đầu để thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản về cho Nhà nước. Theo đó, cần nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung Luật Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành theo hướng xác định thẩm quyền tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Luật Khoáng sản hiện hành thuộc về Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh áp dụng đối với trường hợp cấp quyền khai thác khoáng sản lần đầu. Sau khi DNNN đã được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản thì quyền khai thác khoáng sản trở thành quyền tài sản thuộc sở hữu của DNNN, do đó việc thế chấp, xử lý tài sản tài sản thế chấp cần thực hiện theo quy định chung của pháp luật về xử lý tài sản đảm bảo và thi hành án. Khi thẩm quyền đấu giá quyền khai thác khoáng sản được phân biệt rạch ròi, sẽ giúp các cơ quan tổ chức thi hành pháp luật (Toà án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án) tổ chức, thi hành các bản án được nhanh chóng nhưng vẫn bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật; đảm bảo quyền lợi cho các TCTD trong việc giải quyết các khoản nợ được bảo đảm bằng quyền khai thác khoáng sản; giúp người trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản có cơ sở để yêu cầu cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

Thứ ba, việc thu giữ tài sản thế chấp

Tăng cường vai trò giám sát, kiểm tra việc triển khai và thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Chính phủ về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD, kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng "mối quan hệ quyền lực" để gây khó khăn cho công tác thu giữ tài sản thế chấp của DNNN.

2.5 Về giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước

2.5.1 Quy định pháp luật

Các quy định của pháp luật nước ta ngày càng nới rộng quyền tự chủ trong việc sử dụng vốn, tài sản của các DNNN. Cơ quan đại diện sở hữu Nhà nước chỉ đưa ra quyết định trong một số quyết sách quan trọng của doanh nghiệp như phê duyệt quyết định huy động vốn có mức huy động lớn; quyết định mua, bán, thanh lý tài sản cố định có giá trị lớn, đưa ra quyết định về cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản của doanh nghiệp có giá trị lớn hơn một hạn mức nhất định theo vốn chủ sở hữu,…

Do đã giao quyền tự chủ nhất định cho các DNNN, nên việc gia tăng công tác giám sát tài chính của Nhà nước đối với các doanh nghiệp này là cần thiết. Hoạt động thế chấp tài sản của DNNN phải đảm bảo nguyên tắc "có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn", chính vì vậy, Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ đã quy định "giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn" là một trong các nội dung giám sát tài chính của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ[135].

[135] Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp nhằm mục đích đánh giá đầy đủ, kịp thời tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, giúp Nhà nước, cơ quan đại diện chủ sở hữu kịp thời phát hiện các yếu kém trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, các rủi ro tiềm ẩn có khả năng gây thất thoát vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, từ đó có biện pháp cảnh báo, chấn chỉnh và khắc phục tồn tại, giúp doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo quy định tại Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính, để đánh giá mức độ bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp cần sử dụng các chỉ tiêu về: Vốn chủ sở hữu; Tổng tài sản; Lợi nhuận sau thuế và các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn như: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA)[136].

Không chỉ chịu sự giám sát từ phía cơ quan đại diện chủ sở hữu, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ còn phải thực hiện giám sát nội bộ việc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp[137].

DNNN nói chung, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ nói riêng là pháp nhân đặc biệt của nền kinh tế do có sự tham gia góp vốn của chủ thể mang quyền lực nhà nước và vốn, tài sản giao cho loại hình doanh nghiệp này đa phần là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu. Do đó, hoạt động của DNNN nói chung còn phải chịu sự giám sát của toàn thể nhân dân. Công bố thông tin của DNNN được xem là công cụ hữu hiệu để nhân dân và các cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả của việc sử dụng các nguồn lực, vốn, tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp trong các hoạt động của doanh nghiệp nói chung và thế chấp tài sản doanh nghiệp DNNN nói riêng, nhằm thực hiện nguyên tắc "có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn".

Công bố thông tin là hoạt động bắt buộc đối với DNNN theo quy định tại Điều 73, Điều 109, Điều 110 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Việc công bố thông tin của DNNN phải đảm bảo nguyên tắc đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật, nhằm bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch về hoạt động của doanh nghiệp; bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động quản lý và giám sát của cơ quan nhà nước và xã hội[138] nhưng đồng thời phải đảm bảo bí mật nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh quốc gia[139]. Phương tiện để DNNN công bố thông tin cũng giúp cho các

---

[136] Điểm a, Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

[137] Điểm a, Khoản 1, Điều 58 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014.

[138] Khoản 1, Điều 20 Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

[139] Khoản 2, Điều 7 Thông tư 06/2024/TT-BQP ngày 24/01/2024 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin, kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh thuộc Bộ Quốc phòng.

chủ thể có quyền dễ dàng tiếp cận, tra cứu và theo dõi, tạo thuận lợi việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, sản xuất, kinh doanh, cũng như khả năng bảo toàn vốn của doanh nghiệp[140].

2.5.2 Một số tồn tại, hạn chế

Trong những năm qua, hệ thống cơ chế, chính sách để thực hiện quản lý và giám sát vốn đầu tư tại DNNN đã được Chính phủ, Bộ Tài chính từng bước ban hành đồng bộ và liên tục được sửa đổi để phù hợp với thực tiễn, tạo ra hành lang pháp lý cho hoạt động của DNNN trong việc bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Các quy định về cơ chế giám sát tài chính tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính đã giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan đại diện chủ sở hữu và chủ thể quản lý DNNN đưa ra những giải pháp quản lý hữu hiệu nhằm bảo toàn và phát triển vốn, phần nào hạn chế được rủi ro thất thoát vốn, tài sản nhà nước trong việc huy động vốn của doanh nghiệp. Đặc biệt, với những DNNN hoạt động không hiệu quả, có dấu hiệu nợ xấu gây mất an toàn về tài chính, cũng đã có những quy định rõ ràng để giám sát tài chính đặc biệt đối với doanh nghiệp đó.

Bên cạnh những kết quả tích cực, thực tiễn cho thấy, công tác quản lý và giám sát tài chính tại các DNNN vẫn còn một số hạn chế, bất cập.

Thứ nhất, chưa có quy định cụ thể về giám sát cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp

Theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014, cơ quan đại diện chủ sở hữu là cơ quan, tổ chức được Chính phủ giao thực quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp do mình quyết định thành lập hoặc được giao quản lý và thực hiện quyền, trách nhiệm đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Trong cơ cấu tổ chức hoạt động của DNNN, cơ quan đại diện chủ sở hữu đóng vai trò là thành viên góp vốn hoặc cổ đông của doanh nghiệp, có quyền giám sát hoạt động của DNNN theo quy định tại Điều 57 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014. Nhưng khi cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện quyền của thành viên hoặc cổ đông của doanh nghiệp trong việc phê duyệt, đưa ra các quyết định trong thẩm quyền được luật quy định thì cơ quan nào là người giám sát cơ quan đại diện chủ sở hữu? Bên cạnh đó, mặc dù là cơ quan thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước doanh nghiệp (CMSC) có thẩm quyền giám sát đối với các doanh nghiệp do CMSC làm đại diện chủ sở hữu nhưng hiện tại vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về phạm vi, nội dung, cách thức tiến hành việc giám sát tài chính của CMSC tại doanh nghiệp.

---

[140] Khoản 2, Điều 21 Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp quy định "*Các phương tiện báo cáo, công bố thông tin bao gồm: a) Trang thông tin điện tử của doanh nghiệp; b) Cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan đại diện chủ sở hữu; c) Cổng thông tin doanh nghiệp*".

Thứ hai, các tiêu chí đánh giá mức độ bảo toàn và phát triển vốn tại các doanh nghiệp không thống nhất

Mặc dù Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính đã đưa ra các chỉ tiêu để đánh giá mức độ bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp nhưng trên thực tế, qua khảo sát các DNNN lại có cách áp dụng khác nhau. Phần lớn các tập đoàn kinh tế đều sử dụng chỉ tiêu như: Hệ số bảo toàn vốn; Vốn đầu tư của chủ sở hữu. Trong đó, hệ số bảo toàn vốn = vốn chủ sở hữu cuối kỳ/vốn chủ sở hữu đầu kỳ. Một số tập đoàn kinh tế đã sử dụng thêm các chỉ tiêu tài chính để giám sát, ví dụ: (i) Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sử dụng thêm chỉ tiêu Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu - ROE, Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản – ROA; (ii) Tập đoàn Điện Lực Việt Nam sử dụng thêm chỉ tiêu Mức độ bảo toàn vốn và chỉ tiêu này được xác định như sau: Mức độ bảo toàn vốn = Vốn chủ sở hữu/Vốn đầu tư của chủ sở hữu = (Tổng tài sản – Nợ phải trả)/(Vốn đầu tư của chủ sở hữu + Quỹ đầu tư phát triển + Nguồn vốn đầu tư xây dựng); (iii) Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam sử dụng thêm chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sở hữu, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu, hệ số khả năng thanh toán[141]…

Kết quả khảo sát trên cho thấy, các tập đoàn kinh tế mặc dù đã thực hiện giám sát tình hình bảo toàn và phát triển vốn, tuy nhiên việc phân tích chỉ dừng lại ở mức độ xem xét, đánh giá thông qua chỉ tiêu vốn chủ sở hữu và hệ số bảo toàn vốn. Một số tập đoàn sử dụng thêm chỉ tiêu để đánh giá việc bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu nhưng việc xác định chỉ tiêu chưa chuẩn xác. Chính vì vậy, sẽ khó đánh giá một cách rõ nét việc bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu tại DNNN.

Thứ ba, nhiều DNNN chưa đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng thời hạn trong việc công bố thông tin

Trong các Công ước của Liên hợp quốc, công khai, minh bạch thông tin được đặt ra như là một trong các tiền đề của phòng chống tham nhũng hiệu quả: Công khai báo cáo tài chính và tiêu chuẩn kế toán, kiểm toán; Công khai các hồ sơ ngân hàng, tài chính, thương mại hoặc tịch thu; Công khai các bản sao của hồ sơ tài liệu hay thông tin của Chính phủ… và minh bạch trong khu vực công; minh bạch trong sổ sách kế toán, chứng từ, báo cáo tài chính hoặc các tài liệu khác liên quan đến thu, chi công và phòng ngừa việc giả mạo những tài liệu này; Minh bạch giữa các tổ chức tư nhân[142].

Ở nước ta, có thể xem công bố thông tin là một công cụ hữu hiệu để Nhà nước giám sát việc quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước tại các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhìn lại những vụ tiêu cực, tham nhũng, lãng phí tại một số DNNN

---

[141] Ths. Nguyễn Lê Hoa. (2016*). Bàn về tiêu chí giám sát, bảo toàn vốn Nhà nước tại các tập đoàn kinh tế hiện nay.* Truy cập ngày 15/6/2024, từ https://tapchitaichinh.vn/ban-ve-tieu-chi-giam-sat-bao-toan-von-nha-nuoc-tai-cac-tap-doan-kinh-te-hien-nay.html.

[142] Tạ Thị Hoàng Anh. (2024). *Kinh nghiệm quốc tế về công khai, minh bạch thông tin trong tập đoàn kinh tế.* Truy cập ngày 17/7/2024, từ https://phaply.net.vn/kinh-nghiem-quoc-te-ve-cong-khai-minh-bach-thong-tin-trong-tap-doan-kinh-te-a236503.html.

gần đây có thể thấy việc công khai, minh bạch thông tin về hoạt động của doanh nghiệp còn tồn tại hạn chế và bất cập:

(i) DNNN thực hiện công bố thông tin còn mang tính hình thức. Thông tin công bố chủ yếu tập trung vào giới thiệu về doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp, các báo cáo được công bố còn chung chung, nhiều nội dung không được diễn giải gây khó hiểu, thậm chí nội dung lặp đi lặp lại qua các năm.

(ii) Tình trạng bưng bít, không thông tin vẫn diễn ra khá phổ biến. DNNN thế chấp tài sản để tại TCTD phải chịu áp lực về nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn. Vì vấn đề vay vốn đã khá nhạy cảm, thêm vào đó nếu doanh nghiệp có tỷ lệ nợ lớn, nợ xấu, không đạt hiệu quả quản lý, sử dụng vốn và tài sản càng làm cho các DNNN không có động lực công bố thông tin, vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng, uy tín của doanh nghiệp. Mặt khác, các trường hợp không tự giác thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin kịp thời, trung thực là do tâm lý "phòng thủ" của doanh nghiệp đối với cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến thuế, quản lý thị trường…Thậm chí có trường hợp cơ quan đại diện chủ sở hữu còn cố tình đưa thông tin về giao dịch của doanh nghiệp vào danh mục "Mật" nhằm không phải công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

(iii) Trách nhiệm công bố thông tin chưa được chú trọng. Trách nhiệm công bố thông tin hiện thuộc về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền, vẫn chưa có quy định về phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ của các cá nhân, bộ phận liên quan thông qua quy chế nội bộ về công bố thông tin.

2.5.3 Kiến nghị hoàn thiện

Thứ nhất, ngoài việc giám sát các đối tượng trực tiếp sử dụng vốn nhà nước vào hoạt động kinh doanh, cần chú trọng đến giám sát quá trình thực thi chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước tại DNNN. Để việc giám sát tài chính của DNNN đạt hiệu quả, bộ máy giám sát cần được tổ chức một cách chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, bộ ngành và địa phương phải và phải công khai quy trình giám sát. Tách bạch vai trò giữa cơ quan giám sát và cơ quan đại diện chủ sở hữu để đảm bảo sự độc lập, khách quan của công tác giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả doanh nghiệp. Ngoài ra, cần thiết ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về phạm vi, nội dung, cách thức tiến hành việc giám sát tài chính của CMSC tại doanh nghiệp.

Thứ hai, nghiên cứu bổ sung các chỉ tiêu và cơ chế xác định chuẩn xác các chỉ tiêu phản ánh tình hình cũng như hiệu quả của việc TCTS để huy động vốn như hệ số nợ; các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán như hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, hệ số khả năng thanh toán ngay; Các chỉ tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng vốn như hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh, vòng quay vốn lưu động… để làm tiêu chí đánh giá mức độ bảo toàn và phát triển vốn của DNNN, nhằm giúp nhận diện rủi ro tài chính của các doanh nghiệp từ đó có biện pháp điều hành, xử lý kịp thời. Xem xét, bổ sung các chỉ tiêu giám sát bảo toàn và phát triển vốn liên quan đến đặc thù ngành nghề kinh

doanh, vì trong một số lĩnh vực đặc thù, các tiêu chí này ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ví dụ trong lĩnh vực khai thác, thăm dò khoáng sản có thể bổ sung thêm chỉ tiêu liên quan đến sản lượng khai thác, thăm dò.

Thứ ba, để minh bạch thông tin sẽ trở thành vũ khí giúp cơ quan chức năng có thẩm quyền thực hiện việc giám sát hoạt động quản lý, sử dụng vốn, tài sản của DNNN nói chung, cũng như khả năng "bảo toàn và phát triển vốn" của doanh nghiệp trong việc thế chấp tài sản để vay vốn phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh, cần có biện pháp để tăng cường công khai, minh bạch, đúng thời hạn trong việc công bố thông tin sau:

(i) Bổ sung thêm quy định hướng dẫn về hình thức, nội dung của các báo cáo trong công bố thông tin. Tập trung nâng cao chất lượng thông tin trong các bảng báo cáo của doanh nghiệp được thể hiện ở yếu tố tăng cường dung lượng, độ chính xác, hình thức trình bày thông tin logic, rõ ràng dễ hiểu các thông tin được trình. Để tăng cường thông tin, cần quy định nội dung tối thiểu, tức là các khoản mục cần có trên các báo cáo tài chính. Nội dung tối thiểu cần được liệt kê và quy định rõ ràng đối với từng báo cáo tài chính cụ thể. Thông tin về doanh nghiệp phải được công bố rộng rãi ra bên ngoài để các đối tượng tham gia thị trường có điều kiện tiếp cận dễ dàng hơn

(ii) Cần có cơ chế giám sát thực hiện công khai thông tin của các doanh nghiệp và các cơ quan đại diện chủ sở hữu. Định kì lập danh sách thống kê và công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư các doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, kèm theo hình thức xử phạt để mang tính răng đe. Pháp luật hiện hành đã có quy định mức xử phạt đối với DNNN vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin nhưng lại chưa có quy định cụ thể hình thức xử phạt đối với người có trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp, cũng như trách nhiệm bồi thường trong trường hợp hành vi vi phạm gây ra thiệt hại về vốn, tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp.

(iii) Bổ sung văn bản hướng dẫn việc xây dựng chính sách phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ của các cá nhân, bộ phận liên quan thông qua quy chế nội bộ về công bố thông tin. Điều này không chỉ thiết lập một khuôn khổ công bố thông tin bên trong doanh nghiệp mà còn nâng cao trách nhiệm, ý thức của những cá nhân trong việc truyền đạt thông tin như Chủ tịch Công ty, Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc,...

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

DNNN có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của một tổ chức có tư cách pháp nhân. Tuy nhiên, với tính chất đặc thù, những vấn đề pháp lý đặt ra cho DNNN cần được nghiên cứu và tìm hiểu.

Phần nào hoàn thiện các quy định pháp luật về thế chấp tài sản tại các TCTD qua thực tiễn áp dụng đối với DNNN, chương 2 đã tập trung phân tích, bình luận và đánh giá những quy định pháp về thế chấp tài sản của DNNN tại các TCTD thông qua một số nội dung cụ thể như thẩm quyền quyết định thế chấp tài sản, xác định tài sản thế chấp, hiệu lực thế chấp tài sản, xử lý tài sản thế chấp và giám sát tài chính DNNN.

Những giải pháp đặt ra chú trọng hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về thế chấp tài sản tại các TCTD qua thực tiễn áp dụng đối với DNNN.

KẾT LUẬN

Nhận thấy pháp luật về thế chấp tài sản tại các TCTD qua thực tiễn áp dụng đối với DNNN chưa thật sự được quan tâm đúng mức, ý thức trách nhiệm của cả cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chủ thể thế chấp, chủ thể nhận thế chấp cũng như hệ thống cơ sở pháp lý còn rất mơ hồ, chưa thật sự đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Sau khi nghiên cứu, thực trạng pháp luật về thế chấp tài sản tại các TCTD qua thực tiễn áp dụng đối với DNNN, tác giả đề xuất một số giải pháp sau:

Về thẩm quyền quyết định thế chấp tài sản. Tăng cường công tác giám sát đại diện "chủ sở hữu" cũng như người đại diện vì họ đều là người đại diện về mặt bản chất; Đẩy mạnh công tác cổ phần hóa DNNN, coi đây là giải pháp chủ đạo để gắn lợi ích của chủ sở hữu với người đại diện bên có thẩm quyền của DNNN, hạn chế những bất cập trong quản lý DNNN hiện nay; Minh bạch trong quy trình đề cử HĐQT tại các DNNN thuộc sở hữu hoàn toàn hoặc sở hữu đa số; chủ động tham gia vào đề cử HĐQT ở tất cả các DNNN và góp phần vào sự đa dạng trong HĐQT; Thực hiện đúng vai trò, thẩm quyền và sự phối hợp các bên liên quan khi tiếp cận nguồn vốn thông qua TCTS.

Về xác định tài sản thế chấp. Xem xét lại phạm vi tài sản thế chấp; TCTD với DNNN để tìm kiếm giải pháp thay thế, nếu tài sản thế chấp là tài sản của chủ sở hữu và không thể thay đổi, TCTD có thể hợp tác với bên thế chấp là DNNN để tìm kiếm các giải pháp thay thế khác để đảm bảo khoản vay; Điều chỉnh điều khoản và điều kiện của hợp đồng thế chấp; Đánh giá lại rủi ro và phương án bảo đảm; Bổ sung quy định liên quan đến việc đất bị thu hồi được phép tham gia giao dịch thế chấp hay không, có như vậy mới giải quyết nhu cầu TCTS của DNNN đối với quyền sử dụng đất - một loại bất động sản phổ biến, chiếm tỷ trọng lớn trong các loại tài sản; Hoàn thiện khái niệm quyền tài sản là một việc làm quan trọng và cần thiết, góp phần hoàn thiện chế định tài sản trong BLDS năm 2015, từ đó làm cơ sở để xác định phạm vi các quyền tài sản có thể trở thành đối tượng của các giao dịch dân sự; xây dựng cách thức bảo vệ, cơ chế đăng ký các quyền tài sản... thúc đẩy nhu cầu giao dịch TCTS đối với loại tài sản này; Bổ sung các quy định hướng dẫn chi tiết giao dịch bảo đảm với đối tượng tài sản vô hình; Kết hợp giữa thế chấp quyền sở hữu trí tuệ, quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên và TCTS hữu hình khi cấp tín dụng; việc mô tả tài sản thế chấp rõ ràng là rất quan trọng để đảm bảo sự minh bạch và tính pháp lý của giao dịch thế chấp.

Về hiệu lực thế chấp tài sản. Tập trung hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm. Việc tách biệt hệ thống cơ quan đăng ký theo loại tài sản thế chấp như hiện nay dẫn đến hệ lụy mất quá nhiều thời gian và chi phí cho các bên trong việc thực hiện thủ tục đăng ký tài sản thế chấp nói chung và đăng ký tài sản thế chấp của DNNN nói riêng cũng như việc tìm hiểu những thông tin liên quan; Sửa đổi, bổ sung quy định về thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng thế chấp; Pháp luật cần quy định bắt buộc đăng ký biện pháp bảo đảm đối với mọi trường hợp liên quan đến TCTS DNNN tại các TCTD; Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đăng ký TCTS.

Về xử lý tài sản thế chấp. Bổ sung quy định tại Điều 303. Phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp theo hướng: "1. Bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm có quyền thỏa thuận một trong các phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp sau đây: a) Bán đấu giá tài sản; b) Bên nhận bảo đảm tự bán tài sản; c) Bên nhận bảo đảm nhận chính tài sản để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm; d) Phương thức khác. 2. Trường hợp không có thỏa thuận về phương thức xử lý tài sản bảo đảm theo quy định tại khoản 1 Điều này thì tài sản được bán đấu giá, trừ trường hợp luật có quy định khác. 3. Việc xử lý tài sản bảo đảm có giá trị lớn theo điểm c khoản 1 Điều này phải có sự đồng ý của Toà án"; Trong trường hợp lựa chọn phương thức thu giữ tài sản thế chấp để xử lý tài sản thế chấp, trước khi tiến hành thu giữ tài sản, bên nhận bảo đảm có trách nhiệm thông báo cho bên bảo đảm, bên đang giữ tài sản bảo đảm và chính quyền địa phương và phải công khai thông tin về thu giữ tài sản bảo đảm. Tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến việc giải quyết tranh chấp và thi hành bản án, quyết định của Tòa án.

Về giám sát tài chính DNNN. Tăng cường giám sát tài chính DNNN để đảm bảo nguyên tắc "bảo toàn và phát triển vốn" nhà nước trong hoạt động thế chấp tài sản của DNNN tại TCTD thông qua việc: ban hành quy chế giám sát việc thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đi kèm với quy chế giám sát nội bộ doanh nghiệp; nghiên cứu bổ sung thêm các chỉ tiêu để đánh giá tình hình huy động vốn và khả năng thanh toán nợ của DNNN để làm tiêu chí đánh giá mức độ bảo toàn và phát triển vốn của DNNN; cuối cùng là tăng cường công khai, minh bạch trong việc công bố thông tin DNNN để phục vụ cơ chế giám sát toàn dân đối với hoạt động của doanh nghiệp.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. Sách, tạp chí khoa học, giáo trình, luận văn, luận án

1. Anh, Đ.D. (2000). *Từ điển Hán Việt.* NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (2022). *Báo cáo về vị trí, vai trò, kết quả tái cơ cấu Doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020 và đề xuất định hướng lớn nhằm sắp xếp, nâng cao hiệu quả Doanh nghiệp nhà nước, giải pháp huy động tối đa nguồn lực của Doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội,* Tài liệu phục vụ Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với DNNN tháng 3 năm 2022

3. Chung, Ch.Đ., & Hải, Đ.T.N. (2023). Hoàn thiện một số quy định về thế chấp tài sản trong pháp luật Dân sự Việt Nam. *Tạp chí Khoa học Kiểm sát*, số 05, tr. 45 – 53.

4. Cường, L.H. (2022). *Giải quyết tranh chấp về hợp đồng tín dụng có bảo đảm bằng thế chấp tài sản tại Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp* (Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội).

5. Diệp, Đ.T.P., & Ngữ, H.T. (2017). Các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ mới được ghi nhận trong Bộ luật Dân sự năm 2015, *Tạp chí Phát triển Khoa học và Công Nghệ*, số 1.

6. Diệp, Đ.T.P., & Nguyên, D.K.T. (2018). So sánh chế định bảo lãnh trong Bộ luật Dân sự năm 2015 và Pháp luật dân sự Pháp. *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp*, số 7 (359).

7. Diệp, Đ.T.P. (2020). *Giáo trình pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ.* NXB Đại học Kinh tế – Luật Đại học Quốc gia TP. HCM.

8. Dung, N.T.K và cộng sự (2005). *Đổi mới quản lý nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam theo hướng không phân biệt thành phần kinh tế* (Đề tài NCKH cấp Bộ, CIEM).

9. Duyên, B.T. (2014). *Pháp luật về thế chấp tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự - Thực trạng và phương hướng hoàn thiện* (Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội).

10. Đại, Đ.V. (2016). *Bình luận khoa học Những điểm mới của Bộ luật Dân sự năm 2015*. NXB. Hồng Đức.

11. Đại, Đ.V. (2019). Những vấn đề về thế chấp tài sản nên phát triển thành án lệ". *Tạp chí Ngân hàng*, số 22, tr. 1 – 9.

12. Đại, Đ.V. (2021). *Giao dịch dân sự về bất động sản – Tập 1*. NXB Hồng Đức.

13. Đại, Đ.V. (2021). *Giao dịch dân sự về bất động sản – Tập 2.* NXB Hồng Đức.

14. Điện, N.N. (2018). *Giáo trình Luật Dân sự – Tập 1*. NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

15. Điện, N.N. (2018). *Giáo trình Luật Dân sự – Tập 2*. NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

16. Đông, N. V. (2017). *Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật,* Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, tr.311.

17. Đức, T.T. (2018). *Chín biện pháp bảo đảo nghĩa vụ hợp đồng*. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

18. Đức, L.B. (2022). Bảo vệ quyền của bên thứ ba ngay tình là Ngân hàng trong giao dịch thế chấp tài sản. *Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn*, số 52, tr. 50 - 64.

19. E.Nafziger Wayne. (1998). *Kinh tế học của các nước đang phát triển*. NXB Thống kê, Hà Nội.

20. Giang, B.Đ. (2019). Xác lập hợp đồng thế chấp tài sản theo Bộ luật dân sự. *Tạp chí Ngân hàng*, số 16, tr.13 – 15.

21. Hà, N.T. (2015). *Giáo trình Luật Ngân hàng*. NXB Công an nhân dân.

22. Hà, Đ.T. (2022). *Xử lý tài sản thế chấp tại Ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam* (Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội).

23. Hiền, T.T. (2018). Giá trị pháp lý của văn bản công chứng, *Khoa pháp luật Hành chính – Nhà nước: Hội thảo khoa học cấp khoa*, tr.34 – 38.

24. Hiếu, N.T. (2022). *Thế chấp và xử lý tài sản thế chấp theo pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành* (Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội).

25. Hoa, N.T.M. (2019). *Pháp luật về thế chấp bất động sản nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại ở Việt Nam* (Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội).

26. Hưng, T.L. (2017). *Thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự* (Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội).

27. Hương, P.T.L. (2018). *Bình luận Luật Đất đai năm 2013.* NXB Lao động.

28. Hữu, H.V. (2021). Một số nội dung mới cần lưu ý của Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. *Tạp chí Dân chủ và Pháp luật*, số 2, tr. 108 - 119.

29. Khanh, L.Q. (2020). *Đổi mới quản trị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong các DNNN* (Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Ngoại Thương, Hồ Chí Minh).

30. Liên, L.T,N. (2022). *Xử lý hợp đồng thế chấp vô hiệu thông qua hoạt động xét xử của Tòa án* (Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương).

31. Linh, N.T.M. (2018). *Giáo trình bảo đảm nghĩa vụ*. NXB Đại học Cần Thơ.

32. Linh, H.G. (2021). Bản chất của thế chấp và gia dịch liên quan đến thế chấp bất động sản tại Ngân hàng, *Tạp chí Dân chủ và Pháp luật*, số 2, tr. 130 – 144.

33. Linh, N.T.M. (2023). *The Development of Matrimonial Property Law in Vietnam in the Mirror of the Foreign Impacts - Volume 4*. Publishing house University of Pecs, Hungary.

34. Long, N.H. (2015). *Giải pháp hoàn thiện khung khổ pháp lý về thế chấp tài sản bảo đảm trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam* (Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội).

35. Long, N.H. (2019). *Bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng ngân hàng bằng thế chấp tài sản theo pháp luật Việt Nam hiện hành* (Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội).

36. Lượng, T.D. (2019). Thế chấp tài sản – biện pháp bảo đảm thông dụng và một số vấn đề cần lưu ý. *Tạp chí Tòa án nhân dân*, số 5, tr. 6 – 14.

37. My, L.H.T. (2019). *Một số vấn đề về thế chấp tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ bảo lãnh* (Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội).

38. Nam, L.V., Yến, V.T.H., Diệp, Đ.T.P., Hiền, T.T, Sang, L.M, Hải, L.Đ.P & Các, H.N.K. (2020). *Giáo trình pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ*. NXB. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

39. Nga, N.T. (2016). *Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất tại các tổ chức tín dụng ở Việt Nam – Thực trạng và hướng hoàn thiện*. NXB Tư pháp.

40. Nga, N.T. (2018). Hoạt động công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất. *Khoa pháp luật Hành chính – Nhà nước: Hội thảo khoa học cấp khoa*, tr.42 – 50.

41. Nga, B.T. (2022). *Thế chấp tài sản – biện pháp đảm bảo tiền vay qua thực tiễn tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam* (Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội).

42. Oanh, N.Minh. (2018). *Bình luận Luật Nhà ở năm 2014*. NXB Lao động.

43. Phong, L.H. (2020). *Bảo lãnh thế chấp tài sản bảo đảm khoản vay tại các tổ chức tín dụng* (Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh).

44. Phượng, N.B. (2015). *Tổ chức quản lý nội bộ DNNN theo Luật Doanh nghiệp năm 2014* (Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội).

45. Quân, N.M. (2013). Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước – Một số vấn đề về nguyên tắc và phương pháp tiếp cận. *Tạp chí Kinh tế & Phát triển*, số 193, trang số 30

46. Sơn, Đ.V. (2018). *Thế chấp tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015* (Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội).

47. Thanh, T.Đ. và Hằng, P.T. (2022). *Bình luận Luật Công chứng năm 2014.* NXB Tư pháp.

48. Thủy, N.T. (2017). Khái niệm doanh nghiệp nhà nước theo các hiệp định thương mại tự do và pháp luật Việt Nam. *Tạp chí Nhà nước và Pháp luật*, số 4,tr. 43.

49. Toán, L.V. (2019). Xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản gắn liền với đất. *Tạp chí Dân chủ và Pháp luật*, số 4 (325), tr. 46 – 50.

50. Trà, N.Q.H. (2016). Thế chấp tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của người khác có phải là biện pháp bảo lãnh? *Tạp chí Dân chủ và Pháp luật*, số 291, tr. 25 -30.

51. Trà, N.Q.H. (2017). Tính vật quyền của thế chấp tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015. *Tạp chí Dân chủ và Pháp luật*, số chuyên đề tháng 5, tr. 22 – 28.

52. Trai, V.M (2000). *Thực trạng và giải pháp sắp xếp lại các DNNN thuộc thành phố Hà Nội*. NXB Chính trị Quốc gia.

53. Trang, L.T. (2019). *Một số vấn đề về thế chấp tài sản để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự – Thực tiễn tại một số tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội* (Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội).

54. Trường Đại học Luật Hà Nội. (1999). *Từ điển giải thích thuật ngữ Luật học*, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, tr.65.

55. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. (2015). *Giáo trình Luật Ngân hàng*. NXB Hồng Đức.

56. Tú, B.N. (2021). Một số nội dung của Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ liên quan đến lĩnh vực công chứng. *Tạp chí Dân chủ và Pháp luật*, số chuyên đề 2, tr. 82 -98.

57. Tú, P. T., Chiến, V. M., Kiệm, P. V., Lưu Đức Tuyến, L. Đ., Nga, N. T. H. (2018). Chương 2: Thuyết quyền sở hữu, trong sách *Học Thuyết Doanh Nghiệp*. Nxb. Lao Động – Xã Hội.

58. Vansilalom, S. (2016). *Địa vị pháp lý của DNNN dưới góc độ so sánh giữa pháp luật Lào và Việt Nam* (Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội).

59. Vân, N.H. (2015). *Thế chấp tài sản trong hoạt động của tổ chức tín dụng tại Việt Nam* (Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội).

60. Viện Ngôn Ngữ. (2007). *Từ điển Tiếng Việt.* NXB Từ điển Bách Khoa, Hà Nội.

61. Yến, V.T.H. (2013). *Tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành* (Luận án Tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội).

62. Yến, N. H. (2016). *Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật Việt Nam* (Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh).

63. Yến, V. T. H. (2017). Bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng bằng thế chấp bất động sản theo quy định của pháp luật hiện hành. *Đề tài nghiên cứu Khoa học cấp sở*, Nxb. Trường Đại học Luật Hà Nội, tr.194

64. Yến, V.T.H. (2017). Thế chấp quyền sử dụng đất nhưng không thế chấp tài sản gắn liền với đất (hoặc ngược lại) theo Bộ luật dân sự năm 2015 - Một số nội dung cần bàn luận. *Tạp chí Nhà nước và pháp luật*, số 6 (350), 25 – 32.

65. Yến, V.T.H. (2017). *Tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015*. NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật.

66. Yến, T.H. (2018). Các thời điểm liên quan đến hợp đồng. *Tạp chí Dân chủ và Pháp luật*, số chuyên đề, 113 – 123.

67. Yến, V.T.H. (2019). Đăng ký thế chấp tài sản hình thành trong tương lai - Những vấn đề cần hoàn thiện. *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp*, số 7 (383), 46 – 52.

68. Yến, H.T,H. (2020). Về bảo vệ quyền lợi người thứ ba ngay tình trong giao dịch thế chấp tài sản". *Tạp chí Kiểm sát*, số 11, 47 – 46.

69. Yến, V.T.H. (2021). *Những điều cần biết về ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự*. NXB Chính trị Quốc gia Sự thật.

70. Woo, L.K. (2002), *Quá trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 1986 – 2000*. NXB Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

B. Trang thông tin điện tử

71. Anh, T. T. H. (2024). *Kinh nghiệm quốc tế về công khai, minh bạch thông tin trong tập đoàn kinh tế*. Truy cập ngày 17/7/2024, từ https://phaply.net.vn/kinh-nghiem-quoc-te-.ve-cong-khai-minh-bach-thong-tin-trong-tap-doan-kinh-te-a236503.html.

72. Chữ, H.V. (2023). *Hoàn thiện quy định pháp luật bảo đảm xử lý tài sản thế chấp là nhà ở*. Truy cập ngày 08/12/2023, từ https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/365394/CVv219S42023045.pdf.

73. Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường. (2022), *Thủ tướng: Doanh nghiệp nhà nước phát huy vai trò dẫn dắt trong nền kinh tế*. Truy cập ngày 13/7/2024, từ https://tainguyenvamoitruong.vn/thu-tuong-doanh-nghiep-nha-nuoc-phat-huy-vai-tro-dan-dat-trong-nen-kinh-te-cid12253.html.

74. Diệp, Đ.T.P. (2019). *Pháp luật về hợp đồng Việt Nam nhìn ở góc độ so sánh với Luật Cộng hòa Pháp*. Truy cập ngày 12/11/2023, từ http://lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=210324.

75. Dung, K.T.P. (2022). *Hoàn thiện pháp luật về xử lý tài sản thế chấp bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng ngân hàng*. Truy cập ngày 05/01/2024, từ https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/347647/CVv353S122022035.pdf.

76. Đào, N. N. A. (2020). *Ngân hàng có được nhận thế chấp đối với tài sản có bảo lưu quyền sở hữu không?* Truy cập ngày 10/05/2024, từ https://www.tapchitoaan.vn/ngan-hang-co-duoc-nhan-the-chap-doi-voi-tai-san-co-bao-luu-quyen-so-huu-khong.

77. Điện, N.N (2010), *Quan niệm thế nào về vai trò chủ đạo của DNNN?* Truy cập ngày 13/7/2024, từ https://phapluatdansu.edu.vn/2010/12/04/12/26/quan-ni%E1%BB%87m-th%E1%BA%BF-no-v%E1%BB%81-vai-tr-ch%E1%BB%A7-d%E1%BA%A1o-c%E1%BB%A7a-doanh-nghi%E1%BB%87p-nh-n%C6%B0%E1%BB%9Bc/.

78. Hà, P.N. (2021). *Một số vấn đề về pháp luật đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại ngân hàng thương mại cổ phần*. Truy cập ngày 10/01/2024, từ https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/mot-so-van-de-ve-phap-luat-dang-ky-the-chap-quyen-su-dung-dat-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-tai-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-82632.htm.

79. Hải, T. M. (2020). *Đâu là tài sản nhà nước tại Doanh nghiệp*, Truy cập ngày 10/07/2024, từ https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/dau-la-tai-san-nha-nuoc-tai-doanh-nghiep-post240608.html

80. Hạnh, N.V. (2020). *Một số vấn đề về giải quyết tranh chấp tài sản thế chấp bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng ngân hàng bằng phương thức tòa án*. Truy cập ngày 11/11/2023, từ https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/310253/CVv439S082020020.pdf.

81. Hoa, N. L. (2016*). Bàn về tiêu chí giám sát, bảo toàn vốn Nhà nước tại các tập đoàn kinh tế hiện nay*. Truy cập ngày 15/6/2024, từ https://tapchitaichinh.vn/ban-ve-tieu-chi-giam-sat-bao-toan-von-nha-nuoc-tai-cac-tap-doan-kinh-te-hien-nay.html.

82. Hương, L.T.T & Bình, P.T.T (2023), *Hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Thực trạng và giải pháp*. Truy cập ngày 13/7/2024, từ https://tapchinganhang.gov.vn/hoat-dong-cua-doanh-nghiep-nha-nuoc-trong-boi-canh-hoi-nhap-quoc-te-thuc-trang-va-giai-phap.htm.

83. Khuê, V. (2023). *Hoạt động khai khoáng còn nhiều bất cập: Thiệt thòi vẫn thuộc về người dân tại các điểm mỏ*. Truy cập ngày 15/06/2024, từ https://vneconomy.vn/hoat-dong-khai-khoang-con-nhieu-bat-cap-thiet-thoi-van-thuoc-ve-nguoi-dan-tai-cac-diem-mo.htm.

84. Linh, N. (2022). *Doanh nghiệp Nhà nước: Bức tranh lỗ, lãi xám màu*. Truy cập ngày 15/7/2024, từ https://tienphong.vn/doanh-nghiep-nha-nuoc-buc-tranh-lo-lai-xam-mau-post1479608.tpo.

85. Phong, L.H. (2020). *Trình tự xử lý tài sản thế chấp tại các tổ chức tín dụng*. Truy cập ngày 10/12/2023, từ https://tapchitoaan.vn/trinh-tu-xu-ly-tai-san-the-chap-tai-cac-to-chuc-tin-dung.

86. Quang, N. V. (2023). *Nhận diện một số vi phạm trong ký kết, thực hiện hợp đồng tín dụng và giao dịch bảo đảm dẫn đến phát sinh tranh chấp*. Truy cập ngày 10/01/2024, từ https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/363534/CVv353S102023046.pdf.

87. Vinh, N.L. (2020). *Vài suy nghĩ về vai trò kinh tế nhà nước*. Truy cập ngày 15/04/2024, từ https://www.researchgate.net/publication/341041458_Vai_suy_nghi_ve_vai_tro_cua_kinh_te_nha_nuoc.

88. Sơn, N. V. (2020). *Nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước*. Truy cập ngày 10/04/2024, từ https://www.quanlynhanuoc.vn/2020/06/23/nang-cao-hieu-qua-cua-doanh-nghiep-nha-nuoc/.

89. World Bank. (2014). *Transparency of SOEs in Vietnam - current status and ideas for reform*. Truy cập ngày 14/6/2024, tại https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/493891468329374241/transparency-of-state-owned-enterprises-in-vietnam-current-status-and-ideas-for-reform.

*** Tài liệu tiếng nước ngoài**

90. Aharoni, Y. (1986). *The Evolution and Management of State-Owned Enterprises*, Ballinger Pub; 1st (ed.).

91. Cheng Jin. (2017). The Fall and Rise of State-Owned Enterprises (I): The Dual-Track Price System.

92. Chi-Wen Jevons Lee. (2001). Financial restructuring of state owned enterprises in China: the case of Shanghai Sunve Pharmaceutical Corporation.

93. Christopher K. Odinet. (2021). Modernizing Mortgage Law.

94. FAN Gang & Nicholas C. HOPE. (2012). The Role of State-Owned Enterprises in the Chinese Economy.

95. Gerard caprio Jonathan L. Fiechter & Robert E. Litan Michael Pomerleano. (2004). The future of state - owned financial institutions.

96. Hanwen chen, jeff zeyun chen, gerald j. lobo, yanyan wang. (2010). Association Between Borrower and Lender State Ownership and Accounting Conservatism.

97. Mazzolini, R. (1979). *Government Controlled Enterprises: International Strategic and Policy Decisions*, NewYork John Wiley & Sons.

98. Mikael Mattlin. (2007). Chinese strategic state-owned enterprises and ownership control.

99. Ramanadham, V. V. (1984). *Public enterprises in developing countries: the development context*, in V. V. Ramanadham (ed).

100. Robert Cull 1 & Lixin Colin Xu 1. (2023). Who gets credit? The behavior of bureaucrats and state banks in allocating credit to Chinese state-owned enterprises.

101. William L. Megginson. (2017). Privatization, State Capitalism, and State Ownership of Business in the 21st Century.

DANH MỤC VĂN BẢN

1. Hiến pháp năm 2013.
2. Bộ luật Dân sự năm 2005 (Văn bản hết hiệu lực).
3. Bộ Luật Dân sự năm 2015.
4. Bộ Luật Hàng hải Việt Nam năm 2015.
5. Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024.
6. Luật Công chứng năm 2014.
7. Luật Doanh nghiệp năm 2005 (Văn bản hết hiệu lực).
8. Luật Doanh nghiệp năm 2014 (Văn bản hết hiệu lực).
9. Luật Doanh nghiệp năm 2020.
10. Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 1995 (Văn bản hết hiệu lực).
11. Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003 (Văn bản hết hiệu lực).
12. Luật Đất đai năm 2013.
13. Luật Đất đai năm 2024.
14. Luật Đầu tư năm 2020.
15. Luật Khoáng sản năm 2010.
16. Luật Nhà ở năm 2014 (Văn bản hết hiệu lực).
17. Luật Nhà ở năm 2023.
18. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.
19. Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014.
20. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và 2022
21. Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước.
22. Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.
23. Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.
24. Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.
25. Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu của nhà nước.
26. Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển DNNN và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.
27. Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 của Chính phủ quy định về thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

28. Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

29. Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

30. Thông tư liên tịch số O1-TT-LB ngày 03 tháng 7 năm 1996 của Liên bộ Ngân hàng nhà nước - Tài chính - Tư pháp hướng dẫn thủ tục về thế chấp, cầm cố tài sản đối với doanh nghiệp nhà nước và thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp, cầm cố và bảo lãnh vay vốn ngân hàng.

31. Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm.

32. Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

33. Thông tư 10/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh.

34. Thông tư 06/2024/TT-BQP ngày 24/01/2024 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin, kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh thuộc Bộ Quốc phòng.